

감사결과 처분요구서

- 자회사 노무 및 계약이행 분야 특정감사 -

2024. 10.

한 국 공 항 공 사
감 사 실

처분요구 사항 일람표

연번	구분	지적사항	처분	인원(명)	비고
1	노무	특별근무수당 부당 수령	경고 주의 시정	1 2 -	☆ ☆
2	노무	특별근무수당 부당 수령	문책 경고 주의 시정 권고	42 53 102 - -	★ ★
3	노무	특별근무수당 부당 수령	주의 시정	35 -	★ ★
4	위탁 관리	특별근무수당 관련 감독업무 소홀	주의 통보	3 -	□ □ 공 항
5	위탁 관리	특별근무수당 관련 감독업무 소홀	주의 통보	6 -	■ ■ 공 항
			주의 통보	4 -	▲ ▲ 공 항
			주의 통보	3 -	▽ ▽ 공 항
			주의 통보	3 -	▼ ▼ 공 항
			주의 통보	3 -	♣ ♣ 공 항
6	노무	특별근무수당 청구 및 수령 부적정	시정	-	★ ★
7	위탁 관리	특별근무수당 승인 부적정	주의 통보	1 -	■ ■ 공 항
8	노무	고정비 항목의 변동비 이중 청구	시정	-	★ ★
9	위탁 관리	고정비로 설계된 내역의 변동비 이중 지급	주의 통보	1 -	◎ ◎ 공 항
			주의 통보	1 -	◆ ◆ 공 항
10	노무	대체근무수당 청구 및 수령 부적정	주의 시정	1 -	☆ ☆

연번	구분	지적사항	처분	인원(명)	비고
11	노무	대체근무수당 청구 및 수령 부적정	주의 시정 통보	6 - -	○ ○
12	위탁 관리	대체근무수당 관련 감독업무 소홀	주의 통보	2 -	□ □ 공 항
			주의 통보	2 -	● ● 공 항
			주의 통보	2 -	■ ■ 공 항
13	계약 이행	별도정원 운영 관리 미흡	주의 통보	1 -	★ ★
14	위탁 관리	별도정원비 승인 부적정	주의 통보	1 -	■ ■ 공 항
15	노무	휴게시간의 시작·종료시간 명시에 관한 사항	권고	-	☆ ☆
16	노무	휴게시간의 시작·종료시간 명시에 관한 사항	권고	-	★ ★
17	노무	근로시간 관리 부적정	기관경고	-	○ ○
18	노무	임신기 단축근로 관리에 관한 사항	권고	-	☆ ☆
			권고	-	★ ★
			권고 통보	- -	○ ○
19	노무	병가(업무외) 사용 관리 업무 소홀	주의 통보	1 -	○ ○
20	안전	휴게시설 관련 현황 관리 소홀	통보 (시정완료)	-	★ ★
21	노무	통상임금 산정기초임금의 범위 명시에 관한 사항	권고	-	☆ ☆
22	노무	성과급 관련 규정 관리 부적정	개선	-	☆ ☆
23	노무	보수 지급 근거 명시에 관한 사항	권고	-	★ ★

연번	구분	지적사항	처분	인원(명)	비고
24	노무	중징계 처분 등을 받은 자에 대한 인센티브 지급 부적정	주의 시정	1 -	☆ ☆
			주의 시정	1 -	★ ★
25	노무	중징계 처분 등을 받은 자에 대한 목표달성급 지급 부적정	개선	-	○ ○
26	계약 이행	계약문서 작성·관리 소홀	통보	-	☆ ☆
27	계약 이행	계약문서 작성·관리 소홀	통보	-	★ ★
28	계약 이행	계약문서 작성·관리 소홀	주의 통보	1 -	○ ○
29	계약 이행	과업 이행 소홀	주의	1	☆ ☆
30	계약 이행	업무 관련 보험가입 등 업무 소홀	주의 시정	1 -	★ ★
31	계약 이행	보안검색운영방안 정기보고 소홀	주의	2	○ ○
32	위탁 관리	자회사 위탁관리 업무에 관한 사항	통보	-	□ □ 공 항
			통보	-	● ● 공 항
			통보	-	■ ■ 공 항
33	노무	시간외근무 운영 및 관리 부적정	기관경고	-	☆ ☆
34	위탁 관리	자회사의 고정적 시간외근무 설계 및 확인 미흡	주의 시정 통보	5 - -	□ □ 공 항
35	위탁 관리	자회사의 고정적 시간외근무 설계 및 확인 미흡	주의 시정 통보	1 - -	● ● 공 항
36	계약	자회사 계약 설계 기준과 계약 내역서 검토 소홀	주의 개선 권고	1 - -	♠ ♠ 실
37	물품	지급자재 사용 처리 부적정	경고 주의	1 1	☆ ☆

경 고 · 주 의 · 시 정 요 구

1

제 목 특별근무수당 부당 수령

관 계 기 관 ☆☆(주)

구 분 노무

내 용

1. 업무개요

☆☆(주)는 ●●(이하 “공사”라 한다)와 매년 계약을 체결하여 공항운영·시설관리분야 위탁관리 업무를 수행하고 있으며 과업 수행 시 발생하는 특별근무수당은 공사에 변동비를 청구하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

☆☆(주)의 과업내용 세부기준과 절차는 「일반과업내용서」와 「특수과업내용서」 등 계약 부속서류에서 정한 바를 따르고 있고, 「일반과업내용서」 제35조 및 제36조에 따르면 현장운영상 불가피한 대체근로로 발생한 특별근무수당은 발생주의 원칙에 의해 집행하여야 한다.

따라서 근무시간 외 항공기 운항 및 과업수행 등 기타 불가피한 사유로 과업내용을 초과하여 근무한 것에 대한 연장·야간·휴일근무수당을 공사에 변동비로 청구할 수 있으며 관련 비용 청구 시에는 변동비 청구내역 및 감독부서 지시 공문 등의 제반 증빙자료를 첨부하여 제출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☆☆(주) □□운영·시설지점에서 청구·수령한 2023년 특별근무수당의 적정성을 확인하기 위해 감사기간 중 각 지점의 2023년 특별근무내역 전체와 출퇴근기록부상의 출퇴근시간을 대조하였다.

그 결과 ☆☆(주) □□운영·시설지점의 일부 근무자들이 [별표] “2023년 □□운영·시설지점 특별근무내역과 실제 근무시간 불일치 내역”과 같이 실제 근무시간보다 과다하게 특별근무수당을 청구¹⁾하여 464,230원을 부당 수령하였다.

관계기관 의견 및 검토결과 ☆☆(주) □□운영지점 ☐☐사업소에서는 변동비 청구 시 근무시간을 잘못 기재하였다고 의견을 제시하였다.

그러나 근무시간을 착오로 잘못 기재하였다고 하더라도 관련 수당 수령 후 관련자가 즉시 보고하거나 해당 수당을 환급하려는 노력 등을 확인하기 어려우므로 위 제시한 의견은 받아들이기 어렵다.

☐☐사업소 및 ☐☐사업소에서는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ☆☆(주) 대표이사는

① 특별근무수당을 과다 수령한 관련자에 대하여 경고 조치하시고, (경고)

[관련자] □□시설지점 ☐☐사업소 4급 AA

1) 2023년 특별근무내역과 출퇴근기록부상의 출퇴근기록이 일치하지 않는 건에 대해 근로자에 소명을 요청하여 보호구역출입기록 및 입출차내역 등 근무시간을 확인할 수 있는 객관적인 자료를 기반으로 확인한 결과 실제 근무시간보다 특별근무수당을 과다하게 청구한 것을 확인하였음

② 특별근무수당을 과다 수령한 관련자에 대하여 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자] □□운영지점 개개사업소 6급 BB

□□시설지점 대대사업소 4급 CC

③ ●●로부터 과다 수령한 변동비(특별근무수당) 464,230원을 환급하시기 바랍니다. (시정)

[별표]

2023년 □□운영·시설지점 특별근무내역과 실제 근무시간 불일치 내역

연번	성명	분야	일자	특별근무			출퇴근기록부상 기록		소명내역		정정		
				시작시간	종료시간	청구금액(원)	출근시간	퇴근시간	입차시간 (진입시간)	출차시간 (진출시간)	시작시간	종료시간	초과지급액(원)
1			12.22.	23:30	24:00	13,586	14:00	23:30	13:32	23:24	-	-	13,586
2			10.06.	19:00	06:00	340,216	9:00	18:00	08:12	00:25	19:00	00:30	165,510
3			10.16.	19:00	06:00	193,187 ^{주)}	9:00	18:00	12:23	01:14	19:00	01:30	193,187
4			11.17.	21:00	05:00	266,647	9:00	18:00	09:00	02:03	21:00	02:00	91,947
청구 계						813,636	초과지급액						464,230

주: 8시간 대휴 사용으로 연장근로시간(4.67시간) 및 야간근로시간(7시간)을 적용한 특별근무수당 산출

자료: ☆☆(주) 제출자료 재구성

문 책 · 경 고 · 주 의 · 시 정 요 구 및 권 고

2

제 목 특별근무수당 부당 수령

관 계 기 관 ★★(주)

구 분 노무

내 용

1. 업무개요

★★(주)는 ●●(이하 “공사”라 한다)와 매년 계약을 통해 영남·호남권역 공항 운영 및 시설관리 분야 현장 서비스 위탁관리업무를 수행하고 있으며, 위탁관리 업무 과업내용의 세부기준과 절차를 「일반과업내용서」와 「특수과업내용서」 등에 정하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

가. 출퇴근기록부 작성에 관한 사항

「특수과업내용서」 제2장 제2조에 따르면 ★★(주)는 직원의 출퇴근기록부를 기록·보존해야 하고, 자체 「취업규칙」 제4조 및 제7조에 따라 직원은 법령, 정관, 그 밖의 사규를 준수하고 성실 근면하게 근무하여야 하며 회사의 제규정을 위반하는 행위를 금지하고 있다.

나. 특별근무와 실제 근무시간 불일치에 관한 사항

「일반과업내용서」 제35조에 따르면 ★★(주)는 공사에 변동비(특별근무수당, 대체근무수당 등) 청구 시 실제 지출한 비용에 대한 증빙을 제출하고 기성검사 시 제반 사용내역을 확인 후 정산받아야 하며, 특별근무수당의 경우 특별근무 후 작업 결과 등 증빙자료를 제출하면 공사 감독부서의 기성검사 후에 특별근무수당을 지급받고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 출퇴근기록부 작성에 관한 사항

그런데 ★★(주) ■■국제공항지점의 2023년 출퇴근기록부를 확인한 결과, 일부 직원들이 원 근무일정에 대해서만 출퇴근시간을 기록하고 특별근무(연장근무 등) 시에는 명확한 출퇴근시간을 기록하지 않았으며²⁾, 지점내 분야별 건수는 [표 1]과 같다.

[표 1] 2023년 ■■국제공항지점 팀별 출퇴근기록부 상 특별근무 미반영 현황

구분	라라	마마	바바	사사	아아	자자	차차	카카	타타	파파	하하	fff	계
건수 (건)	1,567	3	12	180	1	6	953	170	258	92	157	51	3,450

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

나. 특별근무와 실제 근무시간 불일치에 관한 사항

감사기간 중 ★★(주) ■■국제공항지점이 2023년에 특별근무수당을 실제 근무 시간과 맞게 적정하게 청구하였는지 확인하기 위해 2023년도 특별근무내역과 출퇴근

2) 예를들면, 정규 근무시간이 09:00~18:00인 일근자가 그 날 특별근무를 18:30~22:00에 하였다고 특별근무 결과보고서에 기록하였지만, 출퇴근기록부에는 퇴근시간이 18:00로 되어있었다.

기록부상의 출퇴근시간을 대조하였고, ‘가’항과 같이 출퇴근기록부에 특별근무가 미반영된 내역(3,450건)에 대해서는 관련자들에게 세부 근무내역에 대한 소명요청 및 점검³⁾을 진행하였다.

그런데 [표 2]와 같이 특별근무를 시행하고 특별근무수당을 청구·지급받았음에도 특별근무내역 상 특별근무시간과 실제 근무한 시간이 일치하지 않아⁴⁾ 수당이 오지급된 항목 2,875건(254,209천원)을 확인하였다.

[표 2] 2023년 ■■국제공항지점 팀별 특별근무내역 중 실제 근무시간과 불일치 현황

연번	팀명	건수(건)	초과지급액(원)	비고
1	래래	1,360	132,842,727	미화, 카트
2	애애	3	139,137	-
3	차차	915	61,132,850	-
4	카카	155	11,175,668	-
5	타타	258	37,725,561	-
6	파파	88	4,892,139	-
7	해해	89	5,543,422	-
8	fff	7	757,020	-
계		2,875	254,208,524	-

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

관계기관 등 의견 및 검토결과 [별표 1] “관계기관 등 의견 및 검토결과” 참조

관계기관 의견과 함께 일부 팀(래래, 타타팀, 파파팀)에서는 보호구역 출입 기록, 입출차기록 등을 직접 제출하거나 개인정보이용동의서를 추가 제출하였으

3) 기존 변동비 청구를 위한 특별근무내역과 같은 시간이 작성된 계획보고 및 결과보고 문서 외에 실제 직원의 특별근무시간을 확인할 수 있는 ‘보호구역 출입기록’ 또는 ‘차량 입출차 내역’ 등의 객관적인 증빙자료를 기반으로 점검하고자 소명을 요청하였고, 직원들의 용이한 소명을 위해 ‘개인정보 수집·이용에 대한 동의서’ 작성 시 공사가 수집하고있는 개인정보를 이용하여 실제 근무시간 확인에 도움을 주려고 했으나, 해당 감사일(2024. 9. 5.) 기준 동의한 인원이 전무하여 각 팀에서 제출한 증빙자료들을 토대로 소명한 내용을 검토하였음

4) ① 근무하였으나 근무한 시간이 양이 불일치, ② 근무하였으나 근무 일자나 시간대가 불일치, ③ 근무를 전혀 하지 않음

며 이를 검토하여 추가적으로 소명된 내용을 포함한 결과 최종 특별근무수당 과다수령 내역은 [표 3]과 같다.

[표 3] 2023년 ■■국제공항지점 팀별 특별근무내역 중 과다수령 내역(최종)^{주)}

연번	팀명	건수(건)	초과지급액(원)	비고
1	라라	1,314	48,180,497	미화, 카트
2	차차	905	60,632,862	
3	카카	155	11,175,668	-
4	타타	255	33,326,604	-
5	파파	62	2,973,583	-
6	하하	75	2,998,000	-
계		2,766	159,287,214	-

주: 세부내역은 [별첨] “특별근무수당 부담 수령 내역” 참조

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

문책요구 양정 특별근무시간을 미준수하였으나 준수하였다고 결과보고서에 보고하고 특별근무수당을 반복적으로 부담 수령한 관련자들의 행위는 「취업규칙」 제4조, 제5조, 제7조에 위배된 것으로 같은 규칙 제39조의 징계사유에 해당하며 인사규정 제73조 및 [별표 5]에 해당하는 사항으로서 초과근무수당 부담수령에 대한 징계 양정기준은 [표 4]와 같다⁵⁾).

[표 4] 초과근무수당 부담수령 징계 양정기준

비위의 유형	부당수령 금액	비위의 정도 및 과실여부	
		비위의 정도가 심하거나, 고의가 있는 경우	비위의 정도가 약하고 과실인 경우
1. 「보수규정」 제15조의 규정에 따른 수당 및 「여비규정」에 따른 실비보상 중 여비를 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우	100만원 미만	파면~정직	정직~견책
	100만원 이상	파면~강등	강등~감봉
비고 1. “부당수령 금액”은 해당 비위로 취득한 총 금액을 말한다. 2. “비위의 정도 및 과실여부”는 해당 비위의 동기, 경위, 방법 및 행위 정도 등으로 판단한다.			

자료: ★★(주) 「인사규정」

5) 2023년 자회사 종합감사 시에 특별근무수당 부담 수령에 대한 지적사항이 발생하였으며, ★★(주) 「인사규정」 내에 수당 부담 수령에 관한 세부 징계양정기준이 없어 「국가공무원법」 제47조 및 「공무원 징계령 시행규칙」을 준용하여 「인사규정」을 개정하도록 개선요구 하였으며, 2024년 8월 30일에 개정됨

■ ■ 국제공항지점의 경우 출퇴근기록을 하지 않은 시간대에 특별근무를 하였음을 증빙할 수 있는 명확한 소명자료 제출을 4차례 이상 요구하였음에도 일부 팀에서는 결과보고서나 비공식적인 출퇴근기록부⁶⁾를 증빙자료라고 제출하거나, 감독자가 함께 근무했다고 진술하는 등 정황증거만 제시하였으며 직접적 증거가 될 수 있는 보호구역 출입기록, 입출차기록, 개인정보이용동의서 등은 제출하지 않으며 모회사 감사부서를 상대로 협상을 요청하는 등⁷⁾ 감사를 지연시키며 명확한 소명자료를 제시하지 않았다.

또한 이번 감사에서 총 8개 공항(□□, ◎◎, ■■, ①①, ▲▲, ▽▽, ♣♣, ▼▼)의 변동비 집행내역에 대한 소명작업을 진행하면서 본인이 실제 특별근무를 했다는 직접적 증거를 제시한 타 공항과 달리 명확한 자료를 제시할 수 있음에도 고려하지 않은 ■ ■ 국제공항지점 관련자들의 행위는 「모·자회사 감사실시협약서」 제10조 제2항을 위반한 것이며, 감사기간 동안 명확한 소명이 가능함에도 하지 않을 경우 처분요구하겠다는 내용을 지속적으로 공지⁸⁾해왔으므로 명확하게 소명한 다른 지점과의 감사 형평성을 위해 부당수령 금액의 규모, 명확한 소명자료 제시 여부 등을 통한 특별근무수당 과다수령의 고의성을 판단하여 처분요구를 하는 것이 바람직하다.

또한 ★ ★(주)에서는 2024년 4월부터 근태 전산화를 정식 도입하고 있는 만큼, 향후 근무내역에 대한 증빙자료 제출시 전산화된 근태기록을 활용하여 향후 동일한 사례가 반복되지 않도록 사전 내부통제 체계를 구축할 필요성이 있다.

6) 연장근로 출퇴근기록부를 말한다.

7) 특별근무가 발생한 전체기록을 보지 않고 특별근무한 날과 출퇴근기록부가 일치하지 않는 날에 한해서만 보는 것으로 동의서를 수정해 달라고 요청하였으며 후에는 동의서를 제출하지 않는 것으로 의사를 표시하였다

8) 「모·자회사 감사실시협약서」 제16조 및 ● ● 「감사기준시행세칙」 제10조의2에 따라 조치를 요구할 수 있음

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는

- ① 특별근무수당을 반복적으로 부당 수령한 관련자 42명에 대하여 [별표 2] “관련자 명단(징계)”를 참조하여 징계 조치하시고, **(문책)**
- ② 특별근무수당을 부당 수령한 관련자 53명에 대하여 [별표 3] “관련자 명단(경고)”를 참조하여 경고 조치하시고, **(경고)**
- ③ 특별근무수당을 부당 수령한 관련자 102명에 대하여 [별표 4] “관련자 명단(주의)”를 참조하여 주의 조치하시기 바랍니다. **(주의)**
- ④ ●●로부터 과다수령한 변동비 159,287,214원(특별근무수당)을 환급하시기 바랍니다. (세부내역 [별첨] “특별근무수당 부당 수령 내역” 참조) **(시정)**
- ⑤ 앞으로 동일사례가 반복되지 않도록 전산 근태기록 활용 등 내부통제 강화 방안을 마련하시기 바랍니다. **(권고)**

[별표 1] 관계기관 등 의견 및 검토결과

■국제공항지점 **관**은 변동비 청구 관련 별도 양식이 있고 내부적으로 출퇴근 기록부상 특별근무 기록은 의무가 아니기 때문에 출퇴근 기록부 작성이 미흡했으며, 행정인력이 부족하고 고연령대 직원이 많아 출퇴근 기록의 정확도가 떨어져 점검·관리가 어려웠으며 이번 감사를 계기로 전자 출퇴근 기록과 특별근무 전후 보고를 철저히 하여 근태를 관리하고 변동비 과다 청구를 방지하겠다는 의견을 제시하였다.

한편 ★★(주)는 야간작업 시 작업환경이 열악하고 익일 정상 근무를 위해 작업을 빨리 끝내고자 변동비 청구 내역상 근무 시작시간(22시) 이전(21시)에 근무를 시작하고 휴게시간을 최소화했다고 주장하였다.

위의 주장을 수용하여 작업 당일 팀 전반적으로 일찍 입실한 기록이 있는 경우, 변동비 청구 내역상 근무 시작시간이 아닌 입실한 시간을 시작시간으로 인정하였으며, 특별근무가 4시간 이상인 경우, 부여된 휴게시간만큼 차감하여 근무시간을 계산해야하나, 휴게시간은 반영하지 않았다.

그러나 퇴실·출차 기록을 확인한 결과, 변동비 청구 내역상 근무 종료시간 대비 일찍 퇴근하여 청구한 근무시간보다 적게 근무하였음에도 불구하고 실제 근무시간과 다르게 청구하여 시간외·야간 가산수당을 부당수령한 사실은 변함이 없다.

★★(주)는 일반구역에서 특별근무를 한 직원은 보호구역 출입기록이 없고, 입출차 기록도 없는 경우가 있어 소명이 어렵다고 주장하였다.

이러한 경우 일반구역에서의 팀단위 특별근무⁹⁾는 위의 주장을 고려하여 작업

당일 함께 근무한 직원의 보호구역 출입기록 등 객관적인 증빙자료를 기반으로 한 근무 시작·종료시간을 근무시간으로 인정하나, 보호구역에서의 특별근무 및 일반구역에서의 소수인원 특별근무¹⁰⁾인 경우 합리적으로 증명할 수 있는 자료가 없어 위 주장을 받아들이기 어렵다.

■■■국제공항지점 ㉠㉠팀은 ‘가’ 항과 관련하여 효율적인 연장근로 관리를 위해 별도로 연장근로출근부를 따로 기록하였을 뿐 특별근무시에 명확한 출퇴근시간을 기록하지 않은 것은 아니라는 의견을 제시하였다. ‘나’ 항과 관련하여 연장근로출근부는 공식적인 양식에 의해 정상적으로 기록되었는데 공항공사 감사실에서 일방적으로 배제하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 연장근로출근부는 ㉠㉠팀 일근자들이 별도로 만든 양식으로서 공식적인 양식이 아닌 점, 최초에 공사 감사실에서 출퇴근기록부를 요청하였을 때는 출퇴근기록부만 제출하고 특별근무내역을 확인하려는 의도파악 이후 연장근로출근부를 제출하였던 점, 전국지사에서 특별근무사실을 증빙하기 위해 보호구역 출입기록, 입출차내역을 직접 제공하거나 개인정보이용동의서를 제출하는 등 적극적으로 소명하였으나 ■■■공항지사 ㉠㉠팀은 소명할 수 있는 기회를 4번이나 제공하였음에도 명백한 증빙자료 제시없이 연장근로출근부의 정당성만 주장하며 감사를 지연시킨 점, 명확한 소명이 없을 경우 특별근무내역을 인정할 수 없다는 것을 사전에 지속적으로 공지한 점 등으로 미루어볼 때 위의 의견은 인정할 수 없다. 가장 명백하게 증빙할 수 있는 자료들은 제시하지 않은 채 연장근로출근부의 정당성을 요구하여 이를 인정하는 것은 감사 형평성에 맞지 않다고 판단된다.

9) 인도 연육교 고가도로 물청소, 국내선 일반 3층 대합실 바닥 세척 작업, 여객청사 3층 창틀 먼지제거 및 창문세척, 여객터미널 내 화장실 보수 작업, 고래 조형물 청소 작업 등

10) 태풍대비 비상근무, 이용승객 증가에 따른 추가 근무, 항공기 지연 도착에 의한 연장근무 등

■국제공항지점 ㄱㄱ팀은 특별근무는 공사 감독부서에서 정식으로 감독지시서를 받아 실시하는 작업이며 실제로 근무를 하였음에도 위험작업 투입인원만 소명이 되고 일반작업 인원은 인정되지 않는 것은 불합리하며, 2차레 작업 결과 보고, 사진 등 소명자료를 제출하였음에도 소명이 안되는 부분에 대해서는 설명이 필요하다는 의견을 제시하였다.

그러나 이번 감사는 감독지시서에 의해 ㄱㄱ팀에서 실시한 특별근무 결과보고서상의 근무시간과 출퇴근기록부상의 근무시간이 일치하지 않는 사항에 대해서 실제 근로 여부를 확인하기 위해 최초 소명 요청 시부터 보호구역 출입기록, 입출차내역 등 객관적인 증빙자료를 직접 제공하거나 개인정보이용동의서 제출을 요청하였으나 ㄱㄱ팀에서 이를 거부하며 자료를 제출하지 않았다.

따라서 2회에 걸쳐 소명한 자료 중 객관적인 증빙자료로 볼 수 있는 위험구역 내 작업계획서, 작업사진(작업시간 확인가능) 및 일부 근무자들이 제출한 차량 입출차기록을 기반으로 실제 근로내역을 확인하였고, 또한 명확한 소명이 없을 경우 특별근무내역을 인정할 수 없다는 것을 감사기간 중 지속적으로 공지한 점 등으로 미루어볼 때 위의 의견은 인정할 수 없다.

■국제공항지점 ㄷㄷ팀은 청사전력소가 L/S지역에 포함되어 있어 RFID 출입기록이 없는 지역에서 대부분 작업이 시행되고 있고, 제출한 사진 촬영일자와 결과보고서 일자가 상이한 이유는 감독지시서에 작업 종료 기간으로 지시되었기 때문이라는 의견을 제시하였다.

이러한 점들을 고려하여 출입기록 외에 작업일자에 촬영된 사진, 입출차기록,

결과보고서 등을 종합적으로 고려하여 판단하였으며, 특별근무수당이 근무시간 비례(발생주의)로 지급되는 변동비 항목인 만큼 정확한 일자와 정확한 시간을 통해 산정되고 지급받는 것이 마땅하므로 위 의견은 받아들일 수 없다.

■국제공항지점 ㉠㉠팀은 ‘가’ 항과 관련하여 출근부 양식에 특별근무일의 출퇴근기록을 전부 담기에는 공간적으로나 양식자체의 문제점으로 인하여 적합하지 않다는 의견을 제시하였다. ‘나’ 항과 관련하여 날씨 및 근무 강도 등에 따라서 팀장 권한으로 근무시간에 대한 보고를 유연하게 조정할 결과라는 의견을 제시하였다. 또한 직원들의 사기 저하 및 팀장에 대한 불신 등으로 향후 원활한 현장 운영에 상당한 어려움이 따를 것으로 예상된다는 의견을 제시하였다.

그러나 팀장 권한으로 특별근무시간을 유연하게 조정할 수는 있겠으나 조정된 시간으로 결과보고 하는 것이 원칙이며 실제로 특별근무가 발생하지 않은 시간에 근무하였다고 보고하고 실제 근무시간보다 많이 수령하는 행위는 허위근로에 해당되므로 위 의견은 받아들일 수 없다.

■국제공항지점 ㉡㉡팀은 감독부서에서 지시한 감독지시서를 증거자료로서 인정하지 않는 것에 대해 불합리하다는 의견을 제시하였다.

그러나 감독지시서는 사전에 예측되는 과업량을 정해놓은 사항으로 실제 근무 일자와 시간이 달라졌다면 발생한 시간에 맞게 결과보고를 해야함이 마땅하나 ㉡㉡팀에서 작성한 특별근무 결과보고서와 실제 특별근무시간이 불일치한 사항에 대하여 지적한 것으로 위 의견은 받아들일 수 없다.

[별표 2]

관련자 명단(징계)

연번	소속	직급	성명	초과(미소명) 수령액	동의서 제출여부	초과수령 (미소명)횟수	판단
1	라라	3급		4,121,374	o	90	징계
2	라라	3급		3,258,375	o	83	징계
3	라라	3급		2,921,189	o	72	징계
4	라라	3급		2,353,175	o	65	징계
5	라라	3급		2,116,611	o	65	징계
6	라라	3급		2,106,594	o	21	징계
7	라라	3급		2,054,843	o	73	징계
8	라라	3급		1,887,408	o	64	징계
9	라라	3급		1,863,058	o	61	징계
10	라라	3급		1,786,099	o	57	징계
11	라라	3급		1,686,490	o	59	징계
12	라라	3급		1,610,391	o	49	징계
13	라라	3급		1,519,062	o	53	징계
14	라라	3급		1,226,818	o	37	징계
15	라라	3급		1,184,199	o	34	징계
16	라라	3급		1,022,868	o	7	징계
17	라라	3급		1,022,862	x	10	징계
18	차차	3급		5,269,064	x	66	징계
19	차차	3급		4,773,622	x	65	징계
20	차차	3급		4,643,258	x	64	징계
21	차차	3급		4,624,087	x	64	징계
22	차차	3급		4,468,728	x	60	징계
23	차차	3급		4,355,690	x	62	징계
24	차차	3급		4,140,972	x	60	징계
25	차차	3급		3,755,386	x	61	징계
26	차차	3급		3,473,399	x	57	징계
27	차차	3급		3,055,397	x	51	징계
28	차차	3급		2,852,670	x	41	징계
29	차차	3급		2,687,157	x	45	징계
30	차차	3급		2,388,584	x	40	징계
31	차차	3급		2,388,584	x	40	징계
32	차차	3급		2,090,011	x	35	징계
33	차차	3급		1,353,531	x	23	징계
34	카카	3급		2,399,895	x	19	징계
35	카카	3급		1,257,634	x	21	징계
36	타타	3급		3,359,842	o	25	징계
37	타타	3급		3,358,791	o	25	징계
38	타타	3급		3,335,789	o	23	징계
39	타타	3급		2,998,375	o	21	징계
40	타타	3급		2,932,669	o	24	징계
41	타타	3급		2,713,715	o	21	징계
42	타타	3급		2,703,762	o	21	징계

[별표 3]

관련자 명단(경고)

연번	소속	직급	성명	초과(미소명) 수령액	동의서 제출여부	초과수령 (미소명)횟수	판단
1	라라	3급		980,234	o	37	경고
2	라라	3급		791,499	x	9	경고
3	라라	3급		779,321	x	8	경고
4	라라	3급		569,269	o	21	경고
5	라라	3급		532,737	o	22	경고
6	라라	3급		517,515	o	20	경고
7	라라	3급		484,032	o	10	경고
8	라라	3급		414,013	o	12	경고
9	라라	3급		395,745	o	17	경고
10	라라	3급		389,662	x	4	경고
11	라라	3급		386,615	o	10	경고
12	라라	3급		362,263	o	8	경고
13	라라	3급		356,173	o	10	경고
14	라라	3급		353,128	o	10	경고
15	라라	3급		331,823	o	10	경고
16	라라	3급		328,775	o	9	경고
17	라라	3급		301,377	o	9	경고
18	차차	3급		895,719	x	15	경고
19	차차	3급		895,719	x	15	경고
20	차차	3급		895,719	x	15	경고
21	차차	3급		597,146	x	10	경고
22	차차	3급		597,146	x	10	경고
23	카카	3급		995,250	x	15	경고
24	카카	3급		966,231	x	19	경고
25	카카	3급		902,360	x	16	경고
26	카카	3급		636,960	x	8	경고
27	카카	3급		583,880	x	8	경고
28	카카	3급		490,990	x	6	경고
29	카카	3급		477,720	x	6	경고
30	카카	3급		451,180	x	6	경고
31	카카	3급		398,100	x	7	경고
32	카카	3급		398,100	x	6	경고
33	카카	3급		331,750	x	6	경고
34	카카	3급		305,210	x	4	경고
35	타타	3급		736,485	x	8	경고
36	타타	3급		544,462	o	4	경고
37	타타	3급		437,910	x	6	경고
38	타타	3급		431,275	o	3	경고
39	타타	3급		431,275	x	3	경고
40	타타	3급		431,275	o	3	경고
41	타타	3급		391,465	o	3	경고
42	타타	3급		391,465	o	3	경고
43	타타	3급		391,465	o	3	경고
44	타타	3급		391,465	o	3	경고
45	타타	3급		381,512	o	3	경고
46	타타	3급		306,739	x	2	경고
47	파파	3급		490,989	x	11	경고
48	파파	3급		359,983	o	7	경고
49	파파	3급		352,751	o	8	경고
50	파파	3급		305,210	o	7	경고
51	해해	3급		651,813	o	13	경고
52	해해	3급		351,655	o	10	경고
53	해해	3급		311,845	o	8	경고

[별표 4]

관련자 명단(주의)

연번	소속	직급	성명	초과(미소명) 수령액	동의서 제출여부	초과수령 (미소명)횟수	판단
1	라라	3급		292,245	x	3	주의
2	라라	3급		280,434	o	2	주의
3	라라	3급		273,979	o	9	주의
4	라라	3급		264,847	o	9	주의
5	라라	3급		264,846	o	9	주의
6	라라	3급		261,804	o	5	주의
7	라라	3급		255,713	o	8	주의
8	라라	3급		246,579	o	9	주의
9	라라	3급		237,450	o	8	주의
10	라라	3급		234,404	o	8	주의
11	라라	3급		234,404	o	8	주의
12	라라	3급		222,229	o	8	주의
13	라라	3급		219,183	o	8	주의
14	라라	3급		207,008	o	8	주의
15	라라	3급		203,964	o	8	주의
16	라라	3급		203,962	o	9	주의
17	라라	3급		188,739	o	6	주의
18	라라	3급		182,653	o	7	주의
19	라라	3급		170,475	o	7	주의
20	라라	3급		152,212	o	6	주의
21	라라	3급		146,124	x	1	주의
22	라라	3급		143,079	o	5	주의
23	라라	3급		133,946	o	4	주의
24	라라	3급		133,945	o	6	주의
25	라라	3급		127,858	o	1	주의
26	라라	3급		127,858	o	1	주의
27	라라	3급		115,680	o	4	주의
28	라라	3급		97,415	x	1	주의
29	라라	3급		97,415	x	1	주의
30	라라	3급		73,062	o	4	주의
31	라라	3급		54,796	o	1	주의
32	라라	3급		54,795	o	2	주의
33	라라	3급		48,708	x	1	주의
34	라라	3급		48,708	x	1	주의
35	라라	3급		30,442	o	1	주의
36	라라	3급		24,353	x	1	주의
37	라라	3급		24,353	o	1	주의
38	라라	3급		24,353	x	1	주의
39	라라	3급		12,176	o	1	주의
40	라라	3급		12,176	x	1	주의
41	라라	3급		12,176	x	1	주의
42	라라	3급		12,176	x	1	주의
43	라라	3급		9,132	o	1	주의
44	라라	3급		3,044	o	1	주의
45	차차	3급		278,668	x	4	주의
46	차차	3급		92,890	x	1	주의
47	차차	3급		59,715	x	1	주의
48	카카	3급		230,055	o	4	주의
49	카카	3급		138,033	o	2	주의
50	카카	3급		106,160	x	1	주의
51	카카	3급		106,160	x	1	주의

연번	소속	직급	성명	초과(미소명) 수령액	동의서 제출여부	초과수령 (미소명)횟수	판단
52	타타	3급		298,575	x	2	주의
53	타타	3급		298,575	x	2	주의
54	타타	3급		298,575	x	2	주의
55	타타	3급		298,575	x	2	주의
56	타타	3급		298,575	x	2	주의
57	타타	3급		298,575	x	2	주의
58	타타	3급		298,575	x	2	주의
59	타타	3급		298,575	x	2	주의
60	타타	3급		285,305	o	2	주의
61	타타	3급		285,305	x	2	주의
62	타타	3급		285,305	x	2	주의
63	타타	3급		285,305	x	2	주의
64	타타	3급		285,305	x	2	주의
65	타타	3급		285,305	x	2	주의
66	타타	3급		285,305	x	2	주의
67	타타	3급		272,035	o	2	주의
68	타타	3급		272,035	x	2	주의
69	타타	3급		272,035	o	2	주의
70	타타	3급		265,400	x	2	주의
71	타타	3급		260,728	o	2	주의
72	타타	3급		172,510	x	2	주의
73	타타	3급		172,510	x	2	주의
74	타타	3급		172,510	x	2	주의
75	타타	3급		159,240	o	2	주의
76	타타	3급		132,700	x	2	주의
77	타타	3급		119,430	x	1	주의
78	파파	3급		225,590	x	2	주의
79	파파	3급		159,240	x	1	주의
80	파파	3급		142,652	o	3	주의
81	파파	3급		132,700	o	2	주의
82	파파	3급		132,700	o	2	주의
83	파파	3급		92,890	o	3	주의
84	파파	3급		92,890	o	3	주의
85	파파	3급		79,620	o	3	주의
86	파파	3급		79,620	o	2	주의
87	파파	3급		79,620	o	2	주의
88	파파	3급		66,350	o	2	주의
89	파파	3급		66,350	o	2	주의
90	파파	3급		61,348	o	1	주의
91	파파	3급		53,080	x	1	주의
92	해하	3급		295,256	o	7	주의
93	해하	3급		264,811	o	5	주의
94	해하	3급		237,721	o	3	주의
95	해하	3급		192,415	o	6	주의
96	해하	3급		176,371	o	5	주의
97	해하	3급		153,366	x	4	주의
98	해하	3급		130,361	x	4	주의
99	해하	3급		99,687	o	4	주의
100	해하	3급		66,350	o	2	주의
101	해하	3급		36,492	o	2	주의
102	해하	3급		29,857	x	2	주의

주 의 · 시 정 요 구

3

제 목 특별근무수당 부당 수령

관 계 기 관 ★★(주)

구 분 노무

내 용

1. 업무개요

★★(주)는 ●●(이하 “공사”라 한다)와 매년 계약을 체결하여 공항운영·시설관리 분야 위탁관리 업무를 수행하고 있으며, 과업 수행 시 발생하는 특별근무수당은 공사에 변동비로 청구하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

★★(주)의 과업내용 세부기준과 절차는 「일반과업내용서」와 「특수과업내용서」 등 계약 부속서류에서 정한 바를 따르고 있고, 「일반과업내용서」 제35조 및 제36조에 따르면 현장운영상 불가피한 추가근로로 인해 발생한 특별근무수당은 발생주의 원칙에 의해 집행하여야 한다.

따라서 근무시간 외 항공기 운항 및 과업수행 등 기타 불가피한 사유로 과업내용을 초과하여 근무한 것에 대한 연장·야간·휴일근무수당을 공사에 변동비로 청구할 수 있으며 관련 비용 청구 시에는 변동비 청구내역 및 감독부서 지시 공문 등의 제반 증빙자료를 첨부하여 제출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

★★(주) ▲▲국제공항지점.▽▽공항지점.▼▼공항지점.♣♣공항지점에서 청구·수령한 2023년 특별근무수당의 적정성을 확인하기 위해 감사기간 중 각 지점의 2023년 특별근무내역 전체와 출퇴근기록부상의 출퇴근시간을 대조하였다.

그 결과 지점별 일부 근무자들이 실제 근무한 시간보다 과다하게 특별근무수당을 청구¹¹⁾하고 이를 부당 수령한 사실을 다음과 같이 확인하였다.

가. ▲▲국제공항지점의 경우

★★(주) ▲▲국제공항지점의 일부 근무자들은 [별표 1] “▲▲국제공항지점 특별근무내역과 출퇴근기록부상의 출퇴근기록 불일치 내역”과 같이 동일한 특별근무 건에 대해 수당을 중복 청구하거나 병가나 공가 등 근무를 하지않고 허위로 수당을 청구¹²⁾하는 등 898,165원을 부당 수령하였다.

나. ▽▽공항지점의 경우

★★(주) ▽▽공항지점의 일부 근무자들은 [별표 2] “▽▽공항지점 특별근무내역과 출퇴근기록부상의 출퇴근기록 불일치 내역”과 같이 실제 근무내역과 다르게 근무시간을 조정¹³⁾하여 수당을 청구하는 등 168,322원을 부당 수령하였다.

11) 2023년 특별근무내역과 출퇴근기록부상의 출퇴근기록이 일치하지 않는 건에 대해 각 해당 지점에 소명을 요청하여 보호구역 출입기록 및 입출차내역 등 근무시간을 확인할 수 있는 객관적인 자료를 기반으로 확인한 결과 실제 근무시간보다 특별근무수당을 과다하게 청구한 것을 확인하였음

12) 특별근무수당을 청구한 일자의 출퇴근기록부에 병가로 기록되어 있었고 실제로도 근무하지 않았음

13) 실제 근무시간은 18:00~22:00이나 특별근무수당은 19:30~익일 0:00로 청구하였음

다. ▼▼공항지점의 경우

★★(주) ▼▼공항지점의 일부 근무자들은 [별표 3] “▼▼공항지점 특별근무 내역과 출퇴근기록부상의 출퇴근기록 불일치 내역”과 같이 실제 근무내역과 다르게 근무시간을 조정¹⁴⁾한 내역에 대해 수당을 청구하거나 객관적 증빙을 통해 본인의 근로를 증명하지 못하는 등 980,327원을 부당 수령하였다.

라. ♣♣공항지점의 경우

★★(주) ♣♣공항지점의 일부 근무자들은 [별표 4] “♣♣공항지점 특별근무 내역과 출퇴근기록부상의 출퇴근기록 불일치 내역”과 같이 실제 근무내역과 다르게 수당을 청구하여 237,753원을 부당 수령하였다.

관계기관 의견 ★★(주) ▲▲국제공항지점.▽▽공항지점.▼▼공항지점.♣♣공항지점에서는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는

- ① 특별근무수당을 과다하게 청구하여 부당 수령한 [별표 5] “특별근무수당 부당 수령 관련자 명세”와 같이 관련자 35명에 대하여 주의 조치하시고, (주의)
- ② ●●로부터 과다 수령한 변동비(특별근무수당) 2,284,567원을 환급하시기 바랍니다. (시정)

14) 특별근무내역 상 수당을 청구한 근무시간이 실제 근무한 시간과 일치하지 않음

[별표 1]

▲▲국제공항지점 특별근무내역과 출퇴근기록부상의 출퇴근기록 불일치 내역

연번	성명	분야	일자	특별근무 내역			출퇴근기록부상 기록		소명내역		정정		
				시작시간	종료시간	청구금액(원)	출근	퇴근	입차	출차	시작시간	종료시간	초과지급액(원)
1			02.09.	20:00	05:00	199,050	07:30	18:00	07:39	23:46	20:00	24:00	106,160
2			06.28.	19:00	04:00	199,050	08:00	18:00	18:30	23:59	19:00	24:00	86,255
3			06.28.	19:00	04:00	230,055	08:00	18:00	07:24	23:59	19:00	24:00	99,691
4			07.19.	22:00	02:30	27,398	16:30	02:30	-	-	-	-	0
5			07.19.	22:00	02:30	27,398	연번 4와 중복		중복지급 확인		-	-	27,398
6			07.19.	05:00	06:00	6,088	병가		병가		-	-	6,088
7			07.19.	22:00	02:30	27,398	16:30	02:30	-	-			0
8			07.19.	22:00	02:30	27,398	연번 7과 중복		중복지급 확인		-	-	27,398
9			07.19.	05:00	06:00	6,088	05:00	15:00	-	-	-	-	0
10			07.19.	05:00	06:00	6,088	연번 9와 중복		중복지급 확인		-	-	6,088
11			07.27.	22:00	02:30	27,398	병가		병가		-	-	27,398
12			12.13.	22:00	23:00	6,088	05:00	15:00	05:00~06:00을 오기		-	-	0
13			02.09.	20:00	04:00	172,510	09:00	18:00	08:01	23:59	20:00	00:00	79,620
14			05.22.	20:00	05:00	199,050	09:00	18:00	08:09	02:23	20:00	02:30	49,763
15			04.27.	20:00	05:00	230,055	공가		19:15	00:21	20:00	00:30	107,359
16			02.09.	20:00	04:00	199,381	07:30	18:00	07:41	익일18:20	-	-	0
17			02.09.	20:00	04:00	215,163	07:30	18:00	07:45	21:22	20:00	21:30	177,923
18			08.30.	21:00	01:00	99,525	08:00	18:30	31일 시행		-	-	0
19			03.10.	21:00	06:00	205,685	08:00	18:00	07:05	02:16	21:00	02:30	66,350
20			04.27.	21:00	01:00	115,027	07:30	18:00	07:47	00:02	21:00	00:00	30,674
21			08.30.	21:00	01:00	99,525	08:00	18:30	31일 시행		-	-	0
청구 계						2,325,418	초과지급 계						898,165

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

[별표 2]

▽▽공항지점 특별근무내역과 출퇴근기록부상의 출퇴근기록 불일치 내역

연번	성명	분야	일자	특별근무			출퇴근기록부 상 기록		소명내역					정정		
				시작	종료	청구금액 (원)	출근	퇴근	입차 시간	출차 시간	출입 기록	출입 기록	촬영 시각	시작	종료	초과지급액(원)
1			05.09.	20:00	0:30	111,193	08:15	18:00	08:06	23:32	-	-	-	20:00	23:30	19,171
2			07.25.	21:00	01:00	115,027	08:00	00:00	12:42	00:08	-	-	-	21:00	00:00	30,674
3			01.09.	18:00	23:00	96,207	기록없음		-	-	20:57	21:20	-	18:00	22:00	16,587
4			01.10.	18:00	23:00	96,207	기록없음		-	-	21:35	-	20:51	18:00	22:00	16,587
5 ¹⁾			03.20.	19:30	00:00	107,359	08:12	22:00	08:07	22:02	-	-	-	18:00	22:00	15,337
6 ²⁾			11.17.	19:00	23:00	86,255	08:40	18:00	-	-	20:35	01:28	-	20:00	1:30	△46,445
7			11.20.	20:00	23:00	66,350	기록없음		-	-	-	-	-	-	-	66,350
8			01.09.	18:00	23:00	111,193	기록없음		-	-	-	-	21:23	18:00	22:00	19,171
9			01.11.	21:00	00:00	84,353	기록없음		-	-	22:22	22:39	20:28	20:00	23:00	7,668
10			01.09.	18:00	23:00	96,207	기록없음		-	-	-	-	21:23	18:00	22:00	16,587
11			01.11.	21:00	00:00	72,985	기록없음		-	-	22:13	22:39	20:28	20:00	23:00	6,635
청구 계						1,043,336	초과 지급 계									168,322

주: 1. ●● 감독자 협의로 18:00부터 작업 시작하였다고 소명

2. ●● 감독자 협의(주 52시간 고려)로 2023. 11. 17. 20:00~(익일)1:28까지 근무하고, 양일(11. 17., 11. 20.)에 나누어 청구하였다고 소명

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

[별표 3]

▼▼공항지점 특별근무내역과 출퇴근기록부상의 출퇴근기록 불일치 내역

연번	성명	분야	일자	특별근무			출퇴근기록부상 기록		소명내역		정정		
				시작시간	종료시간	청구금액(원)	출근시간	퇴근시간	입차시간 (진입시간)	출차시간 (진출시간)	시작시간	종료시간	초과지급액(원)
1			07.05.	7:00	9:00	37,815	7:23	18:26	7:23	18:26	7:30	9:00	9,453
2			12.13.	18:00	20:30	47,268	8:30	18:00	8:37	20:13	18:00	20:00	9,453
3			04.14.	13:00	17:00	79,620	-	-	17:58	11:31	9:00	11:30	29,857
4			04.14.	13:00	17:00	79,620	-	-	17:56	11:32	9:00	11:30	29,857
5			09.13.	22:00	3:00	138,033	-	-	19:53	23:12	20:00	23:00	69,016
6			09.12.	22:00	1:00	79,620	8:50	18:00	-	-	-	-	79,620
7			10.04.	21:00	1:30	99,525	8:50	18:00	-	-	-	-	99,525
8			08.08.	21:00	4:00	165,875	8:45	18:00	19:30	3:00	20:00	3:00	26,540
9			09.12.	22:00	1:00	79,620	-	-	-	-	-	-	79,620
10			09.12.	22:00	1:00	79,620	-	-	-	-	-	-	79,620
11			09.12.	22:00	1:00	79,620	-	-	-	-	-	-	79,620
12			10.04.	21:00	1:30	99,525	-	-	-	-	-	-	99,525
13			10.04.	21:00	1:30	99,525	8:40	18:00	18:11	23:49	20:30	0:00	29,857
14			10.04.	21:00	1:30	99,525	8:30	18:00	-	-	-	-	99,525
15			10.04.	21:00	1:30	99,525	-	-	-	-	-	-	99,525
16			10.04.	21:00	1:30	99,525	-	-	19:51	23:49	20:30	0:00	29,857
17			10.04.	21:00	1:30	99,525	-	-	20:06	23:48	20:30	0:00	29,857
청구 계						1,563,386	초과지급 계						980,327

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

[별표 4]

♣♣공항지점 특별근무내역과 출퇴근기록부상의 출퇴근기록 불일치 내역

연번	성명	분야	일자	특별근무			출퇴근기록부상 기록		소명내역		정정		
				시작시간	종료시간	청구금액(원)	출근시간	퇴근시간	입차시간 (진입시간)	출차시간 (진출시간)	시작시간	종료시간	초과 지급액(원)
1			08.28.	07:00	09:00	39,810	08:01	18:01	-	-	08:00	09:00	19,905
2			04.27.	20:35	06:00	216,190	10:35	20:35	-	02:49	20:35	03:00	53,633
3			06.26.	20:35	03:00	147,628	10:20	20:35	-	02:08	20:35	02:00	11,611
4			11.29.	18:00	23:00	96,207	08:20	-	-	19:08	18:00	19:00	76,302
5			11.29.	18:00	23:00	96,207	08:43	-	-	19:07	18:00	19:00	76,302
청구 계						596,042	초과지급 계						237,753

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

[별표 5]

특별근무수당 부담 수령 관련자 명세

연번	소속	직급	성명	동의서 제출여부	초과수령 (미소명)횟수	초과지급액(원)
1	▲▲국제공항지점 라라	6급		x	1	27,398
2	▲▲국제공항지점 라라	6급		x	1	6,088
3	▲▲국제공항지점 라라	6급		x	3	33,486
4	▲▲국제공항지점 라라	5급		x	1	27,398
5	▲▲국제공항지점 아아팀	6급		o	1	66,350
6	▲▲국제공항지점 아아팀	3급		o	1	30,674
7	▲▲국제공항지점 차차팀	4급		o	2	192,415
8	▲▲국제공항지점 차차팀	3급		o	1	99,691
9	▲▲국제공항지점 타타팀	4급		o	1	129,383
10	▲▲국제공항지점 타타팀	3급		o	1	107,359
11	▲▲국제공항지점 타타팀 (현 ■■국제공항지점장)	1급		o	1	177,923
12	▽▽공항지점 차차팀	3급		o	1	15,337
13	▽▽공항지점 아아팀	6급		o	2	23,222
14	▽▽공항지점 타타팀	3급		o	2	49,845
15	▽▽공항지점 하하팀	5급		o	2	33,174
16	▽▽공항지점 하하팀	5급		o	2	19,905
17	▽▽공항지점 하하팀	3급		o	2	26,839
18	▼▼공항지점 운영팀	퇴사		o	2	18,906
19	▼▼공항지점 차차팀	6급		o	1	29,857
20	▼▼공항지점 차차팀	4급		o	1	29,857
21	▼▼공항지점 타타팀	6급		o	1	29,857
22	▼▼공항지점 타타팀	5급		x	2	179,145
23	▼▼공항지점 타타팀	5급		x	1	79,620
24	▼▼공항지점 타타팀	5급		x	1	79,620
25	▼▼공항지점 타타팀	5급		x	1	99,525
26	▼▼공항지점 타타팀	5급		o	1	29,857
27	▼▼공항지점 타타팀	5급		o	1	99,525
28	▼▼공항지점 타타팀	5급		x	1	99,525
29	▼▼공항지점 타타팀	4급		o	1	29,857
30	▼▼공항지점 타타팀	4급		x	2	106,160
31	▼▼공항지점 타타팀	3급		o	1	69,016
32	♣♣공항지점 아아팀	6급		x	1	19,905
33	♣♣공항지점 아아팀	5급		o	1	76,302
34	♣♣공항지점 아아팀	4급		o	2	65,244
35	♣♣공항지점 아아팀	4급		o	1	76,302

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

주 의 요 구 및 통 보

4

제 목 특별근무수당 관련 감독업무 소홀
관 계 부 서 □□공항
구 분 위탁관리
내 용

1. 업무개요

●●(이하 “공사”라 한다)는 ☆☆(주)와 매년 계약을 체결하여 공항운영·시설관리 업무를 위탁하고 있으며, 위탁관리 업무 수행 중 발생하는 특별근무수당은 공사에 변동비로 청구하고 공사는 이를 검토 및 승인하여 지급하고있다.

2. 관련법령 및 판단기준

☆☆(주)의 과업내용 세부기준과 절차는 「일반과업내용서」와 「특수과업내용서」 등 계약 부속서류에서 정한 바를 따르고 있고, 「일반과업내용서」 제35조 및 제36조에 따르면 현장운영상 불가피한 추가 근로로 인해 발생한 특별근무수당은 발생주의 원칙에 의해 집행하여야 한다.

따라서 근무시간 외 항공기 운항 및 과업수행 등 기타 불가피한 사유로 과업내용을 초과하여 근무한 것에 대한 연장·야간·휴일근무수당을 공사에 변동비로 청구할 수 있으며 관련 비용 청구 시에는 변동비 청구내역 및 감독부서 지시 공문

등의 제반 증빙자료를 첨부하여 제출하여야 한다.

한편 공사 「자회사 위탁관리 감독지침」 제7조 및 제16조에 따라 공사 위탁 관리 업무 감독자는 자회사가 제출하는 변동비 청구내역 및 제반 증빙자료를 포함한 기성부분 검사원을 검토하여 위탁관리 업무가 계약문서 내용대로 이행되는지 확인 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☆☆(주) □□운영·시설지점에서 청구·수령한 2023년 특별근무수당의 적정성을 확인하기 위해 감사기간 중 각 지점의 2023년 특별근무내역 전체와 출퇴근기록 부상의 출퇴근시간을 대조하였다.

그런데 일부 근무자들이 [별표] “2023년 □□운영·시설지점 특별근무내역과 실제 근무시간 불일치 내역”과 같이 실제 근무시간보다 과다하게 특별근무수당을 청구하였음에도 감독자는 이를 확인하지 못하고 승인하여 464,230원이 오지급 되었다.

관계부서 의견 □□공항에서는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① **○○실장**은 변동비 관련 자회사 위탁관리 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대해 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자] □□공항 dd단 **아아**시설부 4급 DD

□□공항 dd단 **카카**시설부 3급 EE

□□공항 ff단 항공**해해**부 3급 FF

② □□**공항장**은 잘못 지급한 특별근무수당이 환수될 수 있도록 조치하시고, 앞으로 변동비 등 기성검사 관련 위탁관리 감독업무 시 유사 사례가 재발하지 않도록 감독자를 대상으로 교육 등을 실시하여 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

[별표]

2023년 □□운영·시설지점 특별근무내역과 실제 근무시간 불일치 내역

연번	성명	분야	일자	특별근무			출퇴근기록부상 기록		소명내역		판단	정정		
				시작시간	종료시간	청구금액 (원)	출근시간	퇴근시간	입차시간 (진입시간)	출차시간 (진출시간)		시작시간	종료시간	초과 지급액 (원)
1			12.22.	23:30	24:00	13,586	14:00	23:30	13:32	23:24	오지급	-	-	13,586
2			10.6.	19:00	06:00	340,216	9:00	18:00	08:12	00:25	오지급	19:00	00:30	165,510
3			10.16.	19:00	06:00	193,187 ^{주)}	9:00	18:00	12:23	01:14	오지급	19:00	01:30	193,187
4			11.17.	21:00	05:00	266,647	9:00	18:00	09:00	02:03	오지급	21:00	02:00	91,947
청구 계						813,636	초과지급액							464,230

주: 8시간 대휴 사용으로 연장근로시간(4.67시간) 및 야간근로시간(7시간)을 적용한 특별근무수당 산출

자료: ☆☆주 제출자료 재구성

주 의 요 구 및 통 보

5

제 목 특별근무수당 관련 감독업무 소홀
관 계 부 서 ■■■공항, ▲▲공항, ▽▽공항, ▼▼공항, ♣♣공항
구 분 위탁관리
내 용

1. 업무개요

●●(이하 “공사”라 한다)는 ★★(주)와 매년 계약을 체결하여 공항운영·시설관리 업무를 위탁하고 있으며, 위탁관리 업무 수행 중 발생하는 특별근무수당은 공사에 변동비로 청구하고 공사는 이를 검토 및 승인하여 지급하고있다.

2. 관련법령 및 판단기준

★★(주)의 과업내용 세부기준과 절차는 「일반과업내용서」와 「특수과업내용서」 등 계약 부속서류에서 정한 바를 따르고 있고, 「일반과업내용서」 제35조 및 제36조에 따르면 현장운영상 불가피한 추가근로로 인해 발생한 특별근무수당은 발생주의 원칙에 의해 집행하여야 한다.

따라서 근무시간 외 항공기 운항 및 과업수행 등 기타 불가피한 사유로 과업내용을 초과하여 근무한 것에 대한 연장·야간·휴일근무수당을 공사에 변동비로 청구할 수 있으며 관련 비용 청구 시에는 변동비 청구내역 및 감독부서 지시 공문 등의 제반 증빙자료를 첨부하여 제출하여야 한다.

한편 「자회사 위탁관리 감독지침」 제7조 및 제16조에 따라 공사 위탁관리 업무 감독자는 자회사가 제출하는 변동비 청구내역 및 제반 증빙자료를 포함한 기성 부분 검사원을 검토하여 위탁관리 업무가 계약문서 내용대로 이행되는지 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

★★(주) ■■국제공항지점.▲▲국제공항지점.▽▽공항지점.▼▼공항지점.♣♣공항지점에서 청구·수령한 2023년 특별근무수당의 적정성을 확인하기 위해 각 지점의 2023년 특별근무내역 전체와 출퇴근기록부상의 출퇴근 시간을 대조하였다.

그 결과 지점별 일부 근무자들이 실제 근무한 시간보다 과다하게 특별근무수당을 청구¹⁵⁾하였음에도 감독자는 이를 확인하지 못하고 승인하여 다음과 같이 수당이 오지급되었다.

가. ■■공항의 경우

★★(주) ■■국제공항지점의 일부 근무자들이 [표]¹⁶⁾와 같이 실제 근무내역과 다르게 근무시간을 조정¹⁷⁾하여 수당을 청구하거나 객관적 증빙을 통해 본인의 근로를 증명하지 못하는 사항¹⁸⁾에 대해 수당을 청구하였음에도 감독자는 이를 확인하지 못하고 승인하여 159,287,214원이 오지급되었다.

15) 2023년 특별근무내역과 출퇴근기록부상의 출퇴근기록이 일치하지 않는 건에 대해 ★★(주) 각 해당 지점에 소명을 요청하여 보호구역출입기록 및 입출차내역 등 근무시간을 확인할 수 있는 객관적인 자료를 기반으로 확인한 결과 실제 근무시간보다 특별근무수당을 과다하게 청구한 것을 확인하였음

16) 세부내역은 [별첨] ‘2023년 ■■국제공항지점 특별근무내역 중 실제 근무시간 불일치 내역’ 참조

17) 특별근무내역 상 수당을 청구한 근무시간이 실제 근무한 시간과 일치하지 않음

18) 특별근무내역 상의 근무시간을 확인할 수 있도록 객관적인 증빙자료 등을 요청하였으나 적극적으로 소명하지 않았음

[표] 2023년 ■■국제공항지점 팀별 특별근무수당 과다 수령내역

연번	팀명	건수(건)	초과지급액(원)	비고
1	라라	1,314	48,180,497	미화, 카트
2	재차	905	60,632,862	-
3	캐카	155	11,175,668	-
4	태타	255	33,326,604	-
5	파파	72	2,973,583	-
6	해하	80	2,998,000	-
계		2,781	159,287,214	-

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

나. ▲▲공항의 경우

★★(주) ▲▲국제공항지점의 일부 근무자들이 [별표 1] “▲▲국제공항지점 특별근무내역과 출퇴근기록부상의 출퇴근기록 불일치 내역”과 같이 동일한 특별근무 건에 대해 수당을 중복 청구하거나 근무를 하지않고 허위로 수당을 청구¹⁹⁾하였음에도 감독자는 이를 확인하지 못하고 승인하여 898,165원이 오지급되었다.

다. ▽▽공항의 경우

★★(주) ▽▽공항지점의 일부 근무자들이 [별표 2] “▽▽공항지점 특별근무내역과 출퇴근기록부상의 출퇴근기록 불일치 내역”과 같이 실제 근무내역과 다르게 근무시간을 조정²⁰⁾하여 수당을 청구하였음에도 감독자는 이를 확인하지 못하고 승인하여 168,322원이 오지급되었다.

라. ▼▼공항의 경우

★★(주) ▼▼공항지점의 일부 근무자들이 [별표 3] “▼▼공항지점 특별근무내역과 출퇴근기록부상의 출퇴근기록 불일치 내역”과 같이 실제 근무내역과 다르게 근무시간을 조정²¹⁾한 내역에 대해 수당을 청구하거나 객관적 증빙을 통해 본인의

19) 특별근무수당을 청구한 일자의 출퇴근기록부에 병가로 기록되어 있었고 실제로도 근무하지 않았음

20) 실제 근무시간은 18:00~22:00이나 특별근무수당은 19:30~익일 0:00로 청구하였음

21) 특별근무내역 상 수당을 청구한 근무시간이 실제 근무한 시간과 일치하지 않음

근로를 증명하지 못하는 내역²²⁾ 등에 대해 수당을 청구하였음에도 감독자는 이를 확인하지 못하고 승인하여 980,327원이 오지급되었다.

마. ♣♣공항의 경우

★★(주) ♣♣공항지점의 일부 근무자들이 [별표 4] “♣♣공항지점 특별근무 내역과 출퇴근기록부상의 출퇴근기록 불일치 내역”과 같이 실제 근무내역과 다르게 수당을 청구하였음에도 감독자는 이를 확인하지 못하고 승인하여 237,753원이 오지급되었다.

관계부서 의견 ■■■·▲▲·▽▽·▼▼·♣♣공항은 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

- ① ○○실장은 변동비 관련 자회사 위탁관리 감독업무를 소홀히 한 [별표 5] “특별 근무수당 관련 감독업무 소홀 관련자 명세”와 같이 관련자 19명에 대하여 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)
- ② ■■■공항장·▲▲공항장·▽▽공항장·▼▼공항장·♣♣공항장은 잘못 지급된 특별 근무수당이 환수될 수 있도록 조치하시고, 앞으로 변동비 등 기성검사 관련 위탁 관리 감독업무 시 유사 사례가 재발하지 않도록 감독자를 대상으로 교육 등을 실시하여 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

22) 특별근무내역 상의 근무시간을 확인할 수 있도록 객관적인 증빙자료 등을 요청하였으나 적극적으로 소명하지 않았음

[별표 1]

▲▲국제공항지점 특별근무내역과 출퇴근기록부상의 출퇴근기록 불일치 내역

연번	성명	분야	일자	특별근무 내역			출퇴근기록부상 기록		소명내역		정정		
				시작시간	종료시간	청구금액(원)	출근	퇴근	입차	출차	시작시간	종료시간	초과지급액(원)
1			02.09.	20:00	05:00	199,050	07:30	18:00	07:39	23:46	20:00	24:00	106,160
2			06.28.	19:00	04:00	199,050	08:00	18:00	18:30	23:59	19:00	24:00	86,255
3			06.28.	19:00	04:00	230,055	08:00	18:00	07:24	23:59	19:00	24:00	99,691
4			07.19.	22:00	02:30	27,398	16:30	02:30	-	-			0
5			07.19.	22:00	02:30	27,398	연번 4와 중복		중복지급 확인		-	-	27,398
6			07.19.	05:00	06:00	6,088	병가		병가		-	-	6,088
7			07.19.	22:00	02:30	27,398	16:30	02:30	-	-	-	-	0
8			07.19.	22:00	02:30	27,398	연번 7과 중복		중복지급 확인		-	-	27,398
9			07.19.	05:00	06:00	6,088	05:00	15:00	-	-			0
10			07.19.	05:00	06:00	6,088	연번 9와 중복		중복지급 확인		-	-	6,088
11			07.27.	22:00	02:30	27,398	병가		병가		-	-	27,398
12			12.13.	22:00	23:00	6,088	05:00	15:00	05:00~06:00을 오기		-	-	0
13			02.09.	20:00	04:00	172,510	09:00	18:00	08:01	23:59	20:00	00:00	79,620
14			05.22.	20:00	05:00	199,050	09:00	18:00	08:09	02:23	20:00	02:30	49,763
15			04.27.	20:00	05:00	230,055	공가		19:15	00:21	20:00	00:30	107,359
16			02.09.	20:00	04:00	199,381	07:30	18:00	07:41	익일18:20	-	-	0
17			02.09.	20:00	04:00	215,163	07:30	18:00	07:45	21:22	20:00	21:30	177,923
18			08.30.	21:00	01:00	99,525	08:00	18:30	31일 시행		-	-	0
19			03.10.	21:00	06:00	205,685	08:00	18:00	07:05	02:16	21:00	02:30	66,350
20			04.27.	21:00	01:00	115,027	07:30	18:00	07:47	00:02	21:00	00:00	30,674
21			08.30.	21:00	01:00	99,525	08:00	18:30	31일 시행		-	-	0
청구 계						2,325,418	초과지급 계						898,165

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

[별표 2]

▽▽공항지점 특별근무내역과 출퇴근기록부상의 출퇴근기록 불일치 내역

연번	성명	분야	일자	특별근무			출퇴근기록부 상 기록		소명내역					정정		
				시작	종료	청구금액 (원)	출근	퇴근	입차 시간	출차 시간	출입 기록	출입 기록	촬영 시각	시작	종료	초과지급액(원)
1			05.09.	20:00	0:30	111,193	08:15	18:00	08:06	23:32	-	-	-	20:00	23:30	19,171
2			07.25.	21:00	01:00	115,027	08:00	00:00	12:42	00:08	-	-	-	21:00	00:00	30,674
3			01.09.	18:00	23:00	96,207	기록없음		-	-	20:57	21:20	-	18:00	22:00	16,587
4			01.10.	18:00	23:00	96,207	기록없음		-	-	21:35	-	20:51	18:00	22:00	16,587
5 ¹⁾			03.20.	19:30	00:00	107,359	08:12	22:00	08:07	22:02	-	-	-	18:00	22:00	15,337
6 ²⁾			11.17.	19:00	23:00	86,255	08:40	18:00	-	-	20:35	01:28	-	20:00	1:30	△46,445
7			11.20.	20:00	23:00	66,350	기록없음		-	-	-	-	-	-	-	66,350
8			01.09.	18:00	23:00	111,193	기록없음		-	-	-	-	21:23	18:00	22:00	19,171
9			01.11.	21:00	00:00	84,353	기록없음		-	-	22:22	22:39	20:28	20:00	23:00	7,668
10			01.09.	18:00	23:00	96,207	기록없음		-	-	-	-	21:23	18:00	22:00	16,587
11			01.11.	21:00	00:00	72,985	기록없음		-	-	22:13	22:39	20:28	20:00	23:00	6,635
청구 계						1,043,336	초과 지급 계									168,322

주: 1. ●● 감독자 협의로 18:00부터 작업 시작하였다고 소명

2. ●● 감독자 협의(주 52시간 고려)로 2023. 11. 17. 20:00~(익일)1:28까지 근무하고, 양일(11. 17., 11.20.)에 나누어 청구하였다고 소명

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

[별표 3]

▼▼공항지점 특별근무내역과 출퇴근기록부상의 출퇴근기록 불일치 내역

연번	성명	분야	일자	특별근무			출퇴근기록부상 기록		소명내역		정정		
				시작시간	종료시간	청구금액(원)	출근시간	퇴근시간	입차시간 (진입시간)	출차시간 (진출시간)	시작시간	종료시간	초과지급액(원)
1			7.5.	7:00	9:00	37,815	7:23	18:26	7:23	18:26	7:30	9:00	9,453
2			12.13.	18:00	20:30	47,268	8:30	18:00	8:37	20:13	18:00	20:00	9,453
3			4.14.	13:00	17:00	79,620	-	-	17:58	11:31	9:00	11:30	29,857
4			4.14.	13:00	17:00	79,620	-	-	17:56	11:32	9:00	11:30	29,857
5			9.13.	22:00	3:00	138,033	-	-	19:53	23:12	20:00	23:00	69,016
6			9.12.	22:00	1:00	79,620	8:50	18:00	-	-	-	-	79,620
7			10.4.	21:00	1:30	99,525	8:50	18:00	-	-	-	-	99,525
8			8.8.	21:00	4:00	165,875	8:45	18:00	19:30	3:00	20:00	3:00	26,540
9			9.12.	22:00	1:00	79,620	-	-	-	-	-	-	79,620
10			9.12.	22:00	1:00	79,620	-	-	-	-	-	-	79,620
11			9.12.	22:00	1:00	79,620	-	-	-	-	-	-	79,620
12			10.4.	21:00	1:30	99,525	-	-	-	-	-	-	99,525
13			10.4.	21:00	1:30	99,525	8:40	18:00	18:11	23:49	20:30	0:00	29,857
14			10.4.	21:00	1:30	99,525	8:30	18:00	-	-	-	-	99,525
15			10.4.	21:00	1:30	99,525	-	-	-	-	-	-	99,525
16			10.4.	21:00	1:30	99,525	-	-	19:51	23:49	20:30	0:00	29,857
17			10.4.	21:00	1:30	99,525	-	-	20:06	23:48	20:30	0:00	29,857
청구 계						1,563,386	초과지급 계						980,327

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

[별표 4]

♣♣공항지점 특별근무내역과 출퇴근기록부상의 출퇴근기록 불일치 내역

연번	성명	분야	일자	특별근무			출퇴근기록부상 기록		소명내역		정정		
				시작시간	종료시간	청구금액(원)	출근시간	퇴근시간	입차시간 (진입시간)	출차시간 (진출시간)	시작시간	종료시간	초과 지급액(원)
1			8.28.	07:00	09:00	39,810	08:01	18:01	-	-	08:00	09:00	19,905
2			4.27.	20:35	06:00	216,190	10:35	20:35	-	02:49	20:35	03:00	53,633
3			6.26.	20:35	03:00	147,628	10:20	20:35	-	02:08	20:35	02:00	11,611
4			11.29.	18:00	23:00	96,207	08:20	-	-	19:08	18:00	19:00	76,302
5			11.29.	18:00	23:00	96,207	08:43	-	-	19:07	18:00	19:00	76,302
청구 계						596,042	초과지급 계						237,753

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

[별표 5]

특별근무수당 관련 감독업무 소홀 관련자 명세

연번	소속	직급	성명	비고
1	■■공항 ee단 [?]부	5급		특별근무수당 관련 감독업무 소홀
2	■■공항 dd단 [재]시설부	5급		"
3	■■공항 dd단 [재]시설부	4급		"
4	■■공항 dd단 [태]시설부	4급		"
5	■■공항 dd단 [태]시설부	3급		"
6	■■공항 dd단 항행[해]부	3급		"
7	▲▲공항 ee부	5급		"
8	▲▲공항 dd부	3급		"
9	▲▲공항 dd부	3급		"
10	▲▲공항 dd부	3급		"
11	▽▽공항 dd부	4급		"
12	▽▽공항 dd부	4급		"
13	▽▽공항 dd부	4급		"
14	▼▼공항 ee부	4급		"
15	▼▼공항 dd부	4급		"
16	▼▼공항 dd부	3급		"
17	♣♣공항 dd부	3급		"
18	♣♣공항 dd부	3급		"
19	♣♣공항 dd부	3급		"

자료: ●● 제출자료 재구성

시 정 요 구

6

제 목 특별근무수당 청구 및 수령 부적정

관 계 기 관 ★★(주)

구 분 노무

내 용

1. 업무개요

★★(주)는 ●●와 위탁 계약을 통해 영남·호남권역 공항운영 및 시설관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하고 있으며, 위탁관리업무 과업내용의 세부기준과 절차를 「일반과업내용서」와 「특수과업내용서」에 정하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「일반과업내용서」 제35조에 따라 변동비(특별근무수당, 대체근로수당, 별도정원 운영비)는 발생주의에 의한 집행을 원칙으로 하며 ★★(주)는 변동비 청구 시에 실제 지출한 비용에 대한 증빙을 제출하여야 한다.

이때 특별근무수당은 공항의 재난, 재해, 항공기 사고, 항공보안등급 강화 운영, 제설작업, 항공기 회항 또는 지연, 근무시간외 항공기 운항 및 과업수행, 기타 불가피한 사유로 과업내용을 초과하여 근로한 연장, 야간, 휴일 근로수당을 대상으로 하며 ★★(주)는 감독부서 지시 공문(이하 “감독지시서”라 한다.)과 감독부서 장의 확인을 받은 자회사 실적보고 문서를 제출하여야 하고, 공항의 재난 및 재해, 항공기 사고, 항

공기 회항 또는 지연 등으로 인해 긴급하게 먼저 시행한 경우에 한해, 사후 실적보고 등을 제출하여 변동비를 지급받을 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 자회사 특별근무수당 청구 및 집행 내역을 확인한 결과, ★★(주) ■■■국제공항지점은 특별근무수당 지급 기준에 부합하지 않고, 감독지시서 및 실적보고 문서 등 청구요건을 갖추지 않은 아래 [표]의 자회사 자체 회의 참석건에 대해 변동비를 청구하여 지급받았다.

[표] 2023년 특별근무수당 지급기준 미해당 내역

연번	사번	성명	분야	내용	금액(원)	비고
1	-	ww	FF	산업안전보건회의 참석	46,011	
2	-	ww		2분기 산업안전보건협의회 참석	46,011	
합계					92,022	

자료 : ★★(주) 변동비 제출자료 재구성

관계기관 의견 ★★(주)는 감사 결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는 변동비 청구대상이 아닌 건에 대하여 ●●로부터 지급받은 변동비(특별근무수당) 92,022원을 환급하시기 바라며, 소속 직원에 대한 교육 실시를 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (시정)

주 의 요 구 및 통 보

7

제 목 특별근무수당 승인 부적정

관 계 부 서 ■■■공항

구 분 위탁관리

내 용

1. 업무개요

■■■공항은 영남 및 호남권역 공항운영 및 시설관리 분야 현장서비스 위탁 관리 업무를 수행하는 ★★(주) ■■■국제공항 지점(이하 “자회사”라 한다)의 인원, 계약, 평가 등을 운영하고 과업이행을 감독하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「일반과업내용서」 제35조에 따라 변동비는 발생주의에 의한 집행을 원칙으로 하며, 감독자는 실제 지출한 비용에 대한 증빙을 제출받아 기성 검사 시 제반 사용 내역을 확인 후 정산하여야 한다.

이때 특별근무수당의 경우에는 공항의 재난, 재해, 항공기 사고, 항공보안등급 강화 운영, 제설작업, 항공기 회항 또는 지연, 근무시간외 항공기 운항 및 과업수행, 기타 불가피한 사유로 과업내용을 초과하여 근로한 연장, 야간, 휴일 근로수당을 대상으로 하며 자회사가 특별근무수당 청구 시에 감독자는 감독부서 지시 공문(이하 “감독지시서”라 한다.)과 감독부서 장의 확인을 받은 자회사 실적보고 문서를 제출

받아야 하고 공항의 재난 및 재해, 항공기 사고, 항공기 회항 또는 지연 등으로 인해 긴급하게 선 시행한 경우에 한해, 사후 실적보고 등을 제출받아 변동비를 지급할 수 있다.

또한 감독자는 「자회사 위탁관리 감독지침」(2022. 1. 19. 개정 시행 이후의 것) 제7조(감독자의 의무)에 따라 해당 위탁관리 업무가 계약문서의 내용대로 이행되는지를 확인해야 하며, 같은 지침 제11조(과업 수행)에 따라 과업내용서, 산출내역서, 과업수행계획서 등과 일치하게 과업이 수행되는지를 확인하고 적정하지 못하다고 인정되는 경우 필요한 조치를 하여야 하며 제16조(위탁관리업무 관련 서류검토·보고)에 따라 자회사가 제출하는 기성부분 감사원(변동비 관련 제반 증빙서류 포함)을 검토하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 자회사 특별근무수당 청구 및 집행 내역을 확인한 결과, ㄱㄱ부 ㉠ ㉡ 분야 감독자는 특별근무수당 지급 기준에 부합하지 않는 [표]의 자회사 자체 회의 참석건에 대해 변동비가 청구되었는데도 기성검사단계에서 이를 확인하지 않았고, 변동비 청구 요건인 감독지시서가 없었음에도 인지하지 못하고 승인하여 해당건에 대한 변동비가 지급되었다.

[표] 2023년 특별근무수당 오지급 내역

연번	사번	성명	분야	내용	금액(원)	비고
1	-	ww	☐☐	산업안전보건회의 참석	46,011	
2	-	ww		2분기 산업안전보건 협의회 참석	46,011	
합계					92,022	

자료 : ★★(주) 변동비 제출자료 재구성

관계부서 의견 ■■공항은 감사 결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① ○○실장은 변동비 관련 자회사 위탁관리 감독업무를 소홀히 한 관련자를 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자] ■■공항 dd단 ㄱㄱ부 3급 xx

② ■■공항장은 잘못 지급된 특별근무수당이 환수될 수 있도록 조치하시고, 앞으로 변동비 등 기성검사 관련 위탁관리 감독업무 시 유사 사례가 재발하지 않도록 감독자를 대상으로 교육 등을 실시하여 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

시 정 요 구

8

제 목 고정비 항목의 변동비 이중 청구

관 계 기 관 ★★(주)

구 분 노무

내 용

1. 업무개요

★★(주)는 ●●와 위탁 계약을 통해 영남·호남권역 공항운영 및 시설관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

인력투입 및 대가지급과 관련한 기준에 대해서는 POST 운영조사서²³⁾, 산출내역서²⁴⁾ 등의 계약문서에 정하고 있고, 해당 세부 절차에 대해서는 「일반과업내용서」에 정하고 있으며 ★★(주)는 계약문서를 기준으로 업무를 처리해야 한다.

POST 운영조사서의 경우 POST별로 고정적인 인력 투입이 필요한 사항과 변동적 투입이 발생할 수 있는 사항에 대해서 구분하여 작성되었고, 그에 따라 산출내역서 상에 고정비와 변동비로 반영되었다.

23) 일반과업내용서 제2조 제9항에서 POST 운영조사서는 현장별, 직종별, 시간대별 POST운영내용(운영시간, 인력 투입 등)을 공사와 자회사간 상호 협의하여 약정한 것이라고 정하고 있음

24) 용역계약일반조건 제4조에서 산출내역서는 이 조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급 시에 적용할 기준으로서 계약문서의 효력을 갖는다고 정하고 있음

이때 변동비의 경우는 「일반과업내용서」 제35조에 따라 발생주의 원칙에 의한 집행을 하여야 하며, ★★(주)가 실제 지출한 비용에 대한 증빙을 제출하여 지급 받도록 하고 있다.

따라서 ★★(주)는 기성금 청구 시 고정비와 변동비를 구분하여 청구하여야 하고, 상호 간 중복되거나 지급 대상이 아닌 건에 대해 청구하는 일이 없도록 주의해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 특별근무수당 청구 및 집행 내역을 확인한 결과, ★★(주) ○○국제공항지점과 ◇◇공항지점은 [별표]와 같이 2023년 계약서 내 POST 운영조사서와 산출내역서 상 고정비로 설계되어 계약금액에 이미 반영되어 있었던 정전작업 관련 수당에 대해 변동비로 청구하여 이중 지급받았다.

관계기관 의견 및 검토결과 ★★(주) ○○국제공항지점에서는 본사 담당자의 요청으로 감독지시서를 받아 본사에 제출하였고 본사에서 변동비 청구 등 일련의 과정을 처리하였으며 실제 근로한 당사자에게는 수당이 이중 지급되지 않았다는 의견을 제시하였고, ◇◇공항지점은 의견을 제시하지 않았다.²⁵⁾

통상적으로 변동비에 발부되는 감독지시서가 본 건에도 발부²⁶⁾되어, 본사에서 변동비로 착각하여 청구한 점, 실제 근로한 당사자에게는 수당이 이중 지급

25) ◇◇공항의 경우 기존 총 12명의 이중청구 현황에서 4명은 교대근무자의 수당으로 일근자의 정전작업 비용은 고정비에 반영되어 있지만 교대근무자의 비용은 반영되어 있지 않으므로 이중청구가 아니라고 의견을 제시하여 확인 후 해당 내역을 제외함

26) 감독지시서는 업무를 위탁함에 있어 어떤 경우든 발부될 수 있으나, 변동비 집행에 있어서는 감독지시서가 의무사항으로 통상적으로 변동비 집행 시 감독지시서가 많이 발부됨

되지 않은 점 등을 고려하여 개인의 고의성 등은 확인할 수 없어 관련자에게는 처분요구하지 않고 ★★(주)가 변동비로 받은 금액에 대해서만 시정²⁷⁾요구하기로 한다.

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는 ●●로부터 이중지급받은 변동비(특별근무수당) 7,770,065원을 환급하시기 바라며, 소속 직원에 대한 교육 실시를 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (시정)

27) 실제 근무자들이 이중 지급받은 것이 아니므로 근무자들이 아닌 ★★에서 해당 금액을 환급하여야 함

[별표] 고정비로 설계된 항목의 변동비 이중 청구 내역

1) 2023년도 ●●공항 전기설비 정밀안전진단 관련 정전작업 변동비 청구 내역

연번	사번	성명	분야	일자	시작 시간	종료 시간	통상시급(원)	연장근로	야간근로	금액(원)
1				2023.05.23.	21:00	6:00	16,551	8.00	7.00	256,540
2				"	21:00	6:00	15,337	8.00	7.00	237,723
3				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
4				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
5				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
6				"	21:00	6:00	15,337	8.00	7.00	237,723
7				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
8				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
9				"	21:00	6:00	15,337	8.00	7.00	237,723
10				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
11				"	21:00	6:00	15,337	8.00	7.00	237,723
12				"	21:00	6:00	15,337	8.00	7.00	237,723
13				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
14				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
15				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
16				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
17				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
18				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
19				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
20				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
21				"	21:00	6:00	15,337	8.00	7.00	237,723
22				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
23				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
24				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
25				"	0:00	4:30	13,270	3.50	3.50	92,890
26				"	0:00	4:30	13,270	3.50	3.50	92,890
27				"	0:00	4:30	13,270	3.50	3.50	92,890
28				"	0:00	4:30	13,270	3.50	3.50	92,890
29				"	0:00	4:30	13,270	3.50	3.50	92,890
30				"	0:00	4:30	15,337	3.50	3.50	107,359
31				"	0:00	4:30	13,270	3.50	3.50	92,890
32				"	0:00	4:30	13,270	3.50	3.50	92,890
33				"	0:00	4:30	13,270	3.50	3.50	92,890
34				"	0:00	4:30	13,270	3.50	3.50	92,890
35				"	0:00	4:30	13,270	3.50	3.50	92,890
36				"	0:00	4:30	13,270	3.50	3.50	92,890
계										6,308,672

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

2) 2023년도 ◇◇공항 상·하반기 정전작업 관련 변동비 청구 내역

연번	사번	성명	분야	일자	시작 시간	종료 시간	통상시급(원)	연장근로	야간근로	금액(원)
1				2023.05.03.	19:00	3:00	15,337	7.50	4.50	207,049
2				"	19:00	3:00	13,270	7.50	4.50	179,145
3				"	19:00	3:00	13,270	7.50	4.50	179,144
4				"	19:00	3:00	13,270	7.50	4.50	179,144
5				2023.10.01.	19:30	3:00	15,337	7.00	5.00	199,381
6				"	19:30	3:00	13,270	7.00	5.00	172,510
7				"	19:30	3:00	13,270	7.00	5.00	172,510
8				"	19:30	3:00	13,270	7.00	5.00	172,510
계										1,461,393

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

주 의 요 구 및 통 보

9

제 목 고정비로 설계된 내역의 변동비 이중 지급
관 계 부 서 ○○○공항, ◇◇공항
구 분 위탁관리
내 용

1. 업무개요

○○공항과 ◇◇공항은 영남과 호남권역의 공항운영 및 시설관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하는 ★★(주) ○○국제공항지점, ◇◇공항지점(이하 “자회사”라 한다)의 인원, 계약, 평가 등을 관리·운영하고 과업이행을 감독한다.

2. 관계법령 및 판단기준

「자회사 위탁관리 계약 및 운영예규」 제5조 및 제7조에 따라 감독부서는 자회사 위탁관리 계약 시행 계획 및 시행 결의에 대한 주관부서의 업무를 지원하여 원가 계산서를 작성한다. 같은 예규 제15조에서는 위탁관리 원가는 고정비와 변동비로 구성하고 고정비는 노무비, 경비, 일반관리비, 이윤 등으로 구분하여 작성하며, 위탁 현장 운영현황, 산정기준 등을 면밀히 검토하여 작성하여야 하고 변동비는 고정비 외에 공항운영상 위탁관리 업무수행을 위해 추가로 필요하다고 인정되는 항목에 대하여 반영하도록 하고 있다.

또한 예규 제18조 및 19조에 따르면 변동비는 연간 집행실적을 기반으로 작성

하며 특별근무수당, 대체근로수당, 별도정원 운영비로 구성되고, 특별근무수당은 공항의 재난, 재해, 항공기 사고, 항공보안등급 강화 운영, 제설작업, 항공기 회항 또는 지연, 근무시간외 항공기 운항 및 과업수행, 기타 불가피한 사유로 과업내용을 초과하여 근로한 연장, 야간, 휴일 근로수당을 대상으로 하고, 실제 지출한 비용에 대한 추가 증빙을 통해 지급하도록 하고 있다.

한편 감독자는 「자회사 위탁관리 감독지침」(2022. 1. 19. 개정 시행 이후의 것) 제7조에 따라 해당 위탁관리 업무가 계약문서의 내용대로 이행되는지를 확인해야 하며, 같은 지침 제11조에 따라 과업내용서, 산출내역서, 과업수행계획서 등과 일치하게 과업이 수행되는지를 확인하고 적정하지 못하다고 인정되는 경우 필요한 조치를 하여야 하며 제16조에 따라 자회사가 제출하는 기성부분 감사원(변동비 관련 제반 증빙서류 포함)을 검토하여야 한다. 특히 변동비의 경우는 인정 기준에 따라 별도로 지급하고 있으므로 대상이 아닌 건에 비용집행이 이루어지지 않도록 각별히 유의해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공항별 2023년 변동비 중 특별근무내역을 확인한 결과, [별표]와 같이 2023년 계약서 내 산출내역서와 POST 운영조사서 상 고정비로 설계되어 계약금액에 이미 반영되어 있었던 “전기설비 정밀안전진단” 과업 관련 정전작업 수당에 대해 변동비로 이중 청구되었는데도 ●●공항과 ◆◆공항은 기성검사단계에서 이를 확인하지 않고 승인하여, 해당건에 대한 변동비가 각각 6,308,672원, 1,461,393원이 지급되었다.

관계부서 의견 ●●공항과 ◆◆공항에서는 감사결과에 이견을 제시하지 않았
다.

조치할 사항

① **○○실장**은 변동비 관련 자회사 위탁관리 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대해 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자] ●●공항 dd단 타타시설부 3급 cc

◆◆공항 4급 bb

(현 ♣♣공항 dd부)

② ●●공항장과 ◆◆공항장은 이중 지급된 변동비가 환수될 수 있도록 조치하시고, 앞으로 변동비 등 기성검사 관련 위탁관리 감독업무 시 유사 사례가 재발하지 않도록 감독자를 대상으로 교육 등을 실시하여 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

[별표] 고정비로 설계된 항목의 변동비 이중 청구 내역

1) 2023년도 ●●공항 전기설비 정밀안전진단 관련 정전작업 변동비 청구 내역

연번	사번	성명	분야	일자	시작 시간	종료 시간	통상시급(원)	연장근로	야간근로	금액(원)
1				2023.05.23.	21:00	6:00	16,551	8.00	7.00	256,540
2				"	21:00	6:00	15,337	8.00	7.00	237,723
3				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
4				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
5				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
6				"	21:00	6:00	15,337	8.00	7.00	237,723
7				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
8				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
9				"	21:00	6:00	15,337	8.00	7.00	237,723
10				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
11				"	21:00	6:00	15,337	8.00	7.00	237,723
12				"	21:00	6:00	15,337	8.00	7.00	237,723
13				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
14				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
15				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
16				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
17				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
18				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
19				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
20				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
21				"	21:00	6:00	15,337	8.00	7.00	237,723
22				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
23				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
24				"	21:00	6:00	13,270	8.00	7.00	205,685
25				"	0:00	4:30	13,270	3.50	3.50	92,890
26				"	0:00	4:30	13,270	3.50	3.50	92,890
27				"	0:00	4:30	13,270	3.50	3.50	92,890
28				"	0:00	4:30	13,270	3.50	3.50	92,890
29				"	0:00	4:30	13,270	3.50	3.50	92,890
30				"	0:00	4:30	15,337	3.50	3.50	107,359
31				"	0:00	4:30	13,270	3.50	3.50	92,890
32				"	0:00	4:30	13,270	3.50	3.50	92,890
33				"	0:00	4:30	13,270	3.50	3.50	92,890
34				"	0:00	4:30	13,270	3.50	3.50	92,890
35				"	0:00	4:30	13,270	3.50	3.50	92,890
36				"	0:00	4:30	13,270	3.50	3.50	92,890
계										6,308,672

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

2) 2023년도 ◇◇공항 상·하반기 정전작업 관련 변동비 청구 내역

연번	사번	성명	분야	일자	시작 시간	종료 시간	통상시급(원)	연장근로	야간근로	금액(원)
1				2023.05.03.	19:00	3:00	15,337	7.50	4.50	207,049
2				"	19:00	3:00	13,270	7.50	4.50	179,145
3				"	19:00	3:00	13,270	7.50	4.50	179,144
4				"	19:00	3:00	13,270	7.50	4.50	179,144
5				2023.10.01.	19:30	3:00	15,337	7.00	5.00	199,381
6				"	19:30	3:00	13,270	7.00	5.00	172,510
7				"	19:30	3:00	13,270	7.00	5.00	172,510
8				"	19:30	3:00	13,270	7.00	5.00	172,510
계										1,461,393

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

주 의 · 시 정 요 구

10

제 목 대체근무수당 청구 및 수령 부적정

관 계 기 관 ☆☆(주)

구 분 노무

내 용

1. 업무개요

☆☆(주)는 ●●(이하 “공사”라 한다)와 매년 계약을 체결하여 공항운영·시설관리분야 위탁관리 업무를 수행하고 있으며 과업 수행 시 발생하는 특별·대체근무수당은 공사에 변동비를 청구하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

☆☆(주)의 과업내용 세부기준과 절차는 「일반과업내용서」와 「특수과업내용서」 등 계약 부속서류에서 정한 바를 따르고 있고, 「일반과업내용서」 제35조 및 제36조에 따르면 현장운영상 불가피한 대체근로로 발생한 대체근무수당과 같은 변동비는 발생주의 원칙에 의해 집행하는 것을 원칙으로 한다.

따라서 ☆☆(주)는 [표 1]과 같이 교육, 휴가, 공가 등 변동비 지급기준에 해당하는 사유로 발생하는 대체근로에 대해 공사에 수당을 청구할 수 있으며 수당 청구 시 변동비 청구내역 및 제반 증빙서류를 첨부하여 제출하도록 하고 있다.

[표 1] 변동비(대체근무) 지급기준

구 분		비 고
교 육	법정교육	-
휴 가	경조사 휴가	-
	60일 이내 출산전후휴가	둘 이상의 자녀를 임신한 경우 75일 적용
공 가	예비군	-
	민방위	-
병 가	업무상 부상(재해)으로 인한 병가	산재 승인으로 급여가 지급되는 경우 및 감독자가 대체인력 투입이 불필요하다고 인정하는 경우 제외
노조활동	「노동조합 및 노동관계조정법」에 따른 근로시간 면제	법정 한도 시간 내 인정

자료: 「2024년 자회사 위탁관리 과업내용서」 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆☆(주) □□운영지점은 [표 2]와 같이 지급기준에 부합하지 않는 자체 시행 해외연수프로그램²⁸⁾에 참가한 직원의 법정근로시간(주 52시간) 초과 방지를 위한 대체근로에 대해 변동비를 청구하였고 이로 인해 417,251원이 오지급되었다.

[표 2] 2023년 □□운영지점 변동비 청구내역 중 지급기준 미해당 내역

(단위: 원)

연번	소속	원근무자	대체근무 발생일	발생사유	대체 근무자	청구금액	비고
1	대대관리	ㄷㄷ	2023.10.28.	법정근로시간(주 52시간) 초과로 인한 대체근로 투입	ㄹㄹ	94,359	-
2	대대관리	ㄱㄱ	2023.10.28.	"	ㅅㅅ	161,134	-
3	대대관리	ㄱㄱ	2023.10.29.	"	ㅇㅇ	161,758	-
계						417,251	-

자료: ☆☆(주) 제출자료 재구성

관계기관 의견 ☆☆(주)는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

28) ∞∞팀-1086(2023. 8. 25.) “2023년도 해외연수 프로그램 운영 계획보고”

조치할 사항 ☆☆(주) 대표이사는

① 관련 업무를 소홀히 한 관련자에 대해 주의 조치하시고, (주의)

[관련자] ××본부 ΦΦ실 μμ팀 5급 gg

② 변동비 지급기준에 해당하지 않음에도 청구하여 수령한 417,251원을 한국공항공사로 환급하시고, 앞으로 유사 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (시정)

주 의 · 시 정 요 구 및 통 보

11

제 목 대체근무수당 청구 및 수령 부적정

관 계 기 관 ○○(주)

구 분 노무

내 용

1. 업무개요

○○(주)은 ●●(이하 “공사”라 한다)와 매년 계약을 체결하여 전국공항 항공보안 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하고 있으며 과업 수행 시 발생하는 특별·대체근무수당은 공사에 변동비를 청구하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

○○(주)의 과업내용 세부기준과 절차는 「일반과업내용서」와 「특수과업내용서」 등 계약 부속서류에서 정한 바를 따르고 있고 「일반과업내용서」 제35조 및 제36조에 따르면 현장운영상 불가피한 대체근로로 발생한 대체근무수당과 같은 변동비는 발생주의 원칙에 의해 집행하는 것을 원칙으로 한다.

따라서 ○○(주)은 [표 1]과 같이 교육, 휴가, 공가 등 변동비 지급기준에 해당하는 사유로 발생하는 대체근로에 대해 공사로 수당을 청구할 수 있으며 수당 청구 시 변동비 청구내역 및 제반 증빙서류를 첨부하여 제출하도록 하고 있다.

[표 1] 변동비(대체근무) 지급기준

구 분		비 고
교 육	법정교육	특수경비원 직무교육 제외
휴 가	경조사 휴가	-
	60일 이내 출산전후휴가	둘 이상의 자녀를 임신한 경우 75일 적용
공 가	예비군	-
	민방위	-
병 가	업무상 부상(재해)으로 인한 병가	산재 승인으로 급여가 지급되는 경우 및 감독자가 대체인력 투입이 불필요하다고 인정하는 경우 제외
노조활동	「노동조합 및 노동관계조정법」에 따른 근로시간 면제	법정 한도 시간 내 인정

자료: 「2023년 자회사 위탁관리 과업내용서(2차 설계변경)」 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 지급기준 미해당 변동비 청구에 관한 사항

그런데 ○○(주) □□·●●·■■ 공항지사는 [별표] “2023년 □□·●●·■■ 공항지사 변동비 청구내역 중 지급기준 미해당 내역”과 같이 지급기준에 부합하지 않는 산재²⁹⁾·교육·자택대기·업무배제를 사유로 발생한 대체근로 및 실제 대체근무자 투입이 없었음에도 청구내역을 잘못 작성³⁰⁾하여 발생한 수당을 변동비로 청구하였고 이로 인해 7,259,774원이 오지급되었다.

나. 증빙서류 제출 및 관리에 관한 사항

또한 ○○(주) ■■■ 공항지사는 [표 2]와 같이 종사원의 공가(예비군 훈련 또는 민방위)를 사유로 발생한 대체근무수당에 대해 관련 증빙서류³¹⁾를 제출받아 관리하지 않았고 이를 변동비로 청구하였다.

29) 2023년 하반기부터 정산하는 변동비 중 산재 승인으로 원근무자에 급여가 지급되는 경우 대체근무자의 대체근무수당은 변동비 지급기준에서 제외함

30) 실제로는 대체근무자 없이 결원으로 운영하였으나 변동비 청구내역 작성 시 법정교육에 참석한 원근무자를 대체근무자 작성란에 작성하였음

31) 공가를 부여받은 일자가 기재된 교육필증 또는 교육수료증 등

[표 2] 2023년 ■■공항지사 변동비 청구내역 중 증빙서류 미첨부 내역 (단위: 원)

연번	소속	원근무자	대체근무 발생일 (공가 사용일)	발생사유	대체근무자	변동비 청구금액	비고
1	㉡㉡	jjj	2023.04.06.	공가(예비군)	ppp	103,086	퇴사자
2	㉡㉡	kkk	2023.05.23.	공가(예비군)	qqq	103,086	퇴사자
3	㉡㉡	lll	2023.05.23.	공가(예비군)	rrr	103,086	퇴사자
4	㉡㉡	mmm	2023.09.11.	공가(민방위)	sss	103,086	퇴사자
5	㉡㉡	nnn	2023.09.12.	공가(민방위)	ttt	103,086	-
6	㉡㉡	ooo	2023.09.12.	공가(민방위)	www	103,086	-
7	㉡㉡	uuu	2023.09.12.	공가(민방위)	※ ※	103,086	-
계						721,602	-

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

관계기관 등 의견 및 검토결과 ‘가’항과 관련하여 ○○○■■■공항지사는 모든 대체근무 내역을 본사에 제출하고, 본사는 그 중 변동비 청구가 가능한 항목을 추려 공사에 제출하고 있으며, 최종 공사에 제출 전 본·지사 간 내역의 적정성에 대해 재확인하는 절차가 필요할 것 같다는 의견을 제시하였다.

한편 본사 관련 업무 담당자는 업무 수행 당시 업무가 과중하여 변동비 자료 검토작업에 미숙한 부분이 발생하였으며 앞으로는 관련 업무를 철저히 하도록 하겠다고 의견을 제시하였다.

이에 ○○(주)의 변동비 청구 관련 업무절차를 확인한 결과, 지사에서 매월 특별·대체근무 등을 취합한 실적자료를 본사로 제출하고, 본사는 이를 기반으로 분기별로 변동비 청구자료를 작성 후 지사에 전달하여 실시내역 누락여부 등에 대해 최종 확인 후 공사에 변동비를 청구하고 있다.

따라서 현재도 지사에서 변동비 청구자료 최종 확인 시 지급기준 미해당 내역을 제외할 수 있고, 이는 지사 담당자로서 성실의무를 다하였다고 보기 어려우므로 ○○○■■■공항지사가 제시한 의견은 받아들일 수 없다.

□□공항지사는 ‘가’항과 관련하여 감사결과에 대해 이견을 제시하지 않았다.

‘나’항과 관련하여 ■■공항지사는 소속 직원이 예비군, 민방위 훈련에 미참석한 경우에는 통합연대에서 관련 사실을 통지하여 주기 때문에 훈련 참석 확인을 위한 증빙자료를 제출받아야 함을 인지하지 못했고 앞으로는 증빙자료를 제출받는 등 관련 업무를 철저히 하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○(주) 대표이사는

① 관련 업무를 소홀히 한 관련자에 대해 주의 조치하시고, (주의)

[관련자] ∅∅본부 □□실 ≡≡팀 5급 ⊗⊗

□□공항지사 ☯☯ 4급 √√

◎◎공항지사 ⊂⊂ 5급 ****

◎◎공항지사 ☯☯ 3급 >>

■■공항지사 ☯☯ 4급 <<

■■공항지사 ⊂⊂ 4급 ++

② 변동비 지급기준에 해당하지 않음에도 청구하여 수령한 변동비 7,259,774원을

●●로 환급하시기 바라며, (시정)

③ 전지사의 변동비 관련 업무를 수행하는 직원에 대해 교육을 실시하고, 필요 시 업무절차를 개선하는 등 유사 사례가 재발하지 않도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

[별표]

2023년 □□·●●·■■■공항지사 변동비 청구내역 중 지급기준 미해당 내역

(단위: 원)

연번	소속	원근무자	대체근무 발생일	발생사유	대체근무자	변동비 청구금액
1	□□공항지사	●●	2023.09.09.	산재		137,448
2	□□공항지사	●●	2023.09.15.	산재		137,448
3	□□공항지사	●●	2023.09.21.	산재		137,448
4	□□공항지사	●●	2023.09.27.	산재		137,448
5	□□공항지사	●●	2023.09.12.	산재		160,356
6	□□공항지사	●●	2023.09.17.	산재		160,356
7	□□공항지사	●●	2023.09.17.	산재		160,356
8	□□공항지사	●●	2023.09.18.	산재		160,356
9	□□공항지사	●●	2023.09.18.	산재		160,356
10	□□공항지사	●●	2023.09.23.	산재		160,356
11	□□공항지사	●●	2023.09.24.	산재		160,356
12	□□공항지사	●●	2023.09.24.	산재		160,356
13	□□공항지사	●●	2023.10.03.	산재		137,448
14	□□공항지사	●●	2023.10.03.	산재		137,448
15	□□공항지사	●●	2023.10.09.	산재		137,448
16	□□공항지사	●●	2023.10.10.	산재		137,448
17	□□공항지사	●●	2023.10.15.	산재		137,448
18	□□공항지사	●●	2023.10.16.	산재		137,448
19	□□공항지사	●●	2023.10.21.	산재		137,448
20	□□공항지사	●●	2023.10.21.	산재		137,448
21	□□공항지사	●●	2023.10.22.	산재		137,448
22	□□공항지사	●●	2023.10.27.	산재		137,448
23	□□공항지사	●●	2023.10.05.	산재		160,356
24	□□공항지사	●●	2023.10.05.	산재		160,356
25	□□공항지사	●●	2023.10.06.	산재		160,356
26	□□공항지사	●●	2023.10.06.	산재		160,356
27	□□공항지사	●●	2023.10.11.	산재		160,356
28	□□공항지사	●●	2023.10.11.	산재		160,356
29	□□공항지사	●●	2023.10.17.	산재		160,356
30	□□공항지사	●●	2023.10.17.	산재		160,356
31	□□공항지사	●●	2023.10.18.	산재		160,356
32	□□공항지사	●●	2023.10.18.	산재		160,356
33	□□공항지사	●●	2023.10.23.	산재		160,356
34	□□공항지사	●●	2023.10.23.	산재		160,356
35	□□공항지사	●●	2023.10.24.	산재		160,356
36	□□공항지사	●●	2023.10.24.	산재		160,356
37	□□공항지사	●●	2023.10.29.	산재		160,356
38	□□공항지사	●●	2023.10.29.	산재		160,356
39	□□공항지사	●●	2023.10.30.	산재		160,356
40	□□공항지사	●●	2023.10.30.	산재		160,356
41	□□공항지사	●●	2023.11.27.	행동탐지교육		137,448
42	□□공항지사	●●	2023.11.28.	행동탐지교육		137,448
43	●●공항지사	㉔㉔	2023.10.12.	교육		119,236
44	●●공항지사	㉔㉔	2023.10.13.	교육		119,236
45	●●공항지사	●●	2023.11.01.	업무배제		120,267
46	■■■공항지사	●●	2023.10.20.	자택대기		171,810
47	■■■공항지사	●●	2023.10.24.	자택대기		120,267
48	■■■공항지사	●●	2023.10.26.	자택대기		120,267
49	■■■공항지사	●●	2023.10.30.	자택대기		120,267
계						7,259,774

자료: ○○㈜ 제출자료 재구성

주 의 요 구 및 통 보

12

제 목 대체근무수당 관련 감독업무 소홀

관 계 부 서 □□공항, ◎◎공항, ■■공항

구 분 위탁관리

내 용

1. 업무개요

●●(이하 “공사”라 한다)는 ☆☆(주), ○○(주)과 매년 계약을 체결하여 공항운영·시설관리 및 항공보안 업무를 위탁하고 있으며, 위탁관리 업무 수행 중 발생하는 대체근무수당은 공사에 변동비로 청구하고 공사는 이를 검토 및 승인하여 지급하고있다.

2. 관련법령 및 판단기준

☆☆(주) 및 ○○(주)의 과업내용 세부기준과 절차는 「일반과업내용서」와 「특수과업내용서」 등 계약 부속서류에서 정한 바를 따르고 있고, 「일반과업내용서」 제35조 및 제36조에 따르면 현장운영상 불가피한 대체근로로 발생한 대체근무수당과 같은 변동비는 발생주의 원칙에 의해 집행하는 것을 원칙으로 한다.

따라서 [표 1]과 같이 교육, 휴가, 공가 등 변동비 지급기준에 해당하는 사유로 발생하는 대체근로에 대해 공사에 수당을 청구할 수 있으며 수당 청구 시 변동비 청구내역 및 제반 증빙서류를 첨부하여 제출하도록 하고 있다.

[표 1] 변동비(대체근무) 지급기준

구 분		비 고
교 육	법정교육	항공보안분야 특수경비원 직무교육 제외
휴 가	경조사 휴가	-
	60일 이내 출산전후휴가	둘 이상의 자녀를 임신한 경우 75일 적용
공 가	예비군	-
	민방위	-
병 가	업무상 부상(재해)으로 인한 병가	산재 승인으로 급여가 지급되는 경우 및 감독자가 대체인력 투입이 불필요하다고 인정하는 경우 제외
노조활동	「노동조합 및 노동관계조정법」에 따른 근로시간 면제	법정 한도 시간 내 인정

자료: 「2024년 자회사 위탁관리 과업내용서」 재구성

한편 공사 「자회사 위탁관리 감독지침」 제7조 및 제16조에 따라 공사 위탁 관리 업무 감독자는 자회사가 제출하는 변동비 청구내역 및 제반 증빙서류를 포함한 기성부분 검사원을 검토하여 위탁관리 업무가 계약문서 내용대로 이행되는지 확인 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. □□공항의 경우

1) 공항운영 분야

그런데 ☆☆(주) □□운영지점은 [표 2]와 같이 지급기준에 부합하지 않는 자체 시행 해외연수프로그램³²⁾에 참가한 직원의 법정근로시간(주 52시간) 초과 방지를 위한 대체근로에 대해 변동비를 청구하였고 감독자는 기성검사 시 이를 인지하지 못하고 승인하여 417,251원이 오지급되었다.

32) 총무팀-1086(2023. 8. 25.) “2023년도 해외연수 프로그램 운영 계획보고”

[표 2] 2023년 □□운영지점 변동비 청구내역 중 지급기준 미해당 내역

(단위: 원)

연번	소속	원근무자	대체근무 발생일	발생사유	대체근무자	청구금액	비고
1	대대관리	ㄷㄷ	2023.10.28.	법정근로시간(주 52시간) 초과로 인한 대체근로 투입	ㄹㄹ	94,359	-
2	대대관리	ㄱㄱ	2023.10.28.	"	ㅅㅅ	161,134	-
3	대대관리	ㄱㄱ	2023.10.29.	"	ㅇㅇ	161,758	-
계						417,251	-

자료: ☆☆(주) 제출자료 재구성

2) 항공보안 분야

한편 ○○(주) □□공항지사는 [별표] “2023년 □□·●●·■■공항지사 변동비 청구내역 중 지급기준 미해당 내역”과 같이 지급기준에 부합하지 않는 산재를 사유로 발생한 결원에 대한 대체근로 및 실제 대체근무자 투입이 없었음에도 청구내역을 잘못 작성³³⁾하여 발생한 수당을 변동비로 청구하였으나 감독자는 기성검사 시 이를 인지하지 못하고 승인하여 6,368,424원이 오지급되었다.

나. ●●공항의 경우

○○(주) ●●공항지사는 [별표] “2023년 □□·●●·■■공항지사 변동비 청구내역 중 지급기준 미해당 내역”과 같이 변동비 지급기준에 부합하지 않는 교육³⁴⁾ 및 업무배제³⁵⁾를 사유로 발생한 결원에 대한 대체근무수당을 변동비로 청구하였고 감독자는 기성검사 시 이를 인지하지 못하고 승인하여 358,739원이 오지급되었다.

다. ■■공항의 경우

○○(주) ■■공항지사에서도 [별표] “2023년 □□·●●·■■공항지사 변동비 청구내역 중 지급기준 미해당 내역”과 같이 지급기준에 부합하지 않는 자택대기

33) 실제로는 대체근무자 없이 결원으로 운영하였으나 변동비 청구내역 작성 시 법정교육에 참석한 원근무자를 대체근무자 작성란에 작성하였음

34) 한국양성평등교육원 고충상담원 전문과정 33기 교육 참석(2023. 10. 12.~2023. 10. 13.)

35) 감독지시서(2023. 11. 1.) “10월 자체 수준관리 불시평가 실패 관련 재교육 실시 요청”

를 사유로 발생한 대체근로에 대한 변동비 532,611원이 오지급 되었으며, 또한 [표 3]과 같이 종사원의 공가(예비군 훈련 또는 민방위)를 사유로 발생한 대체근로에 대해서도 관련 증빙서류³⁶⁾를 제출받아 사실여부를 확인하고 승인하여야 하나 감독자가 기성 검사 시 증빙서류를 미제출한 부분에 대해 인지하지 못하고 승인하여 721,602원이 지급되었다.

[표 3] 2023년 ■■공항지사 변동비 청구내역 중 증빙서류 미첨부 내역 (단위: 원)

연번	소속	원근무자	대체근무 발생일 (공가 사용일)	발생사유	대체근무자	청구금액	비고
1	㉡㉡	jjj	2023.04.06.	공가(예비군)	ppp	103,086	퇴사자
2	㉡㉡	kkk	2023.05.23.	공가(예비군)	qqq	103,086	퇴사자
3	㉡㉡	lll	2023.05.23.	공가(예비군)	rrr	103,086	퇴사자
4	㉡㉡	mmm	2023.09.11.	공가(민방위)	sss	103,086	퇴사자
5	㉡㉡	nnn	2023.09.12.	공가(민방위)	ttt	103,086	-
6	㉡㉡	ooo	2023.09.12.	공가(민방위)	www	103,086	-
7	㉡㉡	uuu	2023.09.12.	공가(민방위)	☆☆	103,086	-
계						721,602	-

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

관련자 의견 및 검토결과 ‘가’항과 관련하여 □□공항 항공보안 분야 관련자 (이하 “감독자”라 한다)는 ○○(주) 업무 담당자(이하 “자회사 담당자”)가 제출(2024. 2. 6.)한 변동비 청구내역 중 산재 관련 내역 및 증빙이 미흡한 관련 청구내역 등에 대해 수정(삭제 등)을 요청하였다.

이후 자회사 담당자로부터 요청사항을 반영하여 수정된 청구내역을 첨부한 메일을 회신(2024. 2. 7.)받았으나, 앞서 수정 요청한 청구내역 중 일부가 메일 본문에는 ‘수정 완료(삭제)’로 작성된 것과 달리 첨부파일 상 청구내역에서는 삭제되지 않았으며 이에 대한 재확인도 다소 미흡하였던 것은 사실이나 기성 정산 시

36) 공가를 부여받은 일자가 기재된 교육필증 또는 교육수료증 등

전반적인 내용에 대해 세밀하게 검토 후 해당 사항을 지적, 수정 요청하였다고 의견을 제시하였다.

이에 감독자와 자회사 담당자 간 메일 내용을 확인한 결과, 감독자가 제시한 의견대로 자회사 담당자가 보낸 메일 본문에는 대체근무수당 지급기준이 아닌 산재 또는 대체근무자가 없는 대체근무수당에 대한 내역을 수정하였다고 명시되어 있었다.

따라서 감독자가 주장하는 바와 같이 기성 정산 시 전반적인 내용에 대해 검토 후 해당 사항을 지적, 수정 요청한 점은 감독자로서 의무를 일부 다한 것으로도 볼 수 있다.

그러나 수정 요청 후 변동비 집행금액 기준이 되는 첨부파일 상의 수정내역을 재확인하지 않아 최종적으로 변동비가 오지급된 것에 대해서는 책임이 있다고 판단되므로 위 의견을 받아들일 수 없다.

□□공항 공항운영 분야 및 ●●●■■공항 관련자는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① ○○실장은 변동비 관련 자회사 위탁관리 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대해 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자] □□공항 ee단 [?]부 4급 ππ

□□공항 ee단 (품)부 4급 ρρ

(현 ××본부 ωω실 ⇄⇄부)

●●공항 ee단 (품)품부 5급 σσ

●●공항 ee단 (품)품부 5급 υυ

■ ■공항 ee단 (품)품부 4급 ττ

■ ■공항 ee단 (품)품부 4급 φφ

② □□공항장.●●공항장.■ ■공항장은 잘못 지급한 대체근무수당이 환수될 수 있도록 조치하시고, 앞으로 변동비 등 기성검사 관련 위탁관리 감독업무 시 유사 사례가 재발하지 않도록 감독자를 대상으로 교육 등을 실시하여 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

[별표]

2023년 □□●●■□공항지사 변동비 청구내역 중 지급기준 미해당 내역

(단위: 원)

연번	소속	원근무자	대체근무 발생일	발생사유	대체근무자	청구금액
1	□□공항지사	●●	2023.09.09.	산재		137,448
2	□□공항지사	●●	2023.09.15.	산재		137,448
3	□□공항지사	●●	2023.09.21.	산재		137,448
4	□□공항지사	●●	2023.09.27.	산재		137,448
5	□□공항지사	●●	2023.09.12.	산재		160,356
6	□□공항지사	●●	2023.09.17.	산재		160,356
7	□□공항지사	●●	2023.09.17.	산재		160,356
8	□□공항지사	●●	2023.09.18.	산재		160,356
9	□□공항지사	●●	2023.09.18.	산재		160,356
10	□□공항지사	●●	2023.09.23.	산재		160,356
11	□□공항지사	●●	2023.09.24.	산재		160,356
12	□□공항지사	●●	2023.09.24.	산재		160,356
13	□□공항지사	●●	2023.10.03.	산재		137,448
14	□□공항지사	●●	2023.10.03.	산재		137,448
15	□□공항지사	●●	2023.10.09.	산재		137,448
16	□□공항지사	●●	2023.10.10.	산재		137,448
17	□□공항지사	●●	2023.10.15.	산재		137,448
18	□□공항지사	●●	2023.10.16.	산재		137,448
19	□□공항지사	●●	2023.10.21.	산재		137,448
20	□□공항지사	●●	2023.10.21.	산재		137,448
21	□□공항지사	●●	2023.10.22.	산재		137,448
22	□□공항지사	●●	2023.10.27.	산재		137,448
23	□□공항지사	●●	2023.10.05.	산재		160,356
24	□□공항지사	●●	2023.10.05.	산재		160,356
25	□□공항지사	●●	2023.10.06.	산재		160,356
26	□□공항지사	●●	2023.10.06.	산재		160,356
27	□□공항지사	●●	2023.10.11.	산재		160,356
28	□□공항지사	●●	2023.10.11.	산재		160,356
29	□□공항지사	●●	2023.10.17.	산재		160,356
30	□□공항지사	●●	2023.10.17.	산재		160,356
31	□□공항지사	●●	2023.10.18.	산재		160,356
32	□□공항지사	●●	2023.10.18.	산재		160,356
33	□□공항지사	●●	2023.10.23.	산재		160,356
34	□□공항지사	●●	2023.10.23.	산재		160,356
35	□□공항지사	●●	2023.10.24.	산재		160,356
36	□□공항지사	●●	2023.10.24.	산재		160,356
37	□□공항지사	●●	2023.10.29.	산재		160,356
38	□□공항지사	●●	2023.10.29.	산재		160,356
39	□□공항지사	●●	2023.10.30.	산재		160,356
40	□□공항지사	●●	2023.10.30.	산재		160,356
41	□□공항지사	●●	2023.11.27.	행동탐지교육		137,448
42	□□공항지사	●●	2023.11.28.	행동탐지교육		137,448
소계						6,368,424
43	●●공항지사	㉔㉔	2023.10.12.	교육		119,236
44	●●공항지사	㉔㉔	2023.10.13.	교육		119,236
45	●●공항지사	●●	2023.11.01.	업무배제		120,267
소계						358,739
46	■□공항지사	●●	2023.10.20.	자택대기		171,810
47	■□공항지사	●●	2023.10.24.	자택대기		120,267
48	■□공항지사	●●	2023.10.26.	자택대기		120,267
49	■□공항지사	●●	2023.10.30.	자택대기		120,267
소계						532,611
계						7,259,774

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

주 의 요 구 및 통 보

13

제 목 별도정원 운영 관리 미흡

관 계 기 관 ★★(주)

구 분 계약이행

내 용

1. 업무개요

★★(주)는 ●●와 위탁 계약을 통해 영남·호남권역 공항운영 및 시설관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하고 있으며, 위탁관리업무 과업내용의 세부기준과 절차를 「일반과업내용서」와 「특수과업내용서」에 정하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「일반과업내용서」 제35조에 따라 변동비(특별근무수당, 대체근로수당, 별도정원 운영비³⁷⁾)는 발생주의에 의한 집행을 원칙으로 한다. 세부적으로는 자회사는 변동비 청구 시에 실제 지출한 비용에 대한 증빙을 제출하여야 하고, 별도정원에 대해서는 소속공항 대상직무 정원의 10% 이내에서 설정할 수 있으며, 별도정원 운영계획, 일별 근무실적, 급여 지급 내역 등을 제출하여야 한다.

한편, ●● 자회사 관리 주관부서인 ♠♠실 ββ부는 2023년 상반기 계약 설계변경 내역을 소속기관과 ★★(주)로 송부³⁸⁾하면서 별도정원 운영비가 변동비 청구

37) 별도정원 운영비는 설·추석 연휴, 하계휴가철 특별교통대책기간 및 세설기간 내 정상적 현장운영이 가능하도록 한시적으로 계약인원을 초과하여 운영하는 임시 인력 비용을 대상으로 함

대상으로 포함되었음을 알리고 관련 유의사항으로 소속기관은 별도정원 운영에 대한 적정성을 검토 하고 증빙(계획 및 실적보고, 인건비 지급내역 등) 확인을 통해 대금을 실비정산하도록 하였다. 또한 ★★(주)가 별도정원을 운영할 경우에는 소속 공항 대상직무의 10% 이내 범위에서 감독부서와 협의하여 시행하도록 알렸고, ★★(주)가 자체 수립한 “하계·추석 특별수송대책 기간 운영계획”에서도 해당기간동안 단기인력 채용에 대해서는 감독자와 협의하여 산정하도록 명시하고 있다.

이에 따라 ★★(주) ■■국제공항지점은 별도정원을 운영하고자 할 경우, 별도정원 운영의 필요성과 산출인원을 감독부서와 협의하고 감독부서로부터 승인을 받은 후 시행하여야 하며, 관련 증빙자료를 제출하여 변동비를 청구해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 자회사 변동비 청구 및 집행 내역을 조사한 결과, ★★(주) ■■국제공항지점은 아래 [표]와 같이 하계 및 추석 특별수송대책기간 동안 기간제 인력운업을 하면서 감독부서의 승인을 받지 않고 진행하였음에도 이에 대한 변동비를 청구하여 지급받았다.

38) ♠♠실-2587(2023.07.06.)-소속기관에 송부한 문서 / ♠♠실-2589(2023.07.06.)-★★(주)로 송부한 문서

[표] 2023년 별도정원 운영 관련 변동비 집행 현황

연번	사번	성명	분야	내용	금액(원)	비고
1	S-000	ㄱ ㄱ	카트	하계특송 기간제 직원 채용	1,516,940	
2	S-000	ㄱ ㄱ	카트		515,308	
3	S-000	ㄱ ㄱ	카트		1,637,620	
4	S-000	ㄴ ㄴ	카트		440,511	
5	S-000	ㄴ ㄴ	카트		1,638,460	
6	S-000	ㄱ ㄱ	카트	추석특송 기간제 직원 채용	631,204	
7	S-000	ㄱ ㄱ	카트		685,853	
합계					7,065,896	

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

다만 별도정원 운영에 대한 변동비가 요건에 부합하지 않게 청구 및 지급된 것은 사실이나, 해당비용이 하계 및 추석 특송기간 채용한 인력에 대한 비용으로 별도정원 대상에 부합하고 별도정원도 대상직무의 10% 이내로 운영하였으며, 실제 급여지급 내역으로 별도정원 운영이 사후적으로나마 확인이 가능했던 점을 감안하여 변동비 환급은 요청하지 않기로 한다.

관계기관 의견 ★★(주)는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는

- ① 별도정원 운영 관리 및 변동비 청구를 소홀히 한 관련자에 대하여 주의 조치하시고,
[관련자] ■■국제공항지점 ㄱㄱ분야 운영 2급 ㄱㄱ(퇴사) (주의)
- ② 소속 직원에 대한 교육 실시를 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

주 의 요 구 및 통 보

14

제 목 별도정원비 승인 부적정

관 계 부 서 ■■■공항

구 분 위탁관리

내 용

1. 업무개요

■■■공항은 영남 및 호남권역의 공항운영·시설관리 분야 현장서비스 위탁관리 업무를 수행하는 ★★(주) ■■■국제공항지점(이하 “자회사”라 한다)의 인원, 계약, 평가 등을 관리·운영하고 과업이행을 감독하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「자회사 위탁관리 과업내용서」 중 일반과업내용서 제35조에 따라 변동비(특별근무수당, 대체근로수당, 별도정원 운영비³⁹⁾)는 발생주의에 의한 집행을 원칙으로 한다. 세부적으로는 감독자는 실제 지출한 비용에 대한 증빙을 제출받아 개산 지급할 수 있으며 기성 검사 시 제반 사용내역을 확인 후 정산하여야 하고 별도정원에 대해서는 소속공항 대상직무 정원의 10% 이내에서 설정할 수 있으며, 별도정원 운영계획, 일별 근무실적, 급여 지급 내역 등을 제출받아야 한다.

39) 별도정원 운영비는 설·추석 연휴, 하계휴가철 특별교통대책기간 및 제설기간 내 정상적 현장운영이 가능하도록 한시적으로 계약인원을 초과하여 운영하는 임시 인력 비용을 대상으로 함

또한 감독자는 「자회사 위탁관리 감독지침」(2022. 1. 19. 개정 시행 이후의 것) 제7조(감독자의 의무)에 따라 해당 위탁관리 업무가 계약문서의 내용대로 이행되는지를 확인해야 하며, 같은 지침 제11조(과업 수행)에 따라 과업내용서, 산출내역서, 과업수행계획서 등과 일치하게 과업이 수행되는지를 확인하고 적정하지 못하다고 인정되는 경우 필요한 조치를 하여야 하며 제16조(위탁관리업무 관련 서류검토·보고)에 따라 자회사가 제출하는 기성부분 감사원(변동비 관련 제반 증빙서류 포함)을 검토하여야 한다.

한편, 자회사관리 주관부서인 ♠♠실 ββ부는 2023년 상반기 설계변경 내역을 ■■공항과 ★★(주)로 송부⁴⁰⁾하면서 별도정원 운영비가 변동비 청구 대상으로 포함되었음을 알리고 관련 유의사항으로 별도정원 운영에 대한 적정성을 검토하고 증빙(계획 및 실적보고, 인건비 지급내역 등) 확인을 통해 대금을 실비 정산하도록 하였다.⁴¹⁾

이에 따라 자회사는 별도정원을 운영하고자 할 경우, 별도정원 운영의 필요성과 산출인원을 감독부서와 협의하고 감독부서로부터 승인을 받은 후 시행하여야 하며, 감독부서는 기성검사 시 관련 증빙자료를 확인하여 변동비를 지급해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 자회사 변동비 청구 및 집행 내역을 조사한 결과, ★★(주) ■■국제공항지점은 [표]와 같이 하계 및 추석 특별수송대책기간 동안의 기간제 인력 운영을 하면서 감독부서의 승인을 받지 않고 진행 후 이에 대한 변동비를 청구하

40) ♠♠실-2587(2023.07.06.)-■■공항에 송부한 문서 / ♠♠실-2589(2023.07.06.)-★★(주)로 송부한 문서

41) ★★(주)가 자체 수립한 “하계·추석 특별수송대책 기간 운영계획”에서도 해당기간동안 단기인력 채용에 대해서는 감독자와 협의하여 산정하라고 명시되어 있음(★★ 공항운영과-1052(2023.07.04./공항운영과-1533(2023.09.19.))

였고, 감독자는 기성검사단계에서 청구된 내역에 대한 적정성을 검토하지 않고 승인하여 해당건에 대한 변동비가 지급되었다.⁴²⁾

[표] 2023년 별도정원 운영비 집행현황

연번	사번	성명	분야	내용	금액(원)	비고
1	S-000	♫ ♫	카트	하계 특송 기간제 직원 채용	1,516,940	
2	S-000	♫ ♫	카트		515,308	
3	S-000	♫ ♫	카트		1,637,620	
4	S-000	♫ ♫	카트		440,511	
5	S-000	♫ ♫	카트		1,638,460	
6	S-000	♫ ♫	카트	추석 특송 기간제 직원 채용	631,204	
7	S-000	♫ ♫	카트		685,853	
합계					7,065,896	

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

관계부서 의견 ■■■공항은 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① ○○실장은 변동비 관련 자회사 위탁관리 감독업무를 소홀히 한 관련자를 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자] ■■■공항 ee단 [?] [?]부 5급 ♫ ♫

(현 ■■■공항 MM센터)

② ■■■공항장은 앞으로 변동비 등 기성검사 관련 위탁관리 감독업무 시 유사 사례가 재발하지 않도록 감독자를 대상으로 교육 등을 실시하여 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

42) 다만 별도정원 운영에 대한 변동비가 요건에 부합하지 않게 청구 및 지급된 것은 사실이나, 해당비용이 하계 및 추석 특송 기간 채용한 인력에 대한 비용으로 별도정원 대상에 부합하고 별도정원도 대상직무의 10% 이내로 운영하였으며, 실제 급여 지급 내역으로 별도정원 운영이 사후적으로나마 확인이 가능했던 점을 감안하여 변동비 환급은 요청하지 않기로 함

권 고

15

제 목 휴게시간의 시작·종료시간 명시에 관한 사항

관 계 기 관 ☆☆☆

구 분 노무

내 용

1. 업무개요

☆☆(주) □□운영·시설지점은 공항운영 및 시설관리 분야 현장서비스 위탁 관리 업무수행을 위해 [별표 1] “2024년 연간업무수행계획서 상 인력 사항”과 같이 875명을 고용하고 있으며, 이 중 근무체계가 교대근무(3조 2교대, 특수일근)인 직원은 637명(72.8%)이다.

☆☆(주)는 근로조건과 복무질서 확립을 위해 「취업규칙」(이하 “규칙”이라 한다)을 제정·운영하고 있으며, 규칙 제11조 및 제12조⁴³⁾에 따르면 근무체계별 근무시간과 휴게시간은 [표 1]과 같다.

[표 1] 근무체계별 근무시간과 휴게시간

근무체계	근무시간	휴게시간
일 근	9:00~18:00	12:00~13:00 (□□ 11:30~13:30 중 1시간)
3조2교대	주간 9:00~18:00 야간 18:00~익일 9:00	11:30~13:30 중 1시간 18:00~22:00 중 30분(주간), 00:00~04:30(야간)
특수일근	사장이 정하는 바에 따름	

자료: ☆☆☆ 제출자료 재구성

43) 규칙 제12조에 따르면 필요하다고 인정되는 경우, ~~과~~~~과~~~~과~~~~과~~ 관련 업무를 담당하거나 개인 또는 노사 합의하는 경우 휴게시간을 변경할 수 있음

그리고 규칙 제3조에 따라 채용 시 근로조건을 명시하여 근로계약을 체결하는데, 이때 근무시간과 휴게시간에 대해 [그림]과 같이 일근 기준으로 근로계약서를 작성하고 있다.

[그림] 근로계약서 상 근로시간과 휴게시간

4. 소정근로시간 : 09시부터 18시까지 (휴게시간 : 12시 00분~ 13시 00분) 일근기준
- 주 40시간 기준으로 하며, 연장근로시간을 감안한 근무체계별 근로시간은 근로기준법에서 정한 한도 내에서 사업장별 여건에 따라 시행할 수 있다.

자료: ☆☆(주) 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제5조에 따르면 근로자와 사용자는 각자가 「단체협약」, 규칙 및 근로계약을 지키고 성실하게 이행할 의무가 있으며, 같은 법 제54조 제2항에 따라 휴게시간은 근로자가 자유롭게 이용할 수 있어야 한다.

그리고 현장대리인은 「일반과업내용서」 제10조에 따라 종사원의 복무규율 유지 및 인력 운영 관리를 성실히 이행하여야 하며, 규칙 제7조 제1호에 따르면 직원은 정당한 사유 없이 근무시간 중 근무지를 이탈해서는 안 된다.

따라서 직원들의 근로조건 인지 및 자유로운 휴게시간 이용 보장 그리고 현장대리인의 직원 복무관리를 위해서는 휴게시간의 시작·종료시간을 명확하게 알 수 있어야 한다.

아울러 ☆☆(주) □□시설지점 내 3조 2교대 근무체계를 적용하는 직무에서는 야간 근무시간대(18:00~익일 09:00)에 2023년 기준 [표 2]와 같이 특별근무수당을 청구하였는데, 야간 휴게시간은 4시간 이상으로 비교적 길기 때문에 정확한 수당 청구와 지급을 위해서는 휴게시간의 시작·종료시간을 명확하게 구분할 수 있어야 한다.

[표 2] 야간근무시간대 특별근무수당 청구 내역(2023)

(단위: 백만 원)

구 분	국내 채채	국제 채채	KK	하하	카카	NN	파파	RsRs	로로	합계
금 액	11	2	28	14	3	103	2	20	3	186

자료: ☆☆(주) 제출자료 재구성

한편 「사무 및 기록물관리규정」 제33조 및 제34조에 따르면 ☆☆(주)는 기록물의 진본성, 무결성, 신뢰성 및 이용가능성이 보장되도록 기록물을 관리해야하며, 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물도 전자적으로 관리되도록 노력해야 한다.

그러므로 휴게시간의 시작·종료시간에 대한 기록은 상호 명확히 해야 할 근로 계약 조건이자, 수당 계산 시 필요한 중요 정보이므로 전자적 형태로 관리되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☆☆(주)는 일근 기준으로 근로계약서를 작성하고 있으므로 교대근무자(3조 2 교대, 특수일근)에 대한 휴게시간 시작·종료시간은 규칙, 근무편성표 등을 통해 파악할 수 있어야 한다.

감사기간 중 ☆☆(주) □□운영·시설지점에서 휴게시간의 시작·종료시간을 구체적으로 명시하고 있는지 알아보고자 2024년 중 감사일(2024. 7. 23.) 현재까지 ●●(이하 “공사”라 한다)에 제출한 근무편성표⁴⁴⁾를 확인해 보았다.

44) ☆☆(주)는 「일반과업내용서」 제32조 및 제35조에 따라 근무편성표가 포함된 월간 업무계획 및 실적을 공사에 보고하고 있음

가. 3조 2교대의 경우

3조 2교대의 휴게시간은 규칙 제12조에 명시되어 있으나, ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 등 일부 현장은 규칙과 다르게 운영될 수 있기에 규칙 상 휴게시간을 일괄 적용하기 어려우므로 근무편성표에서 명확하게 확인 가능해야 하나, [별표 2] “근무편성표상 휴게시간”과 같이 근무편성표에 미기재되어 있거나 구체적이지 않아서 정확한 휴게시간 파악이 어렵다.

나. 특수일근의 경우

특수일근의 휴게시간은 규칙 제12조에서 사장이 정하는 바에 따르고 있으므로 근무편성표에서 확인 가능해야 하나, [별표 2] “근무편성표상 휴게시간”과 같이 미기재되어 있거나, 구체적이지 않고, 전자적으로도 관리되지 않아⁴⁵⁾ 정확한 휴게시간 파악이 어렵다.

관계기관 의견 및 검토결과 ☆☆☆는 휴게시간의 시작·종료시간에 관한 사항은 규칙 상 필수 기재사항이 아니며, 직원이 근로조건을 인지할 수 있도록 현장 근무편성표에는 휴게시간의 시작·종료시간을 명시하였다고 의견을 제시하면서, 앞으로 정확한 수당 청구를 위하여 전자문서 상 근무편성표에도 휴게시간의 시작·종료시간을 기재하겠다고 답변하였다.

그런데 이번 감사의 취지는 규칙에 휴게시간의 시작·종료시간을 기재하라는 것이 아니라, 교대근무자(3조 2교대, 특수일근)의 휴게시간을 전자적 형태의 근무편성표 등에서 정확하게 파악할 수 없는 현 상황을 개선하고자 하는 것이다.

45) ☆☆☆ ☐ 운영지점에서 감사장으로 제출(2024. 7. 23.)한 현장 근무편성표에는 휴게시간의 시작·종료시간이 적혀있으나, 공사에 제출한 자료나 전자문서시스템 상에서는 확인할 수 없음

또한 ☆☆(주) □□운영지점에서는 특수일근자의 휴게시간 명시 방법을 최초 질의했을 때, 구두로 공지하고 있다고 진술⁴⁶⁾(2024. 6. 12.)하였다가 휴게시간이 기재된 근무편성표 등을 다시 제출(2024. 6. 13.)하는 등 진술을 번복하여 감사 기간 이전부터 현장 근무편성표에 휴게시간의 시작·종료시간이 명시되어 있었는지 사실 확인이 어렵다.

따라서 소속 직원에게 근로조건을 명확히 주지시키고, 효율적으로 복무를 관리하며, 수당 오지급 리스크를 최소화 하기 위해 휴게시간의 시작·종료시간을 전자적 형태의 근무편성표 등에서 정확하게 파악할 수 있도록 명시할 필요가 있다.

조치할 사항 ☆☆(주) 대표이사는 근무편성표 등에 휴게시간의 시작·종료시간을 명시하고 전자적으로 관리하는 등 소속 직원의 휴게시간을 명확히 알 수 있도록 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)

46) 이메일(2024. 6. 12.) “[☆☆] 특수일근자 휴게시간 관련 자료 제출”

[별표 1]

2024년 연간업무수행계획서 상 인력 사항

(단위: 명)

분야	직 무	일 근	특수일근	교대근무	합 계	비 고
운영		13	183	-	196	
		4	12	-	16	
		19	83	-	102	
		2	38	-	40	
		1	23	-	24	
		2	12	-	14	
시설		20	-	3	23	
		22	-	-	22	동절기 일근 19 교대 3
		27	-	-	27	
		8	-	12	20	
		22	-	60	82	
		14	-	54	68	
		4	-	24	28	
		25	10	3	38	
		24	-	54	78	
		18	-	42	60	
		7	-	18	25	
		4	-	6	10	
		2	-	-	2	
	합계	238	361	276	875	

자료: ☆☆(주) 제출자료 재구성

[별표 2]

근무편성표 상 휴게시간

구분	근무체계	근무시간	휴게시간
		08:00 ~ 17:00 06:00 ~ 15:00 07:00 ~ 16:00	알 수 없음 (조기 11:30 ~ 12:30) (당번 17:30 ~ 18:30)
		조기 06:00 ~ 15:00 당번 14:00 ~ 23:00 (14:30 ~ 23:30) * 귀빈 및 직 ^ㄴ 차장 등 (하) 06:00 ~ 15:00 07:00 ~ 16:00 (동) 07:00 ~ 16:00 08:00 ~ 17:00 * 국제선 지하주차장 (여) 06:00 ~ 15:00 09:00 ~ 18:00 (남) 06:00 ~ 15:00 08:00 ~ 17:00	
		06:00 ~ 15:00 08:00 ~ 17:00 11:00 ~ 20:00 13:00 ~ 22:00 14:00 ~ 23:00	알 수 없음
		* 영접 C:08:00 ~ 17:00 E:10:00 ~ 19:00 * 횡단보도 R:07:00 ~ 17:00 T:13:30 ~ 23:00 * 안내데스크 S1:14:00 ~ 23:00(국내) S2:14:00 ~ 23:00(국제) O:12:00 ~ 21:00 B2:06:00 ~ 15:00 B1:06:00 ~ 15:00 * 유실물, SGBAC 안내, 체육시설 B:06:00 ~ 15:00 G:13:00 ~ 22:00 * 방송실 B:06:00 ~ 15:00 I:14:00 ~ 23:00 E:10:00 ~ 19:00 * 의전실 O:12:00 ~ 21:00(국내) N:07:30 ~ 18:00(국제) B:06:00 ~ 15:00(국내)	알 수 없음

구분	근무체계	근무시간	휴게시간
		* 국내1주차징수 등 K:15:00 ~ 24:00 * 국내 행사 주차장 B:06:00 ~ 15:00 H:13:30 ~ 22:30 * 국내주차지도 M:06:30 ~ 15:30 C:08:00 ~ 17:00 D:09:00 ~ 18:00 I:14:00 ~ 23:00 * 국제주차지도 D:09:00 ~ 18:00 I:14:00 ~ 23:00 * 당직자 F:11:00 ~ 20:00 L:20:00 ~ 익일 06:00 * 단속반 A:05:30 ~ 14:30 H:13:30 ~ 22:30 J:14:30 ~ 23:30 * 택시안내 B:06:00 ~ 15:00 J:14:30 ~ 23:30 J1:14:30 ~ 23:30 * 구내안내 B:06:00 ~ 15:00 I:14:00 ~ 23:00	알 수 없음
		* 국내선 05:30 ~ 15:00 14:00 ~ 23:30 07:00 ~ 19:00 10:00 ~ 21:00 * 국제선 05:30 ~ 15:00 14:00 ~ 23:30 08:00 ~ 20:00 11:30 ~ 23:30	알 수 없음
		05:00 ~ 14:00 13:00 ~ 23:00	알 수 없음
		6:00 ~ 15:00 7:00 ~ 17:00 11:00 ~ 21:00 15:00 ~ 24:00 14:00 ~ 24:00	알 수 없음

구분	근무체계	근무시간	휴게시간
		05:30~12:00 07:00~13:00 08:00~16:00 08:00~18:00 09:00~20:00 11:00~21:00 13:30~23:30 17:00~23:30	알 수 없음
		야간 18:00 ~ 익일 09:00	구체적이지 않거나 ^{주)} 알 수 없음

주: '22:00~익일06:00 중 4.5시간' 또는 '18:00~익일09:00 중 5시간'
 자료: ☆☆(주) 제출자료 재구성

권 고

16

제 목 휴게시간의 시작·종료시간 명시에 관한 사항

관 계 기 관 ★★(주)

구 분 노무

내 용

1. 업무개요

★★(주) ●●●■■■국제공항지점에는 공항운영 및 시설관리 분야 현장서비스 위탁관리 업무 수행을 위해 [표 1]과 같이 각각 391명, 498명이 근무하고 있다.

[표 1] 2024년 연간업무수행계획서 상 인력 사항

(단위: 명)

분 야	●●●국제공항지점				■■■국제공항지점			
	일근	특수일근	교대근무	합계	일근	특수일근	교대근무	합계
* * (주)	자료없음	자료없음	자료없음	-	1	-	-	1
마마	4	18	3	25	6	31	-	37
바바	4	18	-	22	1	22	-	23
라라	7	96	-	103	6	175	-	181
차차	21	-	42	63	16	-	54	70
카카	9	-	21	30	9	-	24	33
KK	12	-	36	48	7	-	36	43
파파	7	-	15	22	5	-	15	20
하하	8	-	27	35	12	-	30	42
인인	11	-	-	11	11	-	-	11
사사	1	20	-	21	1	21	-	22
FF	-	11	-	11	3	12	-	15
합 계	84	163	144	391	78	261	159	498

주: '월간 업무계획 및 실적' 자료를 제출요청(2024. 7. 8.)하였으나, 미제출함

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

★★(주)는 근로조건과 복무질서 확립을 위해 「취업규칙」(이하 “규칙”이라 한다)을 제정·운영하고 있으며, 규칙 제11조 및 제12조⁴⁷⁾와 「단체협약」 제42조에 따르면 근무체계별 근무시간과 휴게시간은 [표 2]와 같다.

[표 2] 근무체계별 근무시간과 휴게시간

근무체계	근무시간	휴게시간
일 근	9:00~18:00	「근로기준법」에 보장된 범위 ^{주)} 내
3조2교대	주간 9:00~18:00 야간 18:0~익일 9:00	11:30~13:30 중 1시간 18:00~22:00 중 30분, 00:00~04:30
특수일근	사장이 정하는 바에 따름	

주: 4시간인 경우에는 30분 이상, 8시간인 경우에는 1시간 이상의 휴게시간 부여

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

그리고 ★★(주)는 규칙 제3조에 따라 채용 시 근로조건을 명시하여 근로계약을 체결하는데, 이 때 근무시간 및 휴게시간에 대해 [그림]과 같이 근로계약서를 작성하고 있다.

[그림] 근로계약서 상 근로시간과 휴게시간

근무일, 근로시간 및 휴게시간	1. 근무시간 및 휴게시간	소정근로시간 1주 40시간을 기준으로 일근 또는 교대근무(구체적인 근무일정은 해당월의 근무편성표에 따름) / 근로시간은 근로기준법에서 정한 한도 내에서 근로자 개별합의하에 사업소별 여건에 따라 시행 할 수 있다.
	2. 기타 업무상의 필요한 근로시간 및 휴게시간은 근로자 개별 동의 하에 변경될 수 있다.	
	3. 업무상 필요에 따라 연장, 야간, 휴일근로는 개별 동의 하에 시행한다.	

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제5조에 따르면 근로자와 사용자는 각자가 「단체협약」, 규칙 및 근로계약을 지키고 성실하게 이행할 의무가 있으며, 같은 법 제54조 제2항에 따라 휴게시간은 근로자가 자유롭게 이용할 수 있어야 한다.

47) ★★(주)는 「취업규칙」(규정 제20호, 2020. 12. 28. 개정 시행 이후의 것) 제12조에서 휴게시간을 12:00~13:00 (1시간)으로 정했었으나, 이후 개정(2023. 11. 9.)하며 해당 문구를 삭제함. ‘임원 및 본사 근무 직원 휴게시간 변경 보고’ (인사노무과-788, 2024. 3. 21.)에서 휴게시간(11:30~12:30)을 지정하였으나, 적용대상은 ●●국제공항에서 근무하는 임원 및 본사 직원에 한정됨

그리고 현장대리인은 「일반과업내용서」 제10조에 따라 종사원의 복무규율 유지 및 인력 운영 관리를 성실히 이행하여야 하며, 규칙 제7조 제1호에 따르면 직원은 정당한 사유 없이 근무시간 중 근무지를 이탈해서는 안된다.

따라서 근로조건 인지 및 자유로운 휴게시간 이용 보장 그리고 직원 복무 관리를 위해서는 소속 직원들이 휴게시간의 시작·종료시간을 명확하게 알 수 있어야 한다.

아울러 ★★(주) ○○○●●●국제공항지점 중 3조 2교대 근무자가 있는 분야에서는 야간 근무시간대(18:00~익일09:00)에 2023년 기준 [표 3]과 같이 특별근무수당을 청구하였는데, 야간 휴게시간은 4시간 이상으로 비교적 길기 때문에 정확한 수당 청구와 지급을 위해서는 휴게시간의 시작·종료시간을 명확하게 구분할 수 있어야 한다.

[표 3] 야간근무시간대 특별근무수당 청구 내역(2023)

(단위: 백만 원)

구분	재채	KK	해해	카카	파파	합계
○○국제공항지점	8	27	24	3	9	71
●●국제공항지점	319	80	151	20	23	593

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

한편 「사무 및 기록물관리규정」 제33조 및 제34조에 따르면 ★★(주)는 기록물의 진본성, 무결성, 신뢰성 및 이용가능성이 보장되도록 기록물을 관리해야하며, 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물도 전자적으로 관리되도록 노력해야한다.

그러므로 휴게시간의 시작·종료시간에 대한 기록은 상호 명확히 해야 할 근로계약 조건이자, 수당 계산 시 필요한 중요 정보이므로 전자적 형태로 관리되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

★★(주)는 현재 규칙에서 휴게시간 파악이 어렵고, 근로계약서에서 구체적인 근무일정은 근무편성표에 따르고 있으므로, 휴게시간의 시작·종료시간은 근무편성표, 「단체협약」 등에서 확인할 수 있어야 한다.

감사기간 중 ★★(주) ●●·■■■국제공항지점에서 휴게시간의 시작·종료시간을 구체적으로 명시하고 있는지 알아보고자 2024년 중 감사일⁴⁸⁾ 현재까지 ●●(이하 “공사”라 한다)에 제출한 근무편성표⁴⁹⁾를 확인해 보았다.

가. 3조 2교대의 경우

3조 2교대의 휴게시간은 「단체협약」 제42조에 명시되어 있으나, [별표] “근무편성표 상 휴게시간”과 같이 다르게 운영되는 현장이 있어 「단체협약」 상 휴게시간을 일괄 적용하기 어려우므로, 근무편성표에서 명확하게 확인 가능해야하나 근무편성표에 미기재되어 있거나 구체적이지 않아서 정확한 휴게시간 파악이 어렵다.

나. 일근 및 특수일근의 경우

일근과 특수일근의 휴게시간은 근무편성표에서 확인 가능해야하나, [별표] “근무편성표 상 휴게시간”과 같이 휴게시간이 미기재되어 있거나 구체적으로 기재되어 있지 않은 경우, 정확한 휴게시간 파악이 어렵다.

48) ■■■국제공항지점(2024. 6. 27.), ●●국제공항지점(2024. 7. 11.)

49) ★★(주)는 「일반과업내용서」 제32조 및 제35조에 따라 근무편성표가 포함된 월간 업무계획 및 실적을 공사에 보고하고 있음

관계기관 의견 및 검토결과

●●국제공항지점 ㉠㉠팀은 근로계약서 및 취업규칙에 휴게시간이 명시되어 있고, 현장 상황의 변동성을 고려, 휴게시간을 명시하지 않았다고 하였다. 이와 관련하여 앞으로 휴게시간을 명시하여 근무편성표를 작성하겠다고 하였다.

●●국제공항지점 ㉡㉡팀은 현장 상황(민원 접수 및 시설 장애 발생 시 신속 대응)을 고려, 휴게시간을 명시하지 않았다고 하였다. 이와 관련하여 앞으로 휴게시간을 명시하여 근무편성표를 작성하겠다고 하였다.

●●국제공항지점 ㉢㉢팀은 현장운영상 항공기가 없는 시간대에 개인별로 휴게하고 있어 휴게시간을 일률적으로 정할 수 없다고 의견을 제시하면서, 근무편성표 상 휴게시간을 지정하되 실제 개인별 휴게사용 시간을 일지에 기재하겠다고 답변하였다.

우선 이번 감사의 취지는 현장 상황에 따른 휴게시간의 변동성을 인정하나, 기본적인 직원의 휴게시간 시작·종료시간을 전자적 형태의 기록으로 정확하게 파악할 수 없는 현 상황을 개선하고자 하는 것이다.

따라서 소속 직원에게 근로조건을 명확히 주지시키고, 효율적으로 직원 복무를 관리하며, 수당 오지급 리스크를 최소화하기 위해 휴게시간의 시작·종료시간을 파악할 수 있도록 명시할 필요가 있다.

●●국제공항지점 ㉣㉣팀과 ㉤㉤는 소속 직원 전체 일근자로서 기간제 근로계약서에 휴게시간이 명시되어 있어 이를 준용하고 있으며, 직원들은 이러한 일반적인 근로조건을 인지하고 있다고 의견을 제시하였다. 다만 공항운영상 필요하다고 판단될 시 이를 변경하겠다고 하였다.

그러나 규칙 제3조 [별지 제1호 서식] 및 ★★(주)가 감사자료로 제출한 실제 작성된 근로계약서⁵⁰⁾에는 휴게시간의 시작·종료시간이 명시되어 있지 않으며, 암묵적으로 휴게시간에 대해 직원들이 인지하고 있다 하더라도 상호 근로계약 조건을 명확히 하고 수당 청구·지급의 적정성을 확보하기 위해 구체적인 휴게시간이 명시된 근무편성표가 전자적 형태로 관리되도록 노력해야 할 것으로 판단된다.

●●국제공항지점 **, ■■국제공항지점 **, ☐☐팀, ☐☐팀, ☐☐팀, ㉠
㉠팀은 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는 근무편성표 등에 휴게시간의 시작·종료시간을 명시하고 전자적으로 관리하는 등 소속 직원의 휴게시간을 명확히 알 수 있도록 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)

50) 이메일(2024. 6. 25) “모회사 특정감사 자료 제출_근로계약서”, 이메일(2024. 7. 11) “모회사 특정감사 자료 제출(근로계약서)”

[별표]

근무편성표 상 휴게시간

지점명	연번	구분	근무체계	근무시간	휴게시간
●● 국제공항 지점	1		알 수 없음	알 수 없음	알 수 없음
	2		일근	09:00~18:00	알 수 없음
		3조 2교대	주간 09:00~18:00 야간 18:00~익일09:00	알 수 없음	
	3		일근	09:00~18:00	알 수 없음
		3조 2교대	주간 09:00~18:00 야간 18:00~익일09:00	12:00~13:00 구체적이지 않음 ¹⁾	
	4		일근	9:00~18:00	알 수 없음
	5		일근	07:00~18:00 09:00~18:00 09:00~21:00 07:00~21:00	구체적이지 않음 ²⁾
6		특수일근	05:30~14:00 14:00~22:00 14:00~23:00	구체적이지 않음 ³⁾	
■ 국제공항 지점	7		일근	09:00~18:00 08:00~18:00 07:30~18:00	알 수 없음
	8		3조 2교대	주간 09:00~18:00 야간 18:00~익일09:00	12:00~13:00 「단체협약」과 다르며 구체적이지 않음 ⁴⁾
	9		일근	09:00~18:00 06:00~15:00	알 수 없음
		3조 2교대	주간 09:00~18:00 야간 18:00~익일09:00	알 수 없음	
	10		일근	09:00~18:00	알 수 없음
		3조 2교대	주간 09:00~18:00 야간 18:00~익일09:00	알 수 없음	
11		일근	07:00~18:00 09:00~21:00 09:00~18:00	알 수 없음	

주: 1. 5시간(18:00~22:00 시간 중 30분, 22:00~익일06:00 시간 중 4시간 30분)

2. '휴게 0.5시간', '휴게 1시간', '휴게 1시간'

3 '시간 중 30분', '시간 중 30분', '시간 중 1시간'

4 '휴게 3.5h'

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

기 관 경 고

17

제 목 근로시간 관리 부적정

관 계 기 관 ○○(주)

구 분 노무

내 용

1. 업무개요

○○(주)은 ●●가 100% 출자한 법인으로 전국공항 항공보안 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하고 있으며, 채용·복무에 관한 사항을 정하여 근면한 복무 질서와 기강을 확립하고 근무조건을 보장하기 위해 「취업규칙」을 제정·운용하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

○○(주) 「취업규칙」 제22조와 제30조에 따르면 「근로기준법」을 준용⁵¹⁾하여 직원의 근무시간을 2주간 이내에 일정한 단위시간을 평균하여 1주간의 근무시간이 52시간을 초과하지 않는 범위 내에서 특정주에 최대 60시간을 근무할 수 있게 하고 있다.⁵²⁾ 또한 ○○(주)과의 계약서 중 「일반과업내용서」 제24조에 의하면 ○○(주)은 과업을 수행함에 있어 「근로기준법」을 준수하여야 한다.

51) 「근로기준법」 제51조(3개월 이내의 탄력적 근로시간제) ① 사용자는 취업규칙(취업규칙에 준하는 것을 포함한다)에서 정하는 바에 따라 2주 이내의 일정한 단위시간을 평균하여 1주 간의 근로시간이 40시간을 초과하지 아니하는 범위에서 특정한 주에 40시간을, 특정한 날에 8시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다. 다만, 특정한 주의 근로시간은 48시간을 초과할 수 없다

52) 즉, 연속된 2주간 104시간을 넘지 않는 범위에서 특정 주에 60시간 근무 가능

3. 감사결과 확인된 문제점

●●는 2023년 자회사 사업소 특정감사⁵³⁾시 ○○(주) ■■공항지사와 ●●공항지사 ●●파트에서 특정 근로자들이 근로시간을 초과한 것을 확인하여 근로시간 관리 절차를 마련하여 관리하도록 개선요구 하였다.

이에 ○○(주)에서는 인사급여 경영정보시스템 도입을 통해 근로시간이 2주 104시간을 초과하지 못하도록 통제하고 있다는 조치결과를 제출하였다.

그런데 이번 감사시 근로시간 초과여부를 확인하기 위해 ○○(주) ■■공항지사의 2024년 1월 근태관리현황을 표본조사한 결과 ●●파트에서 1월 근무실적이 있는 근로자 중 29명⁵⁴⁾이 [별표] “근로시간 초과 내역”과 같이 근로시간을 초과하였으며, 이에 대한 관리가 적절하게 이루어지지 않고 있었다.

관계기관 의견 및 검토결과 ○○(주)은 2023년 자회사 사업소 특정감사 처분요구 이후 ERP 시스템 도입을 통해 직원들의 근무시간이 2주 104시간이 초과되지 않도록 대근 신청을 통제하고 있으나, ■■공항지사의 경우 POST 운영이 어려워 일부 직원들이 2주 104시간을 초과 근무하였으며 이를 해소하기 위해서는 여유인력이 절실히 필요하다는 의견을 제시하였다.

개선요구 이후 인사급여 경영정보시스템 도입을 통해 직원들의 근무시간을 집계하려는 노력을 한 점은 인정하나 이번 감사시 1개월만 표본조사 했음에도 상당인원이 근로시간을 초과하는 것으로 나타나 ■■공항지사에서 근로시간 초과사항이 만연하게 발생하고 있음에도 적절한 조치가 이루어지지 않고 있는 점,

53) 44실-1732(2023.6.26.) “자회사 특정감사 결과 통보”

54) 월 근로시간이 200시간인 53명에 대해서만 파악하였으며 200시간 미만인 근로자 중에 있을 가능성을 배제할 수 없음

인력 운영 문제 해결을 위해 ○○(주)과 위탁계약 관계에 있는 ●●가 항공보안 분야 위탁관리 체계 전면개편⁵⁵⁾을 통해 2023년 하반기부터 여유정원제도⁵⁶⁾를 도입하여 사고자 발생시 현장공백 방지를 위한 대체인력, 성수기 등 수요급증에 즉각적인 충원을 위한 여유인력을 정원에 반영하여 채용하도록 장려하였음에도 기본정원에 못 미치는 인력을 운영⁵⁷⁾하고 있는 점으로 볼 때 ○○(주)에서 POST 운영의 어려움을 해소하기 위한 노력을 적극적으로 하였다고 볼 수 없으므로 위 의견은 받아들일 수 없다.

2023년에 실시한 자회사 사업소 특정감사에서 근로시간 관리 업무를 철저히 하도록 주의촉구(기관주의)를 하였음에도 동일 사례가 반복되는 점을 고려하여 가중 처분하고자 한다.

조치할 사항 ○○(주) 대표이사는 직원 근로시간 관리 업무와 관련하여 규정상의 근로시간을 초과하는 일이 재발되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히하시기를 바랍니다. (기관경고)

55) ♠♠실-2352(2023.6.23.), 사고자(휴가, 휴직, 병가 등) 급증 및 높은 결원을 등을 감안하여 적정 POST 운영인력 및 여유인력 반영이 시급하고 책임감 있는 현장운동을 유도할 필요가 있다는 데에 착안하여 정원관리 체계를 개편(기본정원 외 현장공백 방지를 위한 여유정원 반영)하고, 계약제도를 개선(정산제도 등 도입)

56) 여유정원 187명 반영 및 계상 불필요 항목(연차, 교육, 건강검진) 제외를 통해 '23년 하반기 계약금액이 18억원 증가하였으며, 4.5억원 정산되어 총 13.5억원이 증가되었음

57) 2024. 8. 기준 정원 2,391명(기본정원 2,230명, 여유정원 161명), 현원 2,180명

[별표]

근로시간 초과 내역

연번	소속	성명	기간	실 근로시간
1	■■ ○○		2024.01.01.(월)~2024.01.14.(일)	121시간
			2024.01.15.(월)~2024.01.28.(일)	121시간
2	■■ ○○		2024.01.15.(월)~2024.01.28.(일)	120시간
3	■■ ○○		2024.01.01.(월)~2024.01.14.(일)	105시간
			2024.01.08.(월)~2024.01.21.(일)	121시간
			2024.01.15.(월)~2024.01.28.(일)	113시간
4	■■ ○○		2024.01.01.(월)~2024.01.14.(일)	105시간
			2024.01.08.(월)~2024.01.21.(일)	115시간
			2024.01.15.(월)~2024.01.28.(일)	121시간
5	■■ ○○		2024.01.01.(월)~2024.01.14.(일)	124시간
			2024.01.08.(월)~2024.01.21.(일)	114시간
6	■■ ○○		2024.01.15.(월)~2024.01.28.(일)	120시간
7	■■ ○○		2024.01.01.(월)~2024.01.14.(일)	112시간
			2024.01.08.(월)~2024.01.21.(일)	112시간
			2024.01.15.(월)~2024.01.28.(일)	112시간
8	■■ ○○		2024.01.08.(월)~2024.01.21.(일)	114시간
			2024.01.15.(월)~2024.01.28.(일)	124시간
9	■■ ○○		2024.01.01.(월)~2024.01.14.(일)	110시간
			2024.01.08.(월)~2024.01.21.(일)	114시간
			2024.01.15.(월)~2024.01.28.(일)	116시간
10	■■ ○○		2024.01.01.(월)~2024.01.14.(일)	105시간
			2024.01.08.(월)~2024.01.21.(일)	105시간
			2024.01.15.(월)~2024.01.28.(일)	113시간
11	■■ ○○		2024.01.15.(월)~2024.01.28.(일)	108시간
12	■■ ○○		2024.01.01.(월)~2024.01.14.(일)	112시간
13	■■ ○○		2024.01.15.(월)~2024.01.28.(일)	111시간
14	■■ ○○		2024.01.08.(월)~2024.01.21.(일)	121시간
			2024.01.15.(월)~2024.01.28.(일)	113시간
15	■■ ○○		2024.01.01.(월)~2024.01.14.(일)	112시간
16	■■ ○○		2024.01.01.(월)~2024.01.14.(일)	108시간
17	■■ ○○		2024.01.01.(월)~2024.01.14.(일)	108시간
18	■■ ○○		2024.01.01.(월)~2024.01.14.(일)	105시간
19	■■ ○○		2024.01.08.(월)~2024.01.21.(일)	105시간
			2024.01.15.(월)~2024.01.28.(일)	108시간
20	■■ ○○		2024.01.08.(월)~2024.01.21.(일)	106시간
21	■■ ○○		2024.01.15.(월)~2024.01.28.(일)	105시간
22	■■ ○○		2024.01.08.(월)~2024.01.21.(일)	106시간
23	■■ ○○		2024.01.08.(월)~2024.01.21.(일)	106시간
24	■■ ○○		2024.01.08.(월)~2024.01.21.(일)	106시간
			2024.01.15.(월)~2024.01.28.(일)	108시간
25	■■ ○○		2024.01.08.(월)~2024.01.21.(일)	108.5시간
26	■■ ○○		2024.01.08.(월)~2024.01.21.(일)	113시간
27	■■ ○○		2024.01.08.(월)~2024.01.21.(일)	106시간
			2024.01.15.(월)~2024.01.28.(일)	106시간
28	■■ ○○		2024.01.08.(월)~2024.01.21.(일)	108.5시간
29	■■ ○○		2024.01.01.(월)~2024.01.14.(일)	112시간
			2024.01.08.(월)~2024.01.21.(일)	114시간

자료 : ○○주 제출자료 재구성

권 고 · 통 보

18

제 목 임신기 단축근로 관리에 관한 사항

관 계 기 관 ☆☆(주), ★★(주), ○○(주)

구 분 노무

내 용

1. 업무개요

☆☆(주)와 ★★(주)는 ●●가 100% 출자한 법인으로 각각 중부권역, 영남·호남 권역 공항 운영 및 시설관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하고 있고, ○○(주)는 ●●가 100% 출자한 법인으로 전국공항 항공보안 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하고 있으며, 3개 자회사 모두 근로조건·복무에 관한 사항을 정하기 위해 「취업규칙」을 제정하여 운용하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

☆☆(주) 「취업규칙」 제11조의2, ★★(주) 「취업규칙」 제11조의2, ○○(주) 「취업규칙」 제27조에 따르면 「근로기준법」을 준용하여 임신 후 12주 이내 또는 36주 이후에 있는 여직원이 1일 2시간의 근무시간 단축을 신청하는 경우 이를 허용하고, 1일 근무시간이 8시간 미만인 여직원에게는 1일 근무시간이 6시간이 되도록 근무시간 단축을 허용할 수 있도록 하고 있다.

법적으로 단축근로가 보장되는 임신기간과 관련해서 고용노동부에서는 임신 12주 이내란 12주 0일(임신 후 84일)까지를 말하며 36주 이후란 35주 1일(임신 후 246일)부터를 말한다고 해석하고 있다.

또한 「근로기준법 시행령」 제43조의2에 따르면 「근로기준법」 제74조 제7항에 따라 근로시간 단축을 신청하려는 여성 근로자는 근로시간 단축 개시 예정일의 3일 전 까지 임신기간, 근로시간 단축 개시 예정일 및 종료 예정일, 근무 개시 시각 및 종료 시각 등을 적은 문서(전자문서를 포함한다)에 의사의 진단서(같은 임신에 대하여 근로 시간 단축을 다시 신청하는 경우는 제외한다)를 첨부하여 사용자에게 제출하도록 하고 있으므로 단축근로 시작에 앞서 신청이 선행되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 단축근로 초과 사용에 관한 사항

1) ☆☆(주)의 경우

☆☆(주)의 2022년 1월~2024년 7월 기간 중 임신 단축근로 내역을 확인한 결과, 임신기 단축근로를 신청했던 근로자 중 3명이 [표 1]과 같이 임신 단축근로 가능기한을 초과하여 사용하였다.

[표 1] ☆☆(주) 임신 단축근로 가능기한 초과자

연번	소속 분야	성명	문서번호 (시행일)	출산 예정일	단축 시작일	단축 종료일	시작시 임신기간	종료시 임신기간	초과일
1	□□	BB	□□_사사-17 (2022.03.23.)	2022.11.02.	2022.03.25.	2022.05.04.	8주2일	14주0일	14일
2	□□	ㄴㄴ	□□_\$\$-80 (2022.04.01.)	2022.10.26.	2022.04.01.	2022.04.19.	10주2일	12주6일	6일
3	□□	℃℃	□□_\$\$-260 (2022.10.27.)	2023.06.27.	2022.10.31.	2022.12.20.	5주6일	13주0일	7일
			□□_\$\$-133 (2023.05.15.)		2023.05.23.	2023.06.20.	35주0일	39주0일	1일

자료 : ☆☆(주) 제출자료 재구성

2) ★★(주)의 경우

★★(주)의 2022년 1월~2024년 6월 기간 중 임신기 단축근로 내역을 확인한 결과, 임신 단축근로를 신청했던 근로자 중 2명이 [표 2]와 같이 임신 단축근로 가능기한을 초과하여 사용하였다.

[표 2] ★★(주) 임신 단축근로 가능기한 초과자

연번	소속 분야	성명	문서번호 (시행일)	증빙서류상 출산예정일	단축근로 종료일	종료시 임신기간	초과일
1	●●	À Á	●●국제공항-1358 (2022.09.13.)	2023.04.06.	2022.09.28.	12주6일	6일
2	●●	¥ ¥	●●국제공항-2123 (2023.10.16.)	2024.06.07.	2023.11.27.	12주3일	3일

자료 : ★★(주) 제출자료 재구성

3) ○○(주)의 경우

○○(주)의 2022년 1월~2024년 6월 기간 중 임신 단축근로 내역을 확인한 결과, 임신 단축근로를 신청했던 근로자 중 7명이 [표 3]과 같이 임신 단축근로 가능기한을 초과하여 사용하였다.

[표 3] ○○(주) 임신 단축근로 가능기한 초과자

연번	소속 분야	성명	문서번호 (시행일)	증빙서류상 출산예정일	단축근로 종료일	종료시 임신기간	초과일
1	□□ ㄷㄷ	㉡㉡	□□공항지사 ㄷㄷ부-404 (2024.05.10.)	2024.11.30.	2024.05.30.	13주5일	12일
2	●● ㄷㄷ	(주)주	●●공항지사 ㄷㄷ-195 (2024.02.08.)	2024.09.27.	2024.03.18.	12주3일	3일
3	■ ㄷㄷ	№№	■ 보안-158 (2022.02.14.)	2022.09.10.	2022.03.04.	12주6일	6일
4	■ ㄷㄷ	CaCa	■ 보안-158 (2022.02.14.)	2022.10.14.	2022.04.07.	12주6일	6일
5	■ ㄷㄷ	amam	■ 보안-158 (2022.02.14.)	2022.10.20.	2022.04.13.	12주6일	6일
6	■ ㄷㄷ	pmpm	■ 보안-623 (2022.06.22.)	2023.02.07.	2022.08.01.	12주6일	6일
7	■ ㄷㄷ	αα	■ 보안-781 (2022.07.25.)	2023.03.19.	2022.09.10.	12주6일	6일

자료 : ○○(주) 제출자료 재구성

나. 단축근로 승인 전 시행에 관한 사항

○○(주) 전국공항지사의 2022년 1월~2024년 7월 기간 중 임신 단축근로 내역을 점검한 결과, [별표] “임신기 단축근로 전시행 후 신청 내역”과 같이 임신 단축근로를 신청했던 근로자 중 30명(32건)이 임신 단축근로 전시행 후 단축근로를 신청하였다.

관계기관 의견 및 검토결과 ☆☆(주)는 임신한 직원이 임신기 단축근무를 신청하였을 경우 그 신청한 기간이 12주차(12주 0~6일) 안에 속할 경우 임신 직원을 배려하여 이를 허용하고 방침(사장결재) 받아 임신기 단축근무를 발령하고 임금도 비례이상(전액)을 지급하여 근로기준법을 준수하였다는 의견을 제시하였다.

또한 2023년 위탁관리 계약 정산기준에 임신기 단축 시간은 결원에 포함되어 사업주 재량으로 12주 6일을 허용하거나 13주를 허용하는 경우 모두 결원으로 정산되었기 때문에 이로 인해 ☆☆(주)가 ●●로부터 부당이득을 취한 사실이 없다는 의견을 제시하였다.

2024년에는 임신기 단축시간이 결원에서 제외되는 것으로 2024년 7월 25일 합의하였으므로 앞으로는 법에서 정한 허용 의무 한도(임신 후 12주 0일)까지만 허용하는 것으로 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

그러나 근로기준법을 준수하는 범위에서 재량권을 행사하여 법정 외 임신기간⁵⁸⁾에 대해 임금감소 없이 근로시간 단축제도를 허용했다고 해도, 허용 기간이나 지급 범위에 대한 내부 방침이 없고 내부규정(취업규칙)도 법정 임신기간⁵⁹⁾ 내 근무

58) 12주 1일~35주까지의 기간을 말함

59) 12주 0일까지 또는 35주 1일부터의 기간을 말함

시간 단축 신청에 대해서만 규정하고 있으므로 위의 의견은 인정하기 어렵다.

법정 외 임신기 기간에 근로시간 단축제도를 운영하고자 한다면 별도 운영 방침이나 내부 규정에 해당내용을 명확하게 포함하여 운영할 필요가 있다고 판단된다.

★★(주)는 [표 2] ‘연번2’의 진단일자의 임신기간 6주를 42일이 아닌 36일로 해석하여 접수·결재 하였으며 해당사항을 인지하지 못했다는 의견을 제시하였다.

○○(주)은 앞으로는 기간을 초과하여 단축근로를 실시하도록 허용하지 않고, 단축근로 신청시기를 준수하도록 관리를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ☆☆(주) 대표이사, ★★(주) 대표이사, ○○(주) 대표이사는 법정 외 임신기 기간에 대해 단축근로제도를 운영하고자 한다면 별도의 운영방침이나 내부규정 개정을 통해 근거를 마련하시기 바랍니다. (권고)
- ② ○○(주) 대표이사는 임신기 근로자들이 승인을 받기전에 단축근무를 선시행하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

[별표]

임신기 단축근로 전시행 후 신청 내역

연번	분야	성명	문서번호	시행일(A)	단축근로 시작일(B)	초과일 (A) - (B)
1	㉡㉡		●●보안-5	2022.01.03.	2021.12.05.	29일
2	㉡㉡		■●보안-75	2022.01.26.	2022.01.17.	9일
3	●●		■●●-153	2022.02.11.	2022.02.08.	3일
4	●●		■●●-152	2022.02.11.	2022.02.08.	3일
5	㉡㉡		■●보안-158	2022.02.14.	2022.02.09.	5일
6	㉡㉡		■●보안-158	2022.02.14.	2022.02.11.	3일
7	㉡㉡		■●보안-176	2022.02.21.	2022.02.20.	1일
8	㉡㉡		●●보안-224	2022.03.07.	2022.02.24.	11일
9	㉡㉡		■●보안-274	2022.03.25.	2022.03.16.	9일
10	㉡㉡		●●보안-395	2022.04.21.	2022.03.28.	24일
11	㉡㉡		●●보안-469	2022.05.06.	2022.05.04.	2일
12	㉡㉡		●●보안-514	2022.05.19.	2022.04.27.	22일
13	㉡㉡		■●보안-623	2022.06.22.	2022.06.21.	1일
14	㉡㉡		●●보안-798	2022.07.22.	2022.07.18.	4일
15	㉡㉡		●●보안-799	2022.07.22.	2022.07.20.	2일
16	㉡㉡		■●보안-898	2022.08.16.	2022.08.15.	1일
17	㉡㉡		●●보안-936	2022.08.23.	2022.08.17.	6일
18	㉡㉡		■●공항지사 ㉡㉡-121	2023.01.20.	2023.01.19.	1일
19	㉡㉡		●●공항지사 ㉡㉡-366	2023.03.21.	2023.03.20.	1일
20	㉡㉡		□□공항지사 ㉡㉡-538	2023.04.24.	2023.04.22.	2일
21	㉡㉡		●●공항지사 ㉡㉡-831	2023.07.08.	2023.06.26.	12일
22	●●		●●공항지사 ●●-615	2023.09.21.	2023.09.20.	1일
23	㉡㉡		▽▽공항지사-1096	2023.11.06.	2023.11.01.	5일
24	㉡㉡		■●공항지사 ㉡㉡-90	2024.01.15.	2024.01.13.	2일
25	㉡㉡		●●공항지사 ㉡㉡-195	2024.02.08.	2024.02.07.	1일
26	㉡㉡		■●공항지사 ㉡㉡-300	2024.02.22.	2024.02.21.	1일
27	㉡㉡		●●공항지사 ㉡㉡-285	2024.02.29.	2024.02.18.	11일
28	㉡㉡		●●공항지사 ㉡㉡부-335	2024.03.11.	2024.03.08.	3일
29	㉡㉡		●●공항지사 ㉡㉡부-355	2024.03.13.	2024.03.11.	2일
30	㉡㉡		●●공항지사 ㉡㉡부-373	2024.03.20.	2024.03.18.	2일
31	㉡㉡		ㄱ ㄱ 공항지사-59	2024.03.21.	2024.03.19.	2일
32	㉡㉡		□□공항지사 ㉡㉡부-404	2024.05.10.	2024.05.01.	9일

자료 : ○○주 제출자료 재구성

주 의 요 구 및 통 보

19

제 목 병가(업무외) 사용 관리 업무 소홀

관 계 기 관 ○○(주)

구 분 노무

내 용

1. 업무개요

○○(주)은 직원의 질병·부상에 대한 배려 차원에서 휴가제도인 병가(업무상·업무외)를 운영하고 있으며, 2022년부터 2024년 감사자료 요청일(2024. 6. 5.) 현재까지 [표]와 같이 업무외 병가를 사용하였다.

[표] 연도별 업무외 병가 사용 내역

구 분	2022년	2023년	2024년
사용일수	4,510일	4,655일	2,120일
사용인원	205명	222명	104명

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

○○(주)은 근면한 복무 질서와 기강 확립을 위해 「취업규칙(복무규정)」(이하 “규칙”이라 한다)을 제정·운영하고 있으며, 규칙 제8조 제3호에 따르면 직원은 회사의 제반 규정을 준수해야 한다.

규칙 제42조 제1항에 따르면 ○○(주)은 소속 직원이 업무 이외의 부상 또는 질병으로 계속 출근이 불가능한 경우, 연 누계 60일(재직 중 최대 180일)⁶⁰⁾ 범위 내에서 병가를 허가할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년~2024년 6월까지 업무외 병가 사용 내역을 확인한 결과, ○○(주)은 [별표] “업무 외 병가 사용 가능 일수 초과 내역”과 같이 6개 지사에서 총 18명에 대해 병가 초과 사용을 허용하였다.

관계기관 의견 및 검토결과 ○○(주)은 업무외 병가를 초과 사용한 사항을 인정하면서, 업무외 병가는 무급 처리, 출근일수 제외 등을 통해 사실상 결근과 동일한 처리를 하고 있음을 고려해달라고 의견을 제시하였다.

그리고 향후 각 지사에서 규칙을 준수하도록 업무외 병가 사용에 대한 관리를 강화하겠다고 답변하였다.

업무외 병가 초과 사용에 따른 급여 환수 등 재정적 조치가 발생하지 않음은 인정하나, 규칙을 위반한 병가 사용은 복무 질서와 기강을 훼손할 수 있다.

그리고 ㉔㉔·㉔㉔ 업무 현장에서는 사고인원 발생으로 현장 운영의 어려움(근무 공백, 동료 직원들의 업무 부담 가중, 대체근무 투입으로 인한 주 52시간 초과 우려 등)을 호소하고 있으므로 병가의 오·남용을 방지하기 위해 복무관리를 철저히 할 필요가 있다.

60) “재직 중 최대 180일” 문구에 대해 질의(2024. 7. 24.)한 결과, ○○(주)은 업무외 병가의 사용가능일수는 연 누계 60일이므로, 180일 초과 기준은 연 60일까지로 해야한다고 진술함

조치할 사항 ○○(주) 대표이사는

① 업무외 병가 사용 관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 주의 조치하시고, (주의)

[관련자] ♪♪본부 ™™실 %%팀 3급 °F°F

② 향후 소속 직원들이 「취업규칙」을 준수하여 업무외 병가를 초과 사용하는 일이 없도록 병가 사용실태에 대하여 정기적으로 점검하고, 각 지사별 복무관리 담당자를 대상으로 교육을 실시하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

[별표]

업무외 병가 사용 가능 일수 초과 내역

소속	연번	성명	시작일	종료일	사용일수	연누계일수	초과일수	
							60일 기준	180일 기준
□□	1		2022.07.15.	2022.09.14.	62	62	2	-
	2		2022.10.30.	2022.12.31.	63	63	3	-
	3		2022.03.20.	2022.05.19.	61	61	1	-
	4		2022.07.13.	2022.08.13.	32	76	16	-
			2022.11.18.	2022.12.31.	44			
	5		2022.03.09.	2022.05.24.	77	77	17	-
	6		2023.04.03.	2023.06.08.	67	67	7	-
	7		2022.04.06.	2022.05.05.	30	181	121	8
			2022.06.10.	2022.06.29.	20			
			2022.06.30.	2022.07.27.	28			
			2022.07.28.	2022.07.31.	4			
			2022.08.09.	2022.11.15.	99			
			2024.05.20.	2024.05.26.	7			
	8		2023.03.18.	2023.06.05.	80	80	20	-
●●	9		2022.07.26.	2022.08.28.	34	70	10	-
			2022.08.29.	2022.09.13.	16			
			2022.12.10.	2022.12.19.	10			
			2022.12.20.	2022.12.29.	10			
	10		2023.01.25.	2023.03.21.	56	83	23	-
			2023.03.22.	2023.04.17.	27			
	11		2023.10.22.	2023.12.31.	71	71	11	-
			2024.01.01.	2024.01.21.	21	109	49	-
			2024.01.22.	2024.04.18.	88			
	12		2022.07.30.	2022.08.14.	16	45	-	6
			2022.08.17.	2022.09.05.	20			
			2022.12.23.	2022.12.31.	9			
			2023.01.18.	2023.01.18.	1	141	81	
			2023.01.19.	2023.03.15.	56			
	13		2023.03.16.	2023.06.07.	84	66	6	-
			2023.07.09.	2023.08.03.	26			
			2023.09.13.	2023.09.19.	7			
			2023.11.10.	2023.12.06.	27			
	14		2023.12.11.	2023.12.16.	6	92	32	-
			2022.05.24.	2022.07.23.	61			
■ ■	15		2022.07.24.	2022.08.23.	31	78	18	-
			2023.07.14.	2023.07.28.	15			
			2023.08.19.	2023.09.24.	37			
			2023.09.25.	2023.10.09.	15			
			2023.10.10.	2023.10.16.	7			
▲▲	16		2023.12.09.	2023.12.12.	4	62	62	-
			2023.02.28.	2023.04.30.	62			
♩ ♪	17		2024.03.01.	2024.04.30.	61	61	1	-
♪ ♪	18		2022.01.22.	2022.04.21.	90	90	30	-

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

통 보(시정완료)

20

제 목 휴게시설 관련 현황 관리 소홀

관 계 기 관 ★★(주)

구 분 안전

내 용

1. 업무개요

★★(주)는 ●●(이하 “공사”라 한다)와 매년 계약을 체결하여 영남·호남권역 공항운영 및 시설관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하고 있으며 근로자가 휴식시간에 이용할 수 있도록 휴게시설을 설치·운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

★★(주)는 「산업안전보건법」 제128조의2 및 「산업안전보건법 시행규칙」 제194조의2에 따라 근로자가 휴식시간에 이용할 수 있는 휴게시설을 설치하고 이를 관리하여야 한다.

또한 ★★(주) 과업 내용의 세부기준과 절차는 「일반과업내용서」와 「특수과업내용서」 등 계약 부속서류와 관련 제반 법령을 준수하도록 하고 있고, 「일반과업내용서」 제19조 제2항에 따르면 사업장 내 종사원을 위한 휴게시설을 설치 및 확보하여야 하며 같은 조 제7항에 따라 휴게시설이 「산업안전보건법」의 기준⁶¹⁾

61) 「산업안전보건법 시행규칙」 [별표21의2] “휴게시설의 설치·관리기준”에 따른 휴게시설의 크기, 위치, 온·습도, 조명 등

을 준수하는지 관리담당자를 지정하여 정기적으로 점검한 결과를 기록·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ★★(주) ●●국제공항지점이 자체 관리하고 있는 휴게시설 현황자료에 [별표] “●●국제공항지점 휴게시설 등 위생시설 관리현황”과 같이 휴게시설의 세부위치가 잘못 표기되어 있거나 실제로는 없는 휴게시설이 있는 것처럼 표기되어 있었으며, 또한 각 휴게시설에 비치된 점검대장 상에도 상세위치가 잘못 표기되어 있어 이는 향후 휴게시설 정기점검 등 원활한 관리를 위해서 휴게시설 현황의 최신화가 필요하다.

관계기관 의견 ★★(주) ●●국제공항지점에서는 감사기간 중 확인된 휴게시설 등 위생시설 관리현황과 휴게시설 점검대장이 불일치하는 부분에 대해 즉시 현행화하여 [별표] “●●국제공항지점 휴게시설 등 위생시설 관리현황”과 같이 오류를 정정하였으며, 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는 위 감사결과 지적내용에 대하여 ●●국제공항지점에서 휴게시설 현황 관련 오류를 정정하였으나, 향후 유사 사례 등 재발방지를 위해 그 내용을 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. [통보(시정완료)]

[별표]

●●국제공항지점 휴게시설 등 위생시설 관리현황

구분		근무위치			비고
감독부서	현장	건물명	층수	상세위치	
		국내선 여객청사(3690)	B1	국내선 청사(일반)	
		국내선 여객청사(2580)	B1	국내선 청사(일반)	
		국내선 여객청사(2580)	1	국내선 청사(일반) 1118휴게실미화(여)	
		국제선 여객청사(3690)	B1	국제선 청사(일반)	
		항공지원센터 (2580or3690)	1	국내선 항공지원센터	· 점검대장 상 위치가 국내 화물청사로 표기 되어 있었으나 국내선 항공지원센터로 정정
		P3주차장(2424)	1	P3주차장 출구지역	
		국내선 여객청사(0815)	B1	국내선 청사	
		국제선 여객청사(0815)	B1	국제선 청사(카트휴게실)	
		국제선 여객청사(0815)	1~3	국제선 청사(격리)	· 실제 휴게시설 없음에도 있는 것으로 표기되어 있어 정정(삭제)
		국내선 여객청사(9898)	3	국내선 유실물 보관실	
		국제선 여객청사	1	국제선 유실물 보관실	
		국내선 여객청사(2424)	1	국내선 청사(일반) 1117휴게실(주차장수)	· 상세위치가 국제선으로 표기된 것을 국내선으로 정정
		주차지원센터(2424)	1	공항운영센터 입구	· 점검대장 상 위치가 국제 여객청사로 표기 되어 있었으나 주차 지원센터로 정정
		P2주차타워(2424)	1	통신실 내	
		P3주차장(2424)	1	출구지역	
		조류퇴치 분소	1	국내, 국제 계류장	
		토건현장	1	토목현장 내	
		건축현장 건물	1	건축현장 내	

구분		근무위치			비고
감독부서	현장	건물명	층수	상세위치	
		국내선 여객청사	B1	국내선 지하 서쪽	
		국내선 여객청사	B1	국내선 지하 동쪽	
		국내선 동력동	2	국내선 동력동	
		국제선청사	B1	국제선 지하	
		관리동(구 동력동)	1.5	관리동(구 동력동)	
		관제탑	1	관제탑	
	국제화물청사		B1	국제화물 지하	
			B1	국제화물 지하	
		국내선 여객청사	1	계류장 탑승교	
		국내선 여객청사	1	국내선 수하물 내 사무실	
		국제선 여객청사	1	국제선 수하물	
	항공유저장소		1	항공유저장소 건물 1층	
			1	항공유저장소 건물 1층	
			2	항공유저장소 건물 2층	
		국제선 계류장	1	국제선 탑승교	· 상세위치가 국내선 으로 표기되어 있어 국제선 으로 정정
		국내선 여객청사	B1	국내선청사 지하1층	
		국제선 여객청사	B1	국제선청사 지하1층	
	국내동력동		2	국내동력동 2층	
			2	국내동력동 2층	
		국제화물청사	B1	국제화물청사 지하1층	
		항공등화관리소	2	항공등화관리소	
		항공등화제어소	2	항공등화제어소	· 상세위치가 항공등화관리소 로 표기되어 있어 항공등화제어소 로 정정
		국내선 여객청사	1	국내선 청사	
		국내선 여객청사	2	국내선 청사	
		국제선 여객청사	3	풍경마루 옆 2층	

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

권 고

21

제 목 통상임금 산정기초임금의 범위 명시에 관한 사항

관 계 기 관 ☆☆☆

구 분 노무

내 용

1. 업무개요

☆☆☆는 「보수규정」에 근거하여 제수당 등을 지급하고 있으며, 통상임금이 급여 산정 기준이 되는 경우는 [표 1]과 같다.

[표 1] 급여 산정 기준이 통상임금인 경우

구 분	계산방법	통상임금 적용
시간외근무수당	통상임금×1.5/209×근무시간	수당 계산 시 적용
야간근무수당	통상임금×0.5/209×근무시간	
휴일근무수당	통상임금×1.5/209×근무시간	
보상휴가수당	통상임금×0.5/209×근무시간	
미사용 연차휴가수당	통상임금×0.5/209×미사용 연차휴가일수	
감봉 처분 시 급여	평균임금 1일분의 2분의 1 삭감	평균임금이 통상임금보다 적으면 통상임금 적용
퇴직금	근속기간 1년당 1개월분의 평균임금	
휴업수당	평균임금 100분의 70 이상 지급	휴업수당이 통상임금보다 크면 통상임금 적용 可

자료: ☆☆☆ 제출자료 재구성

☆☆☆는 통상임금에 대해 「근로기준법 시행령」 제6조⁶²⁾를 「보수규정」 제3조의5에 동일하게 명시하고, 고용노동부가 고시한 「통상임금 산정지침」을 준용하여 통상임금의 산정기초가 되는 임금의 범위(이하 “통상임금 산정기초임금의 범위”라 한다)를 결정 및 집행하고 있다.

62) “통상임금”이라 함은 직원에게 정기적이고 일률적으로 소정근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급 금액, 일급 금액, 주급 금액, 월급 금액을 말한다

2. 관계법령 및 판단기준

☆☆(주)는 예산의 효율적이고 투명한 집행을 위해 「예산운용지침」을 제정·운용하고 있으며, 이 지침에 따라 인건비는 예산의 범위 내에서 법령, 정관 또는 내부규정 등에 지급 근거가 명시된 대로 집행하여야 한다.

한편 「근로기준법」 제17조에 따르면 임금 구성항목·계산방법 등을 근로계약서에 명시하여 근로자에게 교부해야 하는데, ☆☆(주)는 [그림]과 같이 제수당은 통상임금을 적용하여 계산하며, 구체적인 계산 방법은 「취업규칙」 및 「보수규정」에서 확인해야 한다고 명시하고 있다.

[그림] 근로계약서 상 임금(제수당)에 관한 사항

- 제수당 : 제수당은 아래와 같이 계산하기로 하되 구체적인 임금의 계산은 사업주의 취업규칙 및 보수규정에 정한바에 따른다.		
연장근로수당	야간근로수당	휴일근로수당
통상임금 × 1.5/209 × 근무시간	통상임금 × 0.5/209 × 근무시간	통상임금 × 1.5/209 × 근무시간

자료: ☆☆(주) 제출자료 재구성

따라서 ☆☆(주)는 급여 산정 업무뿐만 아니라 소속 직원들이 구체적인 임금의 계산 방법을 알 수 있도록, 통상임금 산정기초임금의 범위를 「취업규칙」, 「보수규정」 등에 명시해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆☆(주)는 통상임금 산정기초임금의 범위 변경 시, 원활한 규정 반영을 위해 「보수규정」(규정 제7호, 2018. 6. 1. 제정 시행 이후의 것) 제3조의5를 개정(2020. 1. 31.)하면서 통상임금 산정기초임금의 범위에 대한 문구⁶³⁾를 삭제하고 현재의 통상임금 용어 개념만 명시하였다.

63) “통상임금”이라 함은 기본급, 식비 및 교통비를 합산한 금액을 말한다

그 결과, 현재 ☆☆(주)는 관련 법령에 따라 통상임금 산정기초임금의 범위를 결정 및 집행하고 있지만, 어떤 임금이 통상임금에 포함되는지 내부 규정에서는 확인할 수 없고 임금명세서⁶⁴⁾에서만 확인 가능한 상황이다.

관계기관 의견 및 검토결과 ☆☆(주)는 「근로기준법 시행령」, 「통상임금 산정지침」 및 관련 판례⁶⁵⁾를 준용하여 통상임금을 산정하고 있으며, 직원들이 통상임금 산정기초임금의 범위를 확인할 수 있도록 임금명세서에 통상임금 구성항목을 명시 및 고지하고 있다고 주장하였다.

그리고 통상임금 산정기초임금의 범위는 「취업규칙」상 필수 기재사항이 아니며, 국민연금공단과 강원랜드도 「보수규정」에 구체적으로 명시하지 않는다고 주장하였다.

그러나 이번 감사의 취지는 통상임금을 법령, 내부규정 등에 따라 정하지 않았다는 것이 아니라, 임금명세서에서만 통상임금 산정기초임금의 범위를 확인할 수 있는 상황을 개선할 필요가 있다는 것으로 위의 주장을 받아들이기 어렵다.

또한 감사의 목적은 위법사항만 확인하는 것이 아니라, 문제점을 미리 발견하고 문제 발생을 예방함으로써 기관 행정의 적정성과 투명성을 확보하는 데 중점을 두고 있다.

따라서 관계법령상 통상임금 산정기초임금의 범위가 취업규칙에 필수 기재사항이 아니더라도 내부규정, 방침 등에 명시함으로써 통상임금 변경 사항을 효율적으로 추적 가능하고, 소속 직원에게 통상임금 산정기초임금의 범위에

64) ☆☆(주)는 통상임금 산정기초임금의 범위 관련 근거(방침 등) 자료로 통상시급 계산식(※ 통상시급=(기본급+조정급+직책수당+식비+교통비+성과급+법정선임수당+기술자격수당)÷209)이 적혀있는 임금명세서를 제출함

65) 대법원 2023. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결 등

대해 명확히 주지시킬 수 있으며, 규정 등의 명확화로 급여 지급 업무 리스크를 최소화할 수 있기에 위의 주장을 받아들이기 어렵다.

그리고 공기업⁶⁶⁾ 대상 보수규정 등을 조사한 결과, [별표] “내부규정 상 통상임금 산정기초임금의 범위 명시 여부”와 같이 32개 중 29개(91%)가 내부규정에 명시하고 있어, 이를 이행하지 않는 공공기관만 예시로 드는 것의 정당성을 인정하기 어렵다.

조치할 사항 ☆☆☆ 대표이사는 통상임금 산정기초임금의 범위를 내부규정 등에 명확히 할 수 있도록 「보수규정」 개정, 내부 방침 수립 등 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)

66) 「공공기관 운영에 관한 법률」 제5조에 따라 직원 정원이 300명, 총 수입액이 200억원, 자산규모가 30억원 이상이면서 총 수입액 중 자체 수입액이 차지하는 비중이 50% 이상에 해당하여 공기업으로 지정된 32개 공공기관을 조사 대상으로 선정함

[별표]

내부규정 상 통상임금 산정기초임금의 범위 명시 여부

연 번	기관명	명시 여부	내용
1	그랜드코리아레저(주)	○	"통상임금"이라 함은 월봉, 직무급, 특수근무수당, 자체성과급을 12등분하여 합한 금액을 말한다.
2	대한석탄공사	○	통상임금 : 기본연봉, 기술수당, 특수직무수당
3	인천국제공항공사	○	"통상임금"이라 함은 1급 내지 2급 직원은 기본급 월액, 3급 내지 7급 직원은 기본급 월액, 가족수당을 합산한 금액을 말한다.
4	제주국제자유도시 개발센터	○	"통상임금"이라 함은 정기적이고 일률적으로 소정근로에 대하여 지급하기로 정한 금액을 말하며, 기본연봉과 기준성과급에 해당하는 금액을 합산하여 12등분한 금액을 말한다.
5	(주)한국가스기술공사	○	"통상임금"이라 함은 기본급, 직무급, 직무가급, 일반성과급, 내부평가급 최저지급률에 해당하는 금액을 말한다.
6	(주)강원랜드	×	"통상임금"이란 직원에게 정기적·일률적·고정적으로 지급되는 보수를 말한다.
7	주식회사에스알	○	"통상임금"이란 직원에게 소정근로 또는 총 근로에 대하여 정기적이고 일률적으로 지급하기로 정한 시간급, 일급 또는 월급액으로 기본급, 급식비 및 조정수당을 합한 금액을 말한다.
8	주택도시보증공사	○	"통상임금"이라 함은 직원에 대하여 소정근로시간 근로의 대가로 일률적이고 고정적으로 지급되는 월정액급여와 성과부가급(경영평가성과급 제외)의 최저지급률에 해당하는 금액의 12분의 1에 해당하는 금액을 말한다.
9	한국가스공사	○	"통상임금"은 '기본급, 직무급, 법정선임수당, 교대근무수당'으로 한다.
10	한국공항공사	○	"통상임금"은 기본월봉, 책임직무수당, 법정선임수당 및 직급대우수당을 합산한 금액을 말한다.
11	한국광해광업공단	○	통상임금의 범위는 기본연봉월액에 원격근무수당 및 성과연봉을 포함한 금액으로 한다.
12	한국남동발전(주)	○	통상임금은 기준임금, 직무급(고정액), 건강관리비, 기본상여금, 자체성과급으로 한다.
13	한국남부발전(주)	○	통상임금은 기준임금, 직무급, 통합직무급, 기본상여금, 내부평가급, 가산수당으로 한다.
14	한국도로공사	○	"통상임금"이라 함은 기본급과 건설수당, 내부평가급, 업무수당, 직무수당, 기술수당 등을 합한 금액을 말한다.
15	한국동서발전(주)	○	통상임금은 기본연봉, 직능연봉, 가산연봉, 직무급(정액), 상여금, 내부평가급 및 자체 성과급의 최저 지급률로 한다.
16	한국마사회	○	"월통상임금"이란 매월 지급되는 연봉월액·직무평가급·직무가산급, 성과연봉 중 내부 평가급과 업적성과급 최소지급분의 1개월분을 합산하여 산출한 금액을 말한다.
17	한국방송광고진흥공사	○	"통상임금"이라 함은 직원에게 정기적·일률적으로 소정근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정하여진 금액으로 공사 임·직원의 경우에는 연봉월액 및 내부평가급 최소지급분의 1개월분을 합산하여 산출한 금액을 말한다. (“연봉월액”이라 함은 기준급과 직무급을 12로 나눈 금액을 말한다.)
18	한국부동산원	○	통상임금은 정기적·일률적·고정적으로 지급되는 임금으로써 다음 각호를 말한다. 1. 기본급 2. 직무급 3. 가산급 : 자격급, 가족급, 중식대, 통근보조비, 자가운전보조비(통근보조비 상당액) 4. 자체성과급·업적성과급 중 각 최소한도 금액 5. 선택적복지포인트 : 기본포인트, 근속포인트 6. 「국외근무직원 운영규정」제23조에 따른 제수당 7. 그 밖의 정기적·일률적·고정적으로 지급되는 임금

연 번	기관명	명시 여부	내용
19	한국서부발전(주)	○	통상임금은 기준임금, 기술수당, 직무숙련급, 자체상여금 공통지급분, 내부평가급 공통 지급분으로 한다.
20	한국석유공사	○	“통상임금”이라 함은 기본연봉월액, 제17조의2의 기본연봉가산급, 기술수당, 6급 이하 직원의 경우 성과연봉 중 지급이 확정되어 있는 기본연봉월액 200%를 12등분한 금액을 합산한 금액을 말한다.
21	한국수력원자력(주)	○	통상임금은 기준임금, 직무급(실적급 제외), 기본상여금의 12분의 1, 내부평가급 최소 지급액의 12분의 1로 한다.
22	한국수자원공사	○	통상임금이란 기본월봉에 성과급 최저지급률을 합산한 금액을 말한다.
23	한국전력공사	○	통상임금은 기본연봉월액, 직무급, 가산급으로 하되, 제외대상은 따로 정한다.
24	한국전력기술주식회사	○	“월 통상임금”은 월 기본연봉, 직무급(월액), 직전년도 내부평가급(평균지급률 기준)을 12등분한 금액의 합계액으로 한다.
25	한국조폐공사	○	법정수당의 지급기준인 통상임금은 연봉월액으로 한다.
26	한국중부발전(주)	○	“통상임금”이라 함은 연봉월액(직무가산급 제외), 급여성성과급 및 내부평가급의 공통 지급분을 말한다.
27	한국지역난방공사	○	“통상임금”이라 함은 월기본연봉, 직무급, 급식비, 내부평가급(최저지급률 상당액)을 합산한 금액을 말한다.
28	한국철도공사	○	“통상임금”이란 기본급(연봉월액), 위험수당, 기술수당, 장기근속수당, 대우수당, 조정 수당을 합산한 금액을 말한다.
29	한국토지주택공사	×	“통상임금” 산정에 대한 세부사항은 사장이 따로 정한다.
30	한전KDN	○	통상임금은 연봉월액, 직무급, 연봉가급 중 정액급으로 한다.
31	한전KPS(주)	○	통상임금은 연봉월액, 직무연봉, 직무급(실적급 제외), 내부평가급(최저지급률)으로 한다.
32	해양환경공단	×	“통상임금”이란 정기적이고 일률적으로 지급하는 보수를 말한다.

자료: ‘공공기관 경영정보 공개시스템’ 상 기관별 내부규정 공시 자료 재구성

개 선 요 구

22

제 목	성과급 관련 규정 관리 부적정
관 계 기 관	☆☆(주)
구 분	노무
내 용	

1. 업무개요

☆☆(주)는 「사규관리규정」 제3조에 따라 업무수행에 따른 제반 기준과 절차는 사규로 정하여 업무 집행의 적정 및 통일을 기하고 있으며, 「보수규정」(이하 “규정”이라 한다) 및 「보수규정시행세칙」(이하 “세칙”이라 한다)을 제정하여 성과급 지급 업무에 관한 사항을 정하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

☆☆(주)는 예산의 효율적이고 투명한 집행을 위하여 「예산운용지침」을 제정하였으며, 이 지침에 따르면 인건비는 예산 범위 내에서 법령, 정관 또는 내부규정 등에 지급 근거가 명시된 대로 집행하여야 한다.

규정 제3조 및 제18조에 따르면 ☆☆(주)는 성과급을 성과평가가 완료된 후 기본급의 100%를 평가결과에 따라 지급해야 하며, 세칙 제4조에 따라 성과급을 매년 12월 1일 기준 재직 중인 직원을 대상으로 평가 대상연도 12월 귀속 급여일에 차등 지급(50~150%)하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆☆(주)는 「2019년도 임금협약」(이하 “협약”이라 한다) 체결 이후, 기존의 단일 성과급 제도가 ‘성과급 및 상생성과급’으로 이원화⁶⁷⁾되었음에도, 이를 규정과 세칙에 정확히 반영하지 않고 성과급 용어를 구분 없이 사용하고 있다.

또한 세칙 제4조를 [별표] “「보수규정시행세칙」 제4조 개정 내역”과 같이 지속적으로 개정하며 상생성과급의 지급 근거⁶⁸⁾로 쓰고 있음에도, 협약 체결에 따라 변경된 성과급 지급 기준 등을 규정과 세칙에 정확히 반영하지 않았다.

그 결과, ☆☆(주)는 [표]와 같이 성과급 및 상생성과급 제도를 내부규정과 다르게 운영하고 있어, 성과급 업무 집행에 혼란을 초래할 우려가 있다.

[표] 내부규정과 성과급 및 상생성과급 제도 간 불일치 사항

구 분		보수명칭	지급액	평가대상	지급대상	차등여부	지급일	지급기준
규정내용		성과급	기본급의 100%	전직원	12.1자 기준 재직 직원	차등 지급 (50~150%)	12월 귀속 급여일	일할계산 등
제 도 내 용	성과급	해 당	해 당	미해당 (평가 없음)	미해당 (급여일 기준 재직 직원)	미해당 (차등 없음)	미해당 (매월 급여일)	해 당
	상생 성과급	미해당 (상생성과급)	미해당 (상생협력비 잔액 차등)	해 당	해 당	해 당	해 당	미해당 (일할계산 등 미적용)

자료: ☆☆(주) 제출자료 재구성

관계기관 의견 ☆☆☆(주)는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

67) ☆☆☆(주)는 규정(2018. 6. 1.) 및 세칙(2018. 12. 31.) 제정 당시, 성과급은 기본급의 100%를 기준으로 상하 20%의 한도 내 (80~120%)에서 평가 결과에 따라 지급함을 정하였으나, 협약 체결(2019. 11. 15.)이후, 상생성과급을 신설하여 2019년도 지급분부터 성과평가에 따라 차등지급(50~150%)하기로 정하고 기존 성과급은 차등 없이 지급하기로 정함

68) ‘2024년도 상생협력비 예산 운용 계획’(총무팀-663, 2024. 5. 3.)에서는 세칙을 지급 근거로 들고 있음

조치할 사항 ☆☆(주) 대표이사는 보수 집행의 적정성 확보를 위해 「2019년도 임금협약」 체결 내용과 현재 성과급 및 상생성과급 제도 운영 내용이 규정에 반영될 수 있도록, 「보수규정」 및 「보수규정시행세칙」을 현행에 맞게 개정하시기 바랍니다. (개선)

[별표]

「보수규정시행세칙」 제4조 개정 내역

개정일자	내용	비고																		
2021.04.26.	제4조(평가대상·시기 및 지급기준) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 신규임용, 휴직, 복직하는 직원에 대한 성과급은 그 발령일을 기준으로 근무일수를 일할 계산해 성과급을 지급하며, 지급대상기간 중 다음 각 호에 해당되는 자는 당해년도분 성과평가에 따른 성과급을 지급하지 않는다. 다만, 공상으로 인한 휴직 직원은 휴직기간 중의 성과급을 전액 지급한다. <개정 2021.04.26.> 1. 지급대상기간 중 중징계 처분(파면, 해임, 강등, 정직)을 받은 자 2. 「국가공무원법」 제83조의2제1항(금품수수, 향응수수, 횡령) 등에 따른 징계 사유의 시효가 5년인 비위 3. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」(추행, 간음 등)에 따른 성폭력범죄 4. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」에 따른 성매매 5. 「국가인권위원회법」 제2조제3호라목에 따른 성희롱 6. 「도로교통법」 제44조제1항(술에 취한 상태에서의 운전금지)에 따른 음주운전에 대한 징계 ⑥ (현행과 같음)	중징계 처분 등을 받은 자에 대한 성과급 지급 금지 내용 추가																		
2021.10.07.	제4조(평가대상·시기 및 지급기준) ① (현행과 같음) ② 제1항에 따른 성과급 차등 대상 인원 및 금액은 별표2에서 규정한 평가등급별 인원 분포 비율 및 차등 지급률에 따라 정한다. <개정 2021.10.7.> ③ (현행과 같음) ④ 성과평가에 따른 성과급은 평가 대상연도 다음 해 1월 급여 지급일에 지급한다. <개정 2021.10.7.> ⑤ ~ ⑥ (현행과 같음)	직책수당 지급액 표 신설에 따라 별표 번호 수정 문구 수정																		
2024.02.19.	제4조(평가대상·시기 및 지급기준) ① ~ ③ (생략) ④ 성과평가에 따른 성과급은 평가 대상연도 12월 귀속 급여 지급일에 지급한다. <개정 2021.10.7., 2024. 2.19.> ⑤ ~ ⑥ (생략) [별표 2] (제4조 관련) <신설 2021.10.7.> <개정 2024. 2. 19.> 평가등급별 인원 분포비율 및 차등 지급률 <table><tr><th>등 급</th><th>S</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td>인원분포비율</td><td>3%</td><td>7%</td><td>80%</td><td>7%</td><td>3%</td></tr><tr><td>차등 지급률</td><td>150%</td><td>120%</td><td>100%</td><td>75%</td><td>50%</td></tr></table>	등 급	S	A	B	C	D	인원분포비율	3%	7%	80%	7%	3%	차등 지급률	150%	120%	100%	75%	50%	성과급 지급 시기 명확화 「2019년 임금협약」 반영한 성과급 차등지급률 설정
등 급	S	A	B	C	D															
인원분포비율	3%	7%	80%	7%	3%															
차등 지급률	150%	120%	100%	75%	50%															

권 고

23

제 목 보수 지급 근거 명시에 관한 사항

관 계 기 관 ★★(주)

구 분 노무

내 용

1. 업무개요

★★(주)는 2022년부터 감사일(2024. 7. 12.) 현재까지 성희롱 등의 사유로 [표 1]과 같이 대기발령을 명하였으며, 이 중 ‘연번 1, 2’는 대기발령 기간 중 인사위원회 징계 의결 요구 결과 중징계 처분(해임)되었고, ‘연번 3’은 대기발령과 동시에 직위해제 되었다.

[표 1] 2022년~2024년 대기발령 내역

연번	이름	발령일	사유	해임일자	비고
1	정OO	2022. 10. 05.	고충 접수(성희롱, 직장 내 괴롭힘)	2022. 11. 15.	-
2	성OO	2023. 07. 27.	고충 접수(성희롱, 직장 내 괴롭힘)	2023. 10. 31.	-
3	김OO	2024. 06. 15.	직원 음주행위 특정감사 결과	-	직위해제 ^{주)}

주: 특정감사 결과(44팀-270, 2024. 6. 13.)에 따라 직위해제 및 대기발령 조치함 (●●과-1664, 2024. 6. 14.)

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

★★(주)는 법률자문 등을 통해 대기발령 조치가 ‘근로자 귀책 사유’가 아닌 성희롱 등 혐의 조사를 위한 ‘사용자의 업무상 필요에 의한 조치’라고 판단하여 휴업수당 지급 기준인 평균임금의 70%를 ‘연번 1, 2’는 대기발령일부터 해임일까지, ‘연번 3’은 2024. 6. 15.부터 지급하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

★★(주)는 「예산편성 및 집행지침」에 따라 인건비는 예산 범위 내에서 법령, 정관 또는 내부규정 등에 지급 근거가 명시된 대로 집행하여야 한다.

이에 ★★(주)는 합리적 보수 지급을 위해 「보수규정」(이하 “규정”이라 한다)을 제정·운영하고 있으며, 규정 제7조 및 제9조에 따르면 직위해제된 직원의 보수는 기본급의 80%를 지급하되, 인사발령일을 기준으로 일할계산하여 지급해야 한다.

한편, ‘직위해제’란 근로자에게 그 직위를 계속 유지시킬 수 없는 사유가 발생하여 당해 근로자가 장래에 있어서 계속 직무를 담당하게 될 경우에 예상되는 업무상의 장애 등을 예방하기 위하여 일시적으로 당해 근로자에게 직위를 부여하지 아니함으로써 직무에 종사하지 못하도록 하는 잠정적인 조치로서의 보직의 해제를 의미⁶⁹⁾하며, 통상적으로 ‘직위해제’ 후에는 직무에 종사하지 못하는 ‘대기발령’이 이어지는 것이 일반적이므로, ‘대기발령’도 ‘직위해제’의 범위에 포함시킬 수 있을 것이며 실무상 양자 구별의 실익은 거의 없는 것으로 보고 있다.⁷⁰⁾

따라서 ★★(주)는 성희롱, 직장 내 괴롭힘, 음주 행위와 같이 징계 처분 가능성이 높은 대기발령 직원에 대한 보수 지급 시, 규정 제7조 및 제9조를 준용하거나, 별도 지급기준을 정한다면 법률자문 내용, 휴업수당 성격으로 지급한다는 사실 등 지급 근거를 정확하게 명시한 후 처리해야 한다.

69) 대법원 1997.9.26. 선고 97다25590 판결 및 대법원 2005.11.25. 선고 2003두8210 판결

70) ★★(주)가 감사자료로 제출한 법률자문(노무법인 에스엔(2021. 5. 25.) “징계위원회의 ‘직위해제’ 조치의 적정성 등에 관여”)에서도 동일하게 보고 있음

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ★★(주)는 대기발령자에 대한 보수 지급 시, 관련 문서⁷¹⁾에 ‘대기발령 기간 평균임금의 70%’만 기재했을 뿐, 법률 자문 내용⁷²⁾ 등 지급 근거를 남기지 않았다.

더욱이 [표 1] ‘연번 1, 2, 3’의 대기발령 사유는 성희롱 등 징계처분 가능성이 높은 행위이고, [표 2]와 같이 지급 기준에 따라 급여 차이가 발생함에도 불구하고, ★★(주)는 별도 지급 기준에 대한 구체적인 설명 없이 평균임금의 70%를 지급하였다.

[표 2] 지급기준 별 보수 지급액 비교

(단위: 원)

연번	성명	평균임금의 70% (A)	기본급의 80% (B)	차액 (A-B)	기간
1	정OO	6,635,391	4,217,032	2,418,359	2022.10.05.~2022.11.15.(42일)
2	성OO	18,481,941	16,797,816	1,684,125	2023.07.27.~2023.10.31.(97일)
3	김OO	1,403,779	1,072,554	331,225	2024.06.15.~2024.06.30.(16일)

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

관계기관 의견 및 검토결과 ★★(주)는 [표 1] ‘연번 1, 2’의 경우, 회사 사정상 대기발령한 건이며, 최종 해임 결정 전까지 불확실한 변수(재심의 요청, 피신청인의 변호사 선임, 민사 소송 등)가 많은 상황에서 「근로기준법」 및 판례⁷³⁾, 상임이사 및 대표이사 등의 의견에 따라 법적 문제 발생을 최소화하는 방향으로 진행되었다고 의견을 제시하였다.

71) [표 1] ‘연번 1’ : ££과-1999(2022. 11. 9.) “2022년도 10월분 급여 지급 계획 보고”

[표 2] ‘연번 2’ : ££과-2516(2023. 11. 10.) “2023년도 10월분 급여 지급 계획 보고”

[표 3] ‘연번 3’ : ££과-1958(2024. 7. 9.) “2024년도 6월분 급여 지급 계획 보고”

72) 지급 기준 검토 당시 법률 자문 자료를 요청하였으나, ★★(주)가 감사자료로 제출한 자료는 2021년 다른 사안에 대해 자문 받은 것이며, 노무사 문자(2024. 7. 10.) 내용에 따르면 기존 의견서는 현안과 정확히 일치하지 않아 참고로만 보는 것을 권장하였음

73) ★★(주)가 제출한 판례(대법원 2013. 10. 11. 선고 2012다12870 판결)에서 대기발령의 사유는 대우자동차판매(주)가 회사분할 로써 직영승용판매부분이 신설회사로 이전되어 직원들을 근로시킬 수 없었던 것, 즉 ‘사용자의 경영상 필요에 의한 것’으로 본 건의 대기발령의 사유와는 성격이 다름

그리고 창립 이후 첫 대기발령에 의한 급여 지급 사례였으며, 급여 산정과 관련하여 단시간 내에 다양한 특이사항을 반영하고, 상급자의 판단을 재검증하기에 어려움이 있었다고 의견을 제시하였다.

그러나 이번 감사는 「보수규정」과 달리 지급하였음에도 관련 문서에 지급 근거를 일체 명시하지 않는 현 상황을 개선하고자 하는 것으로, 보수 지급 근거의 불명확성은 인건비 집행의 투명성을 저하시키고, 담당자 변경 시 보수 집행의 통일성을 훼손시킬 수 있으므로 이러한 행위의 정당성을 인정하기 어렵다.

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는 향후 보수 지급 시 별도 방침을 받는 등 산정 근거를 명확히 명시하여, 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (권고)

주 의 · 시 정 요 구

24

제 목 중징계 처분 등을 받은 자에 대한 인센티브 지급 부적정
관 계 기 관 ☆☆☆(주), ★★(주)
구 분 노무
내 용

1. 업무개요

☆☆(주)와 ★★(주)는 직원 동기부여 및 조직 성과향상을 위하여 성과평가를 통해 각각 상생성과급과 성과평가급(이하 “인센티브”라 한다)을 [표 1]과 같이 차등 지급하였다.

[표 1] 기관별 인센티브 지급 내역

(단위: 백만 원)

기관명	인센티브명	지급률	2022년도분	2023년도분
☆☆(주)	상생성과급	50~150%	93(1,094명)	168(1,085명)
★★(주)	성과평가급	90~110%	187(1,285명)	201(1,278명)

자료: ☆☆☆(주), ★★(주) 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

국민권익위원회는 2020년 제도개선 방침(이하 “권익위 권고안”이라 한다)을 시달⁷⁴⁾하여 업적에 따라 차등 지급하는 성과급을 비위행위자에게 지급하는 것은 성과급 제도 취지에 맞지 않고, 공직자에 대한 고도의 청렴성과 공정한 사회를

74) 사회제도개선과-2802(2020. 10. 14.) “제도개선 권고(공직유관단체의 성과급·명예퇴직수당 지급 관행 개선)”

바라는 국민 요구에 부응하기 위해 ‘중징계(파면, 해임, 강등, 정직) 처분을 받거나 금품·향응수수, 횡령, 성폭력, 성매매, 성희롱, 음주운전 관련 징계’(이하 “중징계 처분 등”이라 한다)를 받은 직원에게는 성과급 지급을 금지할 것을 권고하였다.

이에 ☆☆(주)와 ★★(주)는 「보수규정시행세칙」 제4조에 중징계 처분 등을 받은 자는 성과급 지급 대상에서 제외하도록 규정하였다.⁷⁵⁾

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년~2023년 인센티브 지급내역과 중징계 처분 등 내역을 확인한 결과, ☆☆(주)와 ★★(주)는 권익위 권고안과 「보수규정시행세칙」에 따라 인센티브 지급 대상에서 중징계 처분 등을 받은 자를 제외해야 함에도 불구하고, [표 2]와 같이 2023년도분 인센티브를 지급하였다.

[표 2] 중징계 처분자 등에 대한 인센티브 지급 내역

(단위: 원)

연번	소속	사번	이름	처분사항	지급액	비고
1	☆☆(주)	00000	이OO	강등	154,500	-
2		00000	유OO	강등	154,500	-
3		00000	남OO	강등	154,500	퇴사
4		00000	임OO	정직	77,250	-
5		00000	남OO	정직	154,500	-
6		00000	조OO	정직	154,500	-
7		00000	김OO	정직	77,250	-
8	★★(주)	00000	조OO	강등	161,000	-
합계					1,088,000	

자료: ☆☆(주), ★★(주) 제출자료 재구성

75) ☆☆(주)는 「보수규정시행세칙」을 개정(2021. 4. 26.)하면서, ★★(주)는 「보수규정시행세칙」을 제정(2022. 10. 18.)하면서 중징계 처분 등을 받은 자는 성과급 지급 대상에서 제외함을 정함

관계기관 의견 ☆☆(주)와 ★★(주)는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

☆☆(주) 대표이사는

- ① 상생성과급 지급 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 주의 조치하시고 (주의)

[관련자] ♪♪본부 ▼▼실 1급 ◇◇

- ② 「보수규정시행세칙」 제4조에 따라 중징계 처분 등을 받은 자에게 오지급된 상생성과급 927,000원을 환수하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (시정)

★★(주) 대표이사는

- ① 성과평가급 지급 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 주의 조치하시고 (주의)

[관련자] ××본부 ee부 ●●과 3급 △△

- ② 「보수규정시행세칙」 제4조에 따라 중징계 처분 등을 받은 자에게 오지급된 성과평가급 161,000원을 환수하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (시정)

개 선 요 구

25

제 목 중징계 처분 등을 받은 자에 대한 목표달성급 지급 부적정
관 계 기 관 ○○(주)
구 분 노무
내 용

1. 업무개요

○○(주)은 「용역계약추가특수조건」 제8조에 따라 매년 상생협력비 예산 운용 방안을 수립하고 있으며, 직원 동기부여 및 조직 성과 향상을 위해 상생협력비 중 일부는 성과평가를 통해 차등 지급하도록 정하였다.

이에 따라 ○○(주)은 상생협력비를 [표 1]과 같이 업무성과급과 목표달성급으로 운영하였으며, 목표달성급을 개인별 평가에 따라 차등 지급하였다.

[표 1] 상생협력비 운영 현황

(단위: 백만 원)

구분	지급기준	2022년도분	2023년도분 ^{주)}
업무성과급	일괄 균등 지급(인당 80만원)	1,631	2,102
목표달성급	개인별 평가에 따라 차등지급(75~125%)	221	-

주: 상생협력비 전액 차등 없이 일괄 균등 지급(인당 91만원)하였으나, '2024년 상생협력비 운영 계획 제출' (☞☞팀-649, 2024. 7. 8.)에 따르면, 2024년부터는 다시 상생협력비 중 일부는 성과평가를 통해 차등 지급할 예정임

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

한편 ○○(주)은 2024년에 이사회 의결⁷⁶⁾을 통해 「보수규정」 제정안을 확정지었고, 감사기간(2024. 6. 3.~2024. 7. 25.)에는 해당 규정의 등록 및 시행을 준비하고 있었다.

76) KASC기획예산팀-349(2024. 4. 30) “제53차 이사회 결과 보고”

2. 관계법령 및 판단기준

국민권익위원회는 2020년 제도개선 방침(이하 “권익위 권고안”이라 한다)을 시달⁷⁷⁾하여 업적에 따라 차등 지급하는 성과급을 비위행위자에게 지급하는 것은 성과급 제도 취지에 맞지 않고, 공직자에 대한 고도의 청렴성과 공정한 사회를 바라는 국민요구에 부응하기 위해 ‘중징계(파면, 해임, 강등, 정직) 처분을 받거나 금품·향응수수, 횡령, 성폭력, 성매매, 성희롱, 음주운전 관련 징계’(이하 “중징계 처분 등”이라 한다)를 받은 직원에게는 성과급 지급을 금지할 것을 권고하였다.⁷⁸⁾

한편, ‘공공기관 등의 출자·출연기관 설립·운영 투명성 제고’(국민권익위원회, 제2013-424호, 2013. 11. 18.)에 따르면 공공기관 등의 출자·출연기관은 보수(성과 평가 및 성과급 지급 규정 명확화) 등 중요 규정부터 모회사 규정을 우선 준용하되, 기관 사정에 맞지 않는 규정은 개정하는 등 내부규정을 정비하도록 요구하고 있다.

이와 관련 모회사인 ●●(이하 “공사”라 한다)는 「직원연봉규정시행세칙」 제 11조 제1항 제3호에 중징계 처분 등을 받은 자를 성과급 지급대상에서 제외함을 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년도분 목표달성급 지급 내역과 중징계 처분 등 내역을 확인한 결과, ○○(주)은 권익위 권고안이나 공사의 규정을 준용하여 목표달성급 지급 대상에서 중징계 처분 등을 받은 자를 제외해야 함에도 불구하고, [표 2]와 같이 2022년도분 목표달성급을 지급하였다.⁷⁹⁾

77) 사회제도개선과-2802(2020. 10. 14.) “제도개선 권고(공직유관단체의 성과급·명예퇴직수당 지급관행 개선)”

78) ○○(주)의 「보수규정」 제정안 제20조 제3항에는 권익위 권고안이 반영되어 있음

79) ○○(주)은 2023년에 상생협력비를 차등 없이 일괄 지급하면서 중징계 처분 등을 받은 자에게 총 1,092만 원을 지급함(해임 1명, 정직 10명, 견책(성희롱) 1명)

[표 2] 중징계 처분 등을 받은 자에 대한 목표달성급 지급 내역(2022)

(단위: 원)

연번	사번	이름	처분사항	지급액
1	000000	윤OO	정직	82,490
2	000000	박OO	정직	82,490
3	000000	노OO	정직	82,490
4	000000	김OO	정직	82,490
5	000000	박OO	정직	82,490
합계				412,450

자료: ○○(주) 제출자료 재구성

관계기관 의견 및 검토결과 ○○(주)은 권익위 권고안 관련사항을 인수·통보·공유받은 적이 없고, 업무가 과중하여 특정 업무의 세부 사항까지 확인할 여력이 없었으며, 공사 ββ부와 상생협력비 운용에 대한 사전 협의 과정이나, 공사의 방침⁸⁰⁾에서 권익위 권고안 관련 언급이 없었다고 주장하였다.

그러나 공사의 규정을 준용하지 않았다는 점, 권익위 권고안이 전 직원이 열람할 수 있는 전자문서 시스템에 등록⁸¹⁾되어 있었다는 점, 「사무 및 기록물관리규정」 제5조 제2항에 따라 전자문서시스템 수신함에 도달함으로써 효력이 발생하였다는 점, 공직유관단체 임직원으로서 적극적으로 업무를 파악하여 맡은 바 직무를 완수해야 한다는 점에서 세부 기준을 파악하여 처리할 수 없었다는 주장은 인정하기 어렵다.

그리고 상생협력비 운용에 대한 모·자회사 사전 협의는 상생협력비를 다른 목적으로 사용하는지 여부를 확인하기 위한 과정이며, 공사가 시달한 방침은 상생협력비 예산 운용에 대한 사전 협의(명확한 목표 및 공정한 평가지표 설정 등)와 지급 절차에 대한 안내로써 상생협력비 세부 지급 기준은 ○○(주) 자체적으로 수립하여 집행하는바⁸²⁾ 위 주장을 받아들일 수 없다.

80) 공사 ♠♠실-4155(2022. 12. 22.) “상생협력 예산 운용 및 지급절차 개선 알림”

81) ▣▣▣실-7(2020. 10. 14) “제도개선 권고(공직유관단체의 성과급·명예퇴직수당 지급관행 개선)”

82) 공사는 상생협력비 운용계획 사전 협의 시 차등 지급 등을 제안했으나, ○○(주)은 2023년 상생협력비 전액을 차등 없이 일괄 균등 지급하기로 정하는 등 자체적으로 세부 지급 기준을 정하여 집행함

다만 권익위 권고안 문서 접수자가 공람 등을 통해 타 부서로 전파한 이력이 없는 점, 그로 인해 접수자와 결재자가 아닌 이상 현실적으로 권고안 내용을 파악하기 어려운 상황이라는 점, 2022년도분 목표달성급 지급 당시(2022. 12.), 「보수규정」 등 세부 지급 기준이 없었다는 점을 고려하면, 개인에게 업무 미흡에 대한 책임을 묻기가 불합리한 점이 있다.

중징계 처분 등을 받은 자에게 목표달성급을 지급한 내용이 결코 가볍지는 않으나 앞에서 기재한 점을 고려하여 별도의 처분은 하지 않는다. 그러나 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 「사무 및 기록물관리규정」 제18조에 따라 문서의 접수·처리 업무를 철저히 하고, 설립(2019. 11.) 이후 감사종료일(2024. 7. 25.) 현재까지 「보수규정」이 없는 현 상황을 조속히 개선할 필요가 있다.

조치할 사항 ○○(주) 대표이사는

- ① 중징계 처분 등을 받은 자에게 목표달성급을 지급하여 제도의 취지가 훼손되지 않도록 담당자에 대한 교육을 시행하는 등 관련 업무를 철저히 하시고,
- ② 향후 동일한 사례가 재발하지 않도록 공문서에 대한 접수·처리·공유업무를 철저히 하고, 「보수규정」 제정 등 목표성과급 세부 지급 기준을 조속히 마련하시기 바랍니다. (개선)

통 보

26

제 목 계약문서 작성·관리 소홀

관 계 기 관 ☆☆㈜

구 분 계약이행

내 용

1. 업무개요

☆☆(주)는 ●●(이하 “공사”라 한다)와 매년 계약을 체결하여 공항운영·시설관리 분야 위탁관리 업무를 수행하고 있으며 계약 시 각 직무에 대한 현장 조직구성 및 인력운영계획 등이 포함된 착수계획서를 공사에 제출하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

☆☆(주)는 계약 및 과업이행 시 「용역계약 일반·특수조건」, 「일반·특수과업내용서」 등 계약 부속서류 및 자체적으로 제정한 지점별 「표준 현장 운영 매뉴얼」⁸³⁾ 등을 따르고 있고 「용역계약 일반조건」 제13조 및 「일반과업내용서」 제8조에 따르면 계약당사자인 ☆☆(주)는 위탁관리 업무를 수행하는 각 직무에 대해 현장조직구성 및 인력운영계획⁸⁴⁾ 등이 포함된 착수계획서를 공사에 제출하여 승인을 받도록 하고 있다.

83) ☆☆(주)는 지점 내 각 사업소 운영의 안정성을 확보하고 체계적인 업무수행을 도모하기 위해 지점별 「표준 현장운영 매뉴얼」을 제정(2022. 12. 28.)하였음

84) 지점별 「표준 현장운영 매뉴얼」에 따르면 연초 분야별 인력운영계획 작성 시 인력배치는 교대근무체계, 근무장소, 근무시간, 휴게시간 등이 포함되도록 구체적으로 작성하도록 하고 있음

제출한 착수계획서는 「용역계약 일반조건」 제4조 제4항⁸⁵⁾에 따라 계약문서로서 효력을 가지고, 계약당사자 또한 착수계획서를 통해 상호 간 계약조건을 확인하고 신의와 성실의 원칙에 입각하여 계약을 이행하고 있으므로 착수계획서에 제출시점의 인력운영현황을 정확히 반영하여야 한다.

한편 ☆☆(주)는 「특수과업내용서」 직종별 과업내용 제3조에 따라 지점 내 각 사업소별 월간업무계획 및 실적을 매월 정기적으로 공사 감독부서에 보고하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆☆(주)가 공사에 제출(2024. 3. 4.)한 2024년 착수계획서 상 □□운영·시설지점의 인력운영계획과 유사한 시기에 작성·제출한 각 사업소별 월간업무계획 및 실적(2024. 1.~2024. 2.)을 비교한 결과, [별표] “2024년 □□운영·시설지점 인력운영계획 및 월간업무계획 상 근무편성 불일치현황”과 같이 근로조건(근무시간, 휴게시간) 현황을 인력운영계획에 정확히 반영하여 제출하지 않는 등 계약문서 작성 및 관리를 소홀히 하여 감독업무 시 현장별 근무형태 파악 등에 혼선을 초래하여 계약의 적정 이행 여부를 판단하기 어렵다.

관계기관 의견 및 검토 결과 ☆☆(주) □□운영·시설지점은 「표준 현장 운영 매뉴얼」에 공항운영 상 필요한 경우나 청사운영 및 항공기 운항시간 변경에 따라 근무시간을 조정할 수 있다고 명시되어 있어 현장에서는 연초에 제출하는 연간

85) 「용역계약 일반조건」 제4조(계약문서) ④ 이 조건에서 정하는 바에 의하여 계약당사자간에 행한 통지문서 등은 계약문서로서의 효력을 가진다

업무수행계획서에 근무형태별 일반적인 근무시간을 명시하고, 매월 제출하는 월간 업무계획에는 청사운영 및 항공기 운항시간을 고려하여 조정된 세부 근무시간을 명시하여 서로 불일치하는 경우가 발생한 것 같다고 의견을 제시하였다.

또한 2024년 위탁관리 계약이 2월말에 체결되어 공사에 연간업무수행계획서 제출(2024. 3. 5.) 시 전년도에 미리 작성하여 연초에 취합한 자료를 급하게 착수 계획서에 첨부하면서 근무편성표의 근무시간을 현행화하지 않았고, 매월 제출하는 월간업무계획의 세부 근무편성표가 최신자료로서 최우선적으로 적용되며, 다만 「표준 현장운영 매뉴얼」에 근무편성표를 구체적으로 작성하는 것으로 되어있어 앞으로 연간업무수행계획서의 근무편성표도 보다 상세하게 명시하도록 개선하겠으나 향후에도 공항운영 등을 사유로 근무시간 조정 시 연간업무수행계획서와 월간업무계획 간의 불일치는 다시 발생할 수 있다고 하였다.

그러나 「□□공항 표준 현장운영 매뉴얼」에 따르면 연초 분야별 인력운영계획 작성 시 교대근무체계, 근무장소, 근로자의 근무시간 및 휴게시간 등을 포함하여 구체적으로 작성하도록 되어 있으므로 현장에서 작성하는 연간업무수행계획서에 근무형태별 일반적인 근무시간만 명시하는 것은 매뉴얼을 준수한 것으로 보기 어렵다.

또한 [별표] “2024년 □□운영·시설지점 인력운영계획 및 월간업무계획 상 근무편성 불일치현황”과 같이 연초에 제출하는 연간업무수행계획서의 인력운영 계획에도 위 의견처럼 통상적인 근무시간만 명시한 사업소와 근무위치별 구체적인 근무시간을 명시한 사업소 등이 혼재되어 있어 지점 내 모든 사업소의 인력운영 계획 작성 기준도 제시한 의견과 같다고 보기 어려우므로 위 주장은 받아들일 수

없다.

조치할 사항 ☆☆㈜ 대표이사는 실제 근로조건을 반영하여 인력운영계획을 수정하여 관리하시고 앞으로 유사 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

[별표]

2024년 □□운영·시설지점 인력운영계획 및 월간업무계획 상 근무편성 불일치현황

직무	인력운영계획	월간업무계획	불일치 사항
	○ 일근 - 09:00~18:00 ○ 특수일근 - 06:00~15:00 - 14:00~23:00	○ 일근 - 09:00~18:00 - 08:00~17:00 - 06:00~15:00 - 07:00~16:00 ○ 특수일근 - 조기 06:00~15:00 - 당번 14:00~23:00 (14:30~23:30) - 귀빈 및 직원주차장 등 (하) 06:00~15:00 07:00~16:00 (동) 07:00~16:00 08:00~17:00 - 국제선 지하주차장 (여) 06:00~15:00 09:00~18:00 (남) 06:00~15:00 08:00~17:00	계획서 상 해당 근무시간 없음 계획서 상 해당 근무시간 없음 계획서 상 해당 근무시간 없음 계획서 상 해당 근무시간 없음 계획서 상 해당 근무시간 없음 계획서 상 해당 근무시간 없음 계획서 상 해당 근무시간 없음 계획서 상 해당 근무시간 없음 계획서 상 해당 근무시간 없음 계획서 상 해당 근무시간 없음 계획서 상 해당 근무시간 없음 계획서 상 해당 근무시간 없음
	○ 특수일근 * 국내주차지도 B:06:00~15:00 D:09:00~18:00 I:14:00~23:00 C:08:00~17:00 M:07:00~16:00 * 국제주차지도 N:13:00~22:00 M:14:00~23:00 * 횡단보도 R:08:00~18:00 T:13:30~23:00 * 체육시설 G: 13:00~22:00 D: 09:00~18:00	○ 특수일근 * 국내주차지도 D:09:00~18:00 I:14:00~23:00 C:08:00~17:00 M:06:30~15:30 * 국제주차지도 D:09:00~18:00 I:14:00~23:00 * 횡단보도 R:07:00~17:00 T:13:30~23:00 * 체육시설 B:06:00 ~ 15:00 G:13:00 ~ 22:00 D: 09:00~18:00	편성표 상 해당 근무시간 없음 근무시간 불일치 근무시간 불일치 근무시간 불일치 계획서 상 해당 근무시간 없음

통 보

27

제 목 계약문서 작성·관리 소홀

관 계 기 관 ★★(주)

구 분 계약이행

내 용

1. 업무개요

★★(주)는 ●●(이하 “공사”라 한다)와 매년 계약을 체결하여 공항운영·시설관리 분야 위탁관리 업무를 수행하고 있으며 계약 시 각 직무에 대한 현장 조직구성 및 인력운영계획 등이 포함된 착수계획서를 공사에 제출하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

★★(주)는 계약 및 과업이행 시 「용역계약 일반·특수조건」, 「일반·특수과업내용서」 등 계약 부속서류에서 정한 바를 따르고 있고, 「용역계약 일반조건」 제13조 및 「일반과업내용서」 제8조에 따르면 계약당사자인 ★★(주)는 위탁관리 업무를 수행하는 각 직무에 대해 현장조직구성 및 인력운영계획 등이 포함된 착수계획서를 공사에 제출하여 승인을 받도록 하고 있다.

제출한 착수계획서는 「용역계약 일반조건」 제4조 제4항⁸⁶⁾에 따라 계약문서로서 효력을 가지고, 계약당사자 또한 착수계획서를 통해 상호 간 계약조건을 확인하고 신의와 성실의 원칙에 입각하여 계약을 이행하고 있으므로 착수계획서에 제출시점의 인력운영현황을 정확히 반영하여야 한다.

한편 ★★(주)는 「특수과업내용서」 직종별 과업내용 제3조에 따라 지점 내 각 팀별 월간업무계획 및 실적을 매월 정기적으로 공사 감독부서에 보고하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ★★(주)가 공사에 제출(2024. 2. 23.)한 2024년 착수계획서 상 ■■국제공항지점의 인력운영계획과 유사한 시기에 작성·제출한 각 팀별 월간업무계획 및 실적(2024. 1.~2024. 2.)을 비교한 결과, [별표] “2024년 ■■국제공항지점 인력운영계획 및 월간업무계획 상 근무편성 불일치현황”과 같이 근로조건(근무시간, 휴게시간) 현황을 인력운영계획에 정확히 반영하여 제출하지 않는 등 계약문서 작성 및 관리를 소홀히 하여 감독업무 시 현장별 근무형태 파악 등에 혼선을 초래하여 계약의 적정 이행 여부를 판단하기 어렵다.

관계기관 의견 ★★(주) ■■국제공항지점은 감사결과에 대해 이견을 제시하지 않았다.

86) 「용역계약 일반조건」 제4조(계약문서) ④ 이 조건에서 정하는 바에 의하여 계약당사자간에 행한 통지문서 등은 계약문서로서의 효력을 가진다

조치할 사항 ★★(㉞) 대표이사는 실제 근로조건을 반영하여 인력운영계획을 수정하여 관리하시고 앞으로 유사 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

[별표]

2024년 ■■국제공항지점 인력운영계획 및 월간업무계획 상 근무편성 불일치현황

직무	인력운영계획	월간업무계획	불일치 사항
	○ 일근 ○ 특수일근 - 6:00~15:00 - 13:00~22:00 - 8:00~18:00	○ 일근 ○ 특수일근 - 6:00~15:00 - 13:00~22:00 - 8:00~18:00 - 8:00~17:00	계획서 상 해당근무 없음
	○ 일근 - 9:00~18:00 ○ 특수일근 - 7:00~17:00 - 12:00~22:00	○ 일근 - 9:00~19:00 ○ 특수일근 - 7:00~17:00 - 12:00~22:00 - 5:30~15:30 - 13:30~23:30	근무시간 불일치 계획서 상 해당근무 없음 계획서 상 해당근무 없음
	○ 일근 ○ 특수일근 - 1조(A) 9:30~21:30 * 휴게 1차 12:00~13:00 2차 18:30~19:00 - 1조(B) 8:00~19:00 * 휴게 11:00~12:00 - 2조(C) 5:30~14:30 * 휴게 9:30~10:30 - 2조(D) 14:00~23:00 * 휴게 17:00~18:00	○ 일근 ○ 특수일근 - 1조(A) 9:30~21:30 * 휴게 1차 12:00~13:00 2차 19:00~19:30 - 1조(B1) 7:00~19:00 * 휴게 1차 11:00~12:00 2차 17:30~18:00 - 1조(B2) 8:00~19:00 * 휴게 11:00~12:00 - 2조(C) 5:30~14:30 * 휴게 9:30~10:30 - 2조(D) 14:00~23:00 * 휴게 17:00~18:00	휴게시간 불일치 계획서 상 해당근무 없음
	○ 일근 ○ 주야비(3조2교대)	○ 일근 ○ 해당사항 없음	근무체계 불일치
	○ 일근 - 9:00~18:00 ○ 주야비(3조2교대)	○ 일근 - 9:00~18:00 - 6:00~15:00 ○ 특수일근^{주)}	계획서 상 해당근무 없음 근무체계 불일치

주: ■■국제공항-64(2024. 1. 4.), ■■국제공항-337(2024. 2. 1.) 상 월간업무실적보고 내 1. 인력투입 및 운영실적 상 내용
자료: ★★(주) 제출자료 재구성

주 의 요 구 및 통 보

28

제 목 계약문서 작성·관리 소홀

관 계 기 관 ○○㈜

구 분 계약이행

내 용

1. 업무개요

○○(주)은 ●●(이하 “공사”라 한다)와 매년 계약을 체결하여 항공보안분야 위탁관리 업무를 수행하고 있으며 계약 시 각 직무에 대한 현장 조직구성 및 인력 운영계획 등이 포함된 착수계획서를 공사에 제출하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

○○(주)은 계약 및 과업이행 시 「용역계약 일반·특수조건」, 「일반·특수과업내용서」 등 계약 부속서류에서 정한 바를 따르고 있고, 「용역계약 일반조건」 제13조 및 「일반과업내용서」 제8조에 따르면 계약당사자인 ○○(주)은 위탁관리 업무를 수행하는 각 직무에 대해 현장조직구성 및 인력운영계획 등이 포함된 착수계획서를 공사에 제출하여 승인을 받도록 하고 있다.

제출한 착수계획서는 「용역계약 일반조건」 제4조 제4항⁸⁷⁾에 따라 계약문서로서 효력을 가지고, 계약당사자 또한 착수계획서를 통해 상호 간 계약조건을 확인

87) 「용역계약 일반조건」 제4조(계약문서) ④ 이 조건에서 정하는 바에 의하여 계약당사자간에 행한 통지문서 등은 계약문서로서의 효력을 가진다

하고 신의와 성실의 원칙에 입각하여 계약을 이행하고 있으므로 착수계획서에 제출시점의 인력운영현황을 정확히 반영하여야 한다.

한편 ○○(주)은 「특수과업내용서」 제2장 항공보안 분야(●●.㉔㉔) 제4조에 따라 각 분야별 월간업무계획 보고 및 실적을 매월 정기적으로 공사 감독부서에 보고하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○(주) ●●공항지사는 ●●파트 ∴∴ 현장 근무자들의 출퇴근편의를 위해 2022. 10.부로 근무체계⁸⁸⁾를 조정⁸⁹⁾하였음에도 불구하고 매월 공사 감독부서로 보고하는 월간업무계획 및 실적에만 조정사항을 반영하고, 이후 매년 계약체결에 따라 제출한 2023년·2024년 착수계획서에 포함된 ●●공항지사 인력운영계획에는 기존 근무체계를 변경하지 않아 계약문서 작성 및 관리를 소홀히 하였다.

관계기관 의견 ○○(주) ●●공항지사는 감사결과에 대해 이견을 제시하지 않았다.

88) ∴∴ 현장 근무는 24시간 4조3교대로 운영되며 일일 3개 교대조(오전, 오후, 야간)가 근무함

89) 오후조 근무시간 조정 : (기존) 15:00~23:00 → (변경) 15:00~20:00

조치할 사항 ○○㈜ 대표이사는

① 계약문서 작성·관리업무를 소홀히 한 관련자에 대해 주의 조치하시고, (주의)

[관련자] ●●공항지사 ●● 3급 丰丰

② 실제 근로조건을 반영하여 인력운영계획을 즉시 수정하여 관리하는 등
앞으로 유사 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

(통보)

주 의 요 구

29

제 목	과업 이행 소홀
관 계 기 관	☆☆(주)
구 분	계약이행
내 용	

1. 업무개요

☆☆(주)는 ●●가 100% 출자한 법인으로 중부권역 공항운영 및 시설관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하고 있으며, 위탁관리업무 과업내용의 세부 기준과 절차를 「일반과업내용서」와 「특수과업내용서」에 정한대로 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

☆☆(주) 「일반과업내용서」 제10조, 「특수과업내용서」 정기보고체계에 따르면 ☆☆(주)는 월간 업무계획 및 실적(자재 사용실적 포함)을 월 1회 ●● 감독부서에 보고하여야 한다.

또한 ☆☆(주)는 사무관리에 관한 사항을 규정하기 위해 「사무 및 기록물관리 규정」을 제정·운용하고 있으며 같은 규정 제7조에 따르면 문서의 기안은 전자문서로 하는 것을 원칙으로 한다고 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆☆㈜ □□시설지점 ㉠㉠ 사업소에서 2023. 1. 1.~ 2024. 7. 31. 기간 동안 ●● 감독부서인 □□공항 ㉠㉠시설부에 보고한 문서를 확인한 결과, 월간 업무계획 및 실적보고서 전자문서시스템을 통한 문서기안 없이 붙임파일만 감독부서에 송부하는 형식으로 보고하였으며, 차월 업무계획이나 당월 교육실적·과업실적 등을 포함하지 않고 당월 인력투입률만 제출하는 형태로 보고하였다.

관계기관 의견 ☆☆㈜는 월간 업무계획 및 실적(자재 사용 실적)을 메일로 보고하고 있었으나 문서의 기안은 전자문서로 하는 것을 원칙으로 한다고 지적당하였으므로 앞으로는 전자문서로 모든 보고자료를 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆㈜ 대표이사는 과업 이행을 소홀히 한 관련자에 대하여 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자] □□시설지점 ㉠㉠사업소 3급 ▶▶

주 의 · 시 정 요 구

30

제 목 업무 관련 보험가입 등 업무 소홀

관 계 기 관 ★★(주)

구 분 계약이행

내 용

1. 업무개요

★★(주)는 ●●(이하 “공사”라 한다)와 영남·호남권역 공항운영 및 시설관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무에 대해 매년 계약을 체결하고 있으며 용역 설계에 계상된 업무 관련 보험은 직접 가입하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

★★(주)의 과업내용 세부기준과 절차는 「일반과업내용서」와 「특수과업내용서」 등 계약 부속서류에서 정한 바를 따르고 있고, 「일반과업내용서」 제29조에 따르면 관련 법령에서 규정하거나 위탁관리 업무에 필요하여 설계에 계상한 보험은 과업 착수 시 가입하여야 하고 보험계약체결 직후 보험증권 등 계약서 사본을 공사 감독자에게 제출하도록 하고 있다.

한편 ★★(주)가 공사와 체결한 「2024년 영남 및 호남권역 공항시설 위탁관리」 용역계약의 산출내역서에는 공항별 업무 관련 보험 가입에 필요한 금액이 계상⁹⁰⁾되

90) 각 공항별 수행 업무 또는 규모에 따라 영업배상책임보험(카트), 신원보증보험(주차), 수렴보험(조류충돌예방) 관련 가입비용이 계상되어있음

어있으며 그 중 ○○■■국제공항지점의 업무 관련 보험은 [표 1]과 같다.

[표 1] 2024년 ○○■■국제공항지점 설계에 계상된 업무 관련 보험 현황

연번	지점	보험 종류	소관부서	비고
1	○○	영업배상책임보험(카트)	라라	본사 일괄 가입
2	〃	신원보증보험	마마	-
3	〃	수령배상책임보험	ㄱㄱ	본사 일괄 가입
4	■■	영업배상책임보험(카트)	라라	본사 일괄 가입
5	〃	신원보증보험	마마	-
6	〃	수령배상책임보험	ㄱㄱ	본사 일괄 가입
7	〃	고압가스 냉동제조 시설 가스사고 배상책임보험	차차	-
8	〃	도시가스 가스사고 배상책임보험	차차	-

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ★★(주)는 「일반과업내용서」 제29조에 따라 가입해야 하는 ○○■■국제공항지점 주차분야 종사원의 신원보증보험을 [표 2]와 같이 감사일(2024. 7. 8.) 현재까지 가입하지 않았다.

또한 업무 관련 보험을 가입한 경우 보험증권을 포함한 계약서 사본 등의 증빙자료를 공사 감독자에게 제출하여야 하는데 ○○■■국제공항지점의 영업배상책임보험⁹¹⁾은 본사 ëë과, ■■국제공항의 도시가스 가스사고배상책임보험⁹²⁾은 ■■국제공항지점 차차팀에서 각각 가입은 하였으나 관련 증빙자료를 해당 감독부서 또는 감독자에게 제출하지 않는 등 업무 관련 보험가입 및 보고에 대한 계약 이행을 소홀히 하였다.

91) ëë과-301(2024. 2. 8.) “■■ 및 ○○국제공항 영업배상책임보험 가입 보고”

92) 2024. 6. 12.에 해당 보험을 가입하였으나, ■■국제공항지점 실지감사(2024. 6. 24. 기준) 중 확인 결과 공사 감독자에게 보험가입에 대해 보고하지 않았으며 확인서 징구 이후 보고하였음(2024. 6. 27.)

[표 2] 2024년 ●●■■국제공항지점 업무 관련 보험 가입여부 및 공사 감독부서 보고현황

연번	지점	보험 종류	소관부서	가입 여부	감독부서 제출여부	비고
1	●●	영업배상책임보험(카트)	래래	o	x	본사 일괄 가입
2	"	수령배상책임보험	ㅅㅅ	o	o	본사 일괄 가입
3	"	신원보증보험	매매	x	-	-
4	■■	영업배상책임보험(카트)	래래	o	x	본사 일괄 가입
5	"	수령배상책임보험	ㅅㅅ	o	o	본사 일괄 가입
6	"	신원보증보험	매매	x	-	-
7	"	고압가스 냉동제조 시설 가스사고 배상책임보험	채채	o	o	-
8	"	도시가스 가스사고 배상책임보험	채채	o	x	확인서 정구 이후 증빙자료 제출

자료: ★★(주) 제출자료 재구성

관계기관 등 의견 ★★(주) ■■국제공항지점에서는 신원보증보험을 본사 담당자에게 가입 요청했으나 미가입된 상태라고 하였고, 본사 담당자는 전 공항의 주차징수업무가 무인화됨에 따라 가입 대상인원의 재확인이 필요하여 가입이 지연되었으며 빠른 시일 내에 각 공항의 현금시재를 관리하는 근로자에 대한 신원보증보험을 가입하고 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항 ★★(주) 대표이사는

① 관련 업무를 소홀히 한 관련자에 대해 주의 조치하시고, (주의)

[관련자] ××본부 ee부 ëë과 4급 후후

② 공항별 위탁관리 용역계약 설계에 계상된 업무 관련 보험 가입 및 관련 증빙 자료를 ●● 감독부서(감독자)에 즉시 제출하시기 바랍니다. (시정)

주 의 요 구

31

제 목 보안검색운영방안 정기보고 소출

관 계 기 관 ○○(주)

구 분 계약이행

내 용

1. 업무개요

○○(주)은 ●●(이하 “공사”라 한다)와 매년 계약을 체결하여 전국공항 항공보안 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하고 있으며 보안검색운영방안, 항공보안 검색 수준관리계획 등의 과업에 관한 사항을 정기적으로 공사에 보고하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

○○(주)의 과업내용 세부기준과 절차는 「일반과업내용서」와 「특수과업내용서」 등 계약 부속서류에서 정한 바를 따르고 있고, 「특수과업내용서」 제2장 2-2. 제4조에 따르면 ○○(주)은 보안검색운영방안, 항공보안검색 수준관리계획, 월간 업무계획 및 실적 등의 사항⁹³⁾을 보고시기에 맞게 정기적으로 공사에 보고하도록 하고 있다.

93) 보안검색운영방안(반기 1회), 보안검색업무 대행업체(계약체결 시), 항공보안검색 수준관리계획(연 1회), 긴급사태 또는 보안검색실패 등 보안사건 발생시 조치결과 및 재발방지 대책(즉시) 및 이행실적, 월간 업무계획 보고 및 실적, 주간 근무 계획 및 실적, 보안각서(수시), 성범죄경력 조회결과(발생시), 교육계획 및 결과(계획 연 1회, 결과 반기 1회), 보안장비 긴급 보수사항 발생시(수시), 근무인력변동사항(수시)

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ●●공항지사 및 ■■공항지사는 반기 1회 공사 감독부서에 보고해야 하는 보안검색운영방안을 보고하지 않고 있어 연중 또는 반기별 예상되는 보안 검색 운영의 변동⁹⁴⁾ 발생 등에 대비한 근무체계, 인력운영계획 등의 전반적인 운영 방안을 공사 감독자가 미리 파악하기 어렵다.

관계기관 의견 ○○(주) ●●공항지사는 감사결과에 의견을 제시하지 않았으며, ■■공항지사는 정기적 보고사항에 대하여 확인이 미흡했다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○(주) 대표이사는

① 관련 업무를 소홀히 한 관련자에 대해 주의 조치하시고, (주의)

[관련자] ●●공항지사 ㉔㉔ 2급 ㉔㉔

■■공항지사 ㉔㉔ 2급 ㉔㉔

② 보안검색운영방안을 정기적으로 ●● 감독부서에 보고하는 등 계약이행 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

94) 예정된 국가차원의 행사 등으로 인한 공항별 항공보안등급 조정 등

통 보

32

제 목 자회사 위탁관리 업무에 관한 사항

관 계 부 서 □□공항, ◎◎공항, ■■공항

구 분 위탁관리

내 용

1. 업무개요

●●(이하 “공사”라 한다)는 자회사인 ☆☆(주), ★★(주)와 각각 위탁계약을 체결하여 중부·남부권역 공항운영 및 시설관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하도록 하고 있으며, 위탁관리업무 과업내용의 세부기준과 절차를 「일반과업내용서」와 「특수과업내용서」에 정하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

☆☆(주), ★★(주) 「일반과업내용서」 제10조, 「특수과업내용서」 정기보고체계에 따르면 월간 업무계획 및 실적을 월 1회 공사 감독부서에 보고하도록 하고 있다. 또한 공사 「문서규정」 제7조에 따르면 공사는 문서의 기안·검토·협조·결재·등록·시행·편철·보존·이관·접수·배부·공람·검색·활용 등 처리절차를 전자문서시스템 상에서 전자적으로 처리하도록 해야하며, 「자회사 위탁관리 감독지침」 제23조 1호에 따르면 감독자는 자회사가 제출한 과업수행 계획 및 실적을 정기적으로 확인하고 관리하여야 한다.

시스템에 접수하지 않아 전자적으로 처리하지 않았고, 그에 따라 실제로 보고자료가 제출되었는지 또는 감독자가 과업수행 계획 및 실적을 정기적으로 확인하고 관리하는지 파악하기 어렵다.

다. ■■공항의 경우

★★(주) ■■국제공항지점에서 2023. 1. 1.~2024. 6. 26. 기간 동안 공사에 보고한 월간 업무계획 및 실적 보고문서를 확인한 결과, ★★(주) ■■국제공항지점 총괄책임자, 00, 00, 00, 00 분야 각각의 감독부서인 ■■공항 00부, 00부, 00부, 00시설부는 업무계획 및 실적 보고문서 중 [별표3] “■■공항 미등록 문서현황”의 문서를 공사 전자문서시스템에 등록하지 않아 감독자가 과업수행 계획 및 실적을 정기적으로 확인하고 관리하는지 파악하기 어렵다.

관계부서 의견 00공항, 00공항, ■■공항은 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 00공항장, 00공항장, ■■공항장은 자회사의 월간 업무계획 및 실적, 변동비 발생내역 등이 정기적으로 보고될 수 있도록 자회사 관리·감독 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

[별표 1]

□□공항 미등록 문서현황

연번	감독부서	감독분야	문서번호	시행일	문서명
1			□□_00-39	2023.02.04.	1월 업무실적(영접등 분야)
			□□_00-157	2023.06.09.	5월 업무실적(영접등 분야)
			□□_00-238	2023.09.06.	8월 업무실적(영접등 분야)
			□□_00-325	2023.12.14.	11월 업무실적(영접등 분야)
2			□□_00-24	2024.01.10.	12월 업무실적(SGBAC안내분야)
3			□□_ττ-248	2023.07.05.	□□ 미화,카드 사업소 월간 업무 실적 및 계획 보고
			□□_ττ-383	2023.10.04.	□□ 미화카드 사업소 월간 업무 실적 및 계획 보고
			□□_00-37	2023.02.03.	1월 업무실적(□□공항 주차안내 분야)
			□□_00-56	2024.02.14.	2024년 01월 업무실적(□□공항 주차안내 분야)
			□□_00-200	2024.07.08.	2024년 06월 업무실적(□□공항 주차안내 분야)
			□□_00-87	2024.03.04.	2월 주차·안내 변동비 발생보고
4			□□_00-258	2023.10.11.	9월 업무실적(의전등 분야)
			□□_00-97	2024.03.08.	2월 업무실적(의전등 분야)
			□□_00-142	2024.05.10.	4월 업무실적(의전등 분야)
			□□_00-203	2024.07.08.	6월 업무실적(의전등 분야)
			□□_00-48	2024.02.02.	1월 의전 근무자 변동비 발생보고
			□□_00-110	2024.04.01.	3월 의전 근무자 변동비 발생보고
5			□□_사사-32	2023.01.30.	□□공항 사사 사업소 2023년 1월 업무실적 및 2월 계획 보고
			□□_사사-240	2023.10.05.	□□공항 개개사업소 2023년 9월 월간업무실적 및 10월 계획 보고
			□□_사사-96	2024.05.08.	□□ 개개사업소 2024년 4월 월간업무실적 및 5월 월간업무계획 보고
			□□_카카-78	2024.03.05.	카카시설 월간 업무실적(2월) 및 월간 업무계획(3월) 보고
			□□_카카-116	2024.04.04.	카카시설 월간 업무실적(3월) 및 월간 업무계획(4월) 보고
6			□□_PP-15	2024.03.04.	PP분야 위탁관리 2월 운영실적 및 3월 운영계획 제출
			□□_PP-61	2023.04.26.	□□ 장비정비현장 위탁관리 5월 계획, 4월 실적 제출
7			□□_해해-54	2023.04.05.	2023년 3월 업무 실적 및 4월 업무 계획
			□□_해해-140	2024.07.03.	2024년 6월 업무 실적 및 7월 업무 계획

자료: ☆☆(주) 제출자료 재구성

[별표 2]

●●공항 미등록 문서현황

연번	감독부서	감독분야	문서번호	시행일	문서명
1			●●국제공항 -235	2023.02.03.	`23년 1월 업무실적 및 2월 업무계획 보고
			●●국제공항 -1792	2023.09.04.	2023년 8월 업무실적 및 9월 업무계획 제출
			●●국제공항 -450	2024.02.14.	●●공항 주차분야 2024년 1월 업무실적 및 2024년 2월 업무계획 제출
			●●국제공항 -629	2024.03.05.	●●공항 주차분야 2024년 2월 업무실적 및 2024년 3월 업무계획 제출
			●●국제공항 -942	2024.04.01.	2024년 ●●공항 주차분야 3월 업무실적 및 4월 업무계획 제출
			●●국제공항 -1306	2024.05.02.	2024년 ●●공항 주차분야 4월 업무실적 및 5월 업무계획 제출
			●●국제공항 -1724	2024.06.03.	2024년 ●●공항 주차분야 5월 업무실적 및 6월 업무계획 제출
			●●국제공항 -2150	2024.07.01.	2024년 ●●공항 주차분야 6월 업무실적 및 7월 업무계획 제출
2			●●국제공항 -567	2023.04.06.	2023년 3월 ●●국제공항 [FF] 위탁관리업무 운영실적 보고
			●●국제공항 -1481	2023.08.01.	2023년 7월 ●●국제공항 [FF]팀 위탁관리업무 운영 실적
			●●국제공항 -334	2024.02.01.	2024년 1월 ●●국제공항 [FF]분야 위탁관리업무 운영실적 제출
			●●국제공항 -1727	2024.06.03.	2024년 5월 ●●국제공항 [FF]분야 위탁관리업무 운영실적 제출
3			●●국제공항 -591	2023.04.07	●● 인인 3월 업무 실적 및 4월 업무 계획 보고
			●●국제공항 -1013	2023.06.07.	●● 인인 5월 업무 실적 및 6월 업무 계획 보고
			●●국제공항 -1508	2023.08.02.	●● 인인 7월 업무 실적 및 8월 업무 계획 보고
			●●국제공항 -1827	2023.09.06.	●● 인인 8월 업무 실적 및 9월 업무 계획 보고
			●●국제공항 -2045	2023.10.06.	●● 인인 9월 업무 실적 및 10월 업무 계획 보고
			●●국제공항 -368	2024.02.02.	●● 인인 24년 1월 업무 실적 및 2월 업무 계획 보고
			●●국제공항 -631	2024.03.05.	●● 인인 24년 2월 업무 실적 및 3월 업무 계획 보고
			●●국제공항 -1002	2024.04.03.	●● 인인 24년 3월 업무 실적 및 4월 업무 계획 보고
4			●●국제공항 -1778	2023.09.01.	23년 ●●공항 [차차]팀 8월 업무실적 및 9월 업무계획 보고
			●●국제공항 -2002	2023.10.04.	23년 ●●공항 [차차]팀 9월 업무실적 및 10월 업무계획 보고
			●●국제공항 -1383	2024.05.07.	●●공항 [캐캐]시설 05월 업무계획 및 04월 업무실적 보고
			●●국제공항 -1800	2024.06.05.	●●공항 [캐캐]시설 06월 업무계획 및 05월 업무실적 보고

연번	감독부서	감독분야	문서번호	시행일	문서명
5			●●국제공항 -233	2023.02.03.	'23년 1월 업무실적 및 2월 업무계획 제출
			●●국제공항 -377	2023.03.02.	'23년 2월 업무실적 및 3월 업무계획 제출
			●●국제공항 -552	2023.04.04.	'23년 3월 업무실적 및 4월 업무계획 제출
			●●국제공항 -732	2023.05.02.	'23년 4월 업무실적 및 5월 업무계획 제출
			●●국제공항 -974	2023.06.02.	'23년 5월 업무실적 및 6월 업무계획 제출
			●●국제공항 -1183	2023.07.03	'23년 6월 업무실적 및 7월 업무계획 제출
			●●국제공항 -1490	2023.08.01.	'23년 7월 업무실적 및 8월 업무계획 제출
			●●국제공항 -1806	2023.09.04.	'23년 8월 업무실적 및 9월 업무계획 제출
			●●국제공항 -2040	2023.10.06.	'23년 9월 업무실적 및 10월 업무계획 제출
			●●국제공항 -2264	2023.11.02.	'23년 10월 업무실적 및 11월 업무계획 제출
			●●국제공항 -2576	2023.12.04.	'23년 11월 업무실적 및 12월 업무계획 제출
			●●국제공항 -42	2024.01.03.	'23년 12월 업무실적 및 '24년 1월 업무계획 제출
			●●국제공항 -374	2024.02.05.	'24년 1월 업무실적 및 2월 업무계획 제출
			●●국제공항 -679	2024.03.06.	'24년 2월 업무실적 및 3월 업무계획 제출
			●●국제공항 -1006	2024.04.03.	'24년 3월 업무실적 및 4월 업무계획 제출
			●●국제공항 -1417	2024.05.08.	'24년 4월 업무실적 및 5월 업무계획 제출
			●●국제공항 -1808	2024.06.05.	'24년 5월 업무실적 및 6월 업무계획 제출
			●●국제공항 -2287	2024.07.05.	'24년 6월 업무실적 및 7월 업무계획 제출
			●●국제공항 -209	2023.02.01.	'23년 01월 업무실적 및 02월 업무계획 제출
			●●국제공항 -375	2023.03.02.	'23년 02월 업무실적 및 03월 업무계획 제출
			●●국제공항 -531	2023.04.03.	'23년 03월 업무실적 및 04월 업무계획 제출
			●●국제공항 -722	2023.05.02.	'23년 04월 업무실적 및 05월 업무계획 제출
			●●국제공항 -952	2023.06.01.	'23년 05월 업무실적 및 06월 업무계획 제출
			●●국제공항 -1187	2023.07.03.	'23년 06월 업무실적 및 07월 업무계획제출
			●●국제공항 -1474	2023.08.01.	'23년 07월 업무실적 및 08월 업무계획제출
			●●국제공항 -1764	2023.09.01.	'23년 08월 업무실적 및 09월 업무계획 제출
			●●국제공항 -1995	2023.10.04.	'23년 09월 업무실적 및 10월 업무계획 제출
			●●국제공항 -2243	2023.11.01.	'23년 10월 업무실적 및 11월 업무계획 제출

연번	감독부서	감독분야	문서번호	시행일	문서명
			●●국제공항 -2537	2023.12.01.	'23년 11월 업무실적 및 12월 업무계획 제출
			●●국제공항 -10	2024.01.02.	'23년 12월 업무실적 및 '24년 01월 업무계획 제출
			●●국제공항 -333	2024.02.01.	'24년 01월 업무실적 및 02월 업무계획 제출
			●●국제공항 -609	2024.03.04.	'24년 02월 업무실적 및 03월 업무계획 제출
			●●국제공항 -964	2024.04.02.	'24년 03월 업무실적 및 04월 업무계획 제출
			●●국제공항 -1420	2024.05.08.	'24년 04월 월간 업무실적 및 05월 월간 업무계획 제출
			●●국제공항 -1697	2024.05.31.	'24년 5월 업무실적 및 6월 업무계획 제출
			●●국제공항 -2144	2024.07.01.	'24년 6월 업무실적 및 7월 업무계획 제출
6			●●국제공항 -387	2024.02.05.	●● <u>애아</u> 24년 1월 업무 실적 및 2월 업무 계획 보고
			●●국제공항 -685	2024.03.07.	●● <u>애아</u> 24년 2월 업무 실적 및 3월 업무 계획 보고
			●●국제공항 -1030	2024.04.05.	●● <u>애아</u> 24년 3월 업무 실적 및 4월 업무 계획 보고

자료 : ★★(주) 제출자료 재구성

[별표 3]

■국제공항 미등록 문서현황

연번	감독부서	감독분야	문서번호(시행일)	문서명
1			■국제공항-2817 (2023.10.04.)	■국제공항지점 총괄책임자 9월 근무실적 및 10월 근무계획 제출
			■국제공항-642 (2024.03.04.)	■국제공항 총괄책임자 2월 근무실적 및 3월 근무계획 제출
2			■국제공항-2865 (2023.10.05.)	'23년 9월 ■국제공항지점 친환경분야(미화,카트) 월간 업무 실적 보고
			■국제공항-3203 (2023.11.06.)	'23년 10월 ■국제공항지점 친환경분야(미화,카트) 월간 업무 실적 보고
			■국제공항-3513 (2023.12.05.)	'23년 11월 ■국제공항지점 친환경분야(미화,카트) 월간 업무 실적 보고
3			■국제공항-1802 (2023.07.04.)	2023년 6월 업무실적 및 7월 업무계획 보고
4			■국제공항-559 (2023.03.03.)	새운전팀 02월 업무실적 및 03월 업무계획 보고
			■국제공항-2534 (2023.09.04.)	새운전팀 08월 업무실적 및 09월 계획 보고
			■국제공항-387 (2024.02.05.)	새운전팀 '24년 01월 업무실적 및 02월 계획 보고
			■국제공항-1751 (2024.06.03.)	새운전팀 05월 업무실적 및 06월 계획 보고
			■국제공항-1021 (2024.04.03.)	■공항 차차시설 2024년 3월 근무실적보고

자료 : ★★(주) 제출자료 재구성

기 관 경 고

33

제 목 시간외근무 운영 및 관리 부적정

관 계 기 관 ☆☆☆

구 분 노무

내 용

1. 업무개요

☆☆(주)는 ●●(이하 “공사”라 한다)와 위탁 계약을 통해 중부권역 공항 운영 및 시설관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하고 있다.

인력투입 및 대가지급과 관련한 기준에 대해서는 POST 운영조사서⁹⁵⁾, 산출내역서⁹⁶⁾ 등의 계약문서에 정하고 있고, POST 운영조사서의 경우 POST별로 고정적인 인력 투입이 필요한 사항과 변동적 인력 투입이 발생할 수 있는 사항에 대해서 구분·작성되었다. 고정적인 인력 투입은 기본 스케줄에 따른 정시근무와 정시근무 이외의 고정적 시간외, 야간, 휴일근무⁹⁷⁾(이하 “시간외 등 근무”라 한다)로 구분되며 변동적 인력투입은 발생주의에 의한 집행을 원칙으로 하며 고정비용 외에 공항운영 상 위탁관리 업무수행을 위해 추가로 필요하다고 인정되는 항목에 대하여 반영하도록 하고 있다. 이와 관련한 세부 기준과 절차에 대해서는 「일반

95) 일반과업내용서 제2조 제9항에서 POST 운영조사서는 현장별, 직종별, 시간대별 POST운영내용(운영시간, 인력 투입 등)을 공사와 자회사간 상호 협의하여 약정한 것이라고 정하고 있음

96) 용역계약일반조건 제4조에서 산출내역서는 이 조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급 시에 적용할 기준으로서 계약문서의 효력을 갖는다고 정하고 있음

97) 현장별로 일근자가 순번을 정해 시행하고 있는 휴일 당직근무, 주기가 정해져 있는 정기적 법적 점검 등을 고정적 시간외 등 근무에 반영하고 있음

과업내용서」와 「특수과업내용서」에 정하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

☆☆(주)는 시간외 근무 관련하여 자체규정인 「취업규칙」, 「보수규정」에 세부 기준을 정하고 있으며, 「취업규칙」 제16조에 따르면 회사의 업무수행 상 필요할 경우 소정의 근무시간 외에도 근무를 명할 수 있으며, 시간외근무⁹⁸⁾, 야간근무 및 휴일근무 3개의 형태로 운영하고 있다. 이러한 시간외 등 근무에 대해서는 「보수규정」에 따라 수당을 지급하도록 하고 있으며, 「보수규정」 제15조 제3항에 따라 시간외 등 근무 수당과 관련하여 각 부서의 장 및 현장 책임자는 직원별 근무체계와 근무계획을 관리하도록 하고 있다.

또한 「취업규칙」 제4조에 따라 직원은 법령, 정관, 그 밖의 사규를 준수하고 성실 근면하게 근무하여야 하며, 제7조에서는 회사의 제규정을 위반하는 행위를 금지하고 있다.

한편 「사무 및 기록물관리규정」 제33조 및 제34조에 따르면 ☆☆(주)는 기록물의 진본성, 무결성, 신뢰성 및 이용가능성이 보장되도록 기록물을 관리해야하며, 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물도 전자적으로 관리되도록 노력해야 한다.

자체규정 외에도 공사와 체결한 위탁계약서 내 「특수과업내용서」 제4조 제3항에 따르면 ☆☆(주)는 정시근무 이외의 휴일 및 시간외근무 시에는 효율적 인력 관리를 위하여 별도의 근무조를 편성하여야 한다고 정하고 있다.

98) POST 운영조서서 등에는 연장, 야간, 휴일근무를 총칭하여 “시간외 근무”로 명시하고 있고 ☆☆(주) 자체규정 상에는 세가지 근무형태를 총칭하는 개념이 아니라, 시간외, 야간, 휴일근무로 별도 구분하여 명시하고 있어 의미가 다르게 해석될 수 있으므로 ☆☆(주) 자체규정상 “시간외근무”는 그대로 단어를 사용하되 POST 운영조서서 상의 총칭 개념은 “시간외 등 근무”로 구분 표기함

따라서 ☆☆(주)는 필요하다고 인정되는 업무에 한해 시간외 등 근무를 명하여야 하며, 자체규정 및 과업내용서에 따라 직원이 시간외 등 근무시에는 근무계획을 수립하여 시행하도록 하고, 근무에 대한 적정성을 확인하여 수당을 지급하여야 한다.

또한 별도의 초과 근로를 통해 수당을 지급받는 행위이므로 관련 절차는 전자적 형태로 관리되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 시간외근무의 적정성에 관한 사항

1) □□시설 지점의 현황 및 문제점

○○●●·■■■ 등 타 주요공항에서는 기본 근무시간 외에 주기적 법적 점검 등이 필요할 경우 그 시간을 산출하여 고정적으로 시간외근무를 반영한 데 비하여, ☆☆(주) □□시설 지점 각 현장에서는 아래 [표 1]과 같이 특정점검으로 인한 산출근거를 명시한 일부현장을 제외하고는 일상 유지보수를 위해 매월 일정시간의 시간외근무를 POST 운영조사서에 반영하고 있었다.⁹⁹⁾

그리고 대부분의 현장이 시간외근무 시간의 산출근거를 명시하지 않고 있어 시간외근무 필요성과 적정한 시간이 산정되었는지 여부 등을 확인할 수 없었다.

특히 ㉠㉠ 현장은 ○○●●·■■■ 등 주요 공항에서는 일근자의 고정 시간외근무가 반영되어 있지 않은데 □□공항은 3개 공항 중 유일하게 고정 시간외근무가 월 17시간 반영되어 있었고, ㉡㉡·KK·€€ 현장에서는 ○○●●·■■■공항과 비교해서 2

99) 주 4회 1시간씩 근무 또는 주 1회 오후 6시 이후에 3~4시간 정도의 고정적이고 주기적인 시간외근무를 계약서 내 POST 운영조사서 및 산출내역서에 반영하였음

배에서 5배 이상 더 많은 고정 시간외근무 시간이 반영되어 있으나 특별한 사유를 파악할 수 없었다.

[표 1] □□공항 시설분야 현장별 일근자 고정 시간외근무 현황

연번	직무	일근자 ¹⁾ (명)	시간외근무 (H/M)	근무형태	산출근거(계약서 내)
1	RsRs	20	20.21	주1회 시간외 10H = 월 43.3H (7PM~익일 6AM, 1H 휴게시간) ※ 익일 대휴(8H) 반영 시 20.21H (산식) 10-(8/1.5))*4.33=20.21H	명시하고 있지 않으나 □□ ●● ■■ 동일하게 ☞☞분야에서 주1회 유지보수 야간근무 시행 중
2	PtsPts	22	20.21		
3	HH	25	20.21		
4	인인	27	17.33	주 1회 시간외 4H = 월 17.33H	명시하고 있지 않으나 □□ ●● ■■ 동일하게 조기출근, 오후연장 시행 중
5	국내 차차	22	27.50	월 평균 13.75일 2H 시간외 ²⁾ 주 3~4회 2H 시간외 (법정·일상 점검 등 연330H/12월=27.5H/M)	명시함 (고정 시간외 ●●·■■ 12.5H)
6	국제 차차	14	27.50		
7	카카	4	13.67	1) 주 1회 시간외 3H = 월 13H 2) 반기 1회 시간외 (4H) = 월 0.67H	명시하고 있지 않음(1)항목)
8	다다	8	24.67 ³⁾	1) 주 1회 시간외 3.5H = 월 15.17H 2) 재고조사 등 인당 시간외 (9.5H)	명시하고 있지 않음(1)항목)
9	사사	2	-	시간외근무 없음	POST 운영조사서 오기 ⁴⁾
10	KK	24	21.00	1) 주 4회(월~목) 시간외 1H = 월 17H 2) 소방점검 등 인당 시간외 (4H)	명시하고 있지 않음(1)항목) (고정 시간외 ●● 4H, ■■ 없음)
11	파파	7	21.00	1) 월 시간외 17H 2) 운영증명 등 인당 시간외 (4H)	명시하고 있지 않음(1)항목) (고정 시간외 ●● 4.4H, ■■ 없음)
12	해해	18	17.33	주 4회 시간외 1H = 월 17.33H	명시하고 있지 않음 (고정 시간외 ●●·■■ 없음)
13	물재생센터	4	17.33	주 1회 시간외 4H = 월 17.33H	명시하고 있지 않음

주: 1. 2024년도 착수계획서 상 ‘인력운영계획’ 자료 재구성(현 근무인원과 다를 수 있음)
 2. 국내·국제 차차현장의 경우 시간외근무가 필요한 점검 등 총 시간을 산출(연 330H)하여 12개월 평균함(월 27.5H)
 (POST 운영 조사서 상으로는 평균 월 13.75일 2시간씩 시간외근무 시행)
 3. 재고조사 등 인당 시간외 9.5H은 반장 및 종사원 일부가 시간외근무를 하고 있어 총 월별 소요시간에 일근자 인원
 (8명)을 나누어 평균한 시간임
 4. POST운영조사서에는 일근자가 고정적인 시간외근무를 한다고 반영되어 있으나, 감사기간 중 일근자의 시간외근무
 내역이 전혀 없어 확인해 본 결과 교대근무자의 시간외근무 내역을 일근자로 오기재한 것으로 POST운영조사서 수정이
 필요함

자료 : ☆☆주) □□시설 지점 자료 재구성

감사기간 중 ☆☆주는 □□공항은 관리지역이 넓고, 관리현장이 많으나 일
 근자의 기본업무 시간에는 항공기 운항으로 인해 일상 점검이 어려운 경우가 많

아 고정적인 시간외근무가 불가피하다는 의견을 제시하였다.

2) ΣΣ지점 ○○공항의 현황 및 문제점

이에 현재 정기 운항이 없는 ΣΣ지점 ○○공항의 시설분야 일근자 시간외 근무 현황을 파악해 보았더니 아래 [표 2]와 같이 2024년 POST 운영조사서 상에 시설 현장 일근자 14명 전원에 대해 고정적 휴일근무 및 평일 시간외근무를 반영하고 있음을 확인하였다.

[표 2] ○○공항 시설분야 일근자 고정 시간외 등 근무 현황¹⁾

연번	직무 ²⁾	일근자 (명)	구분	시간외 등 (월)	근무형태	산출근거(계약서 내)
1	시설 전 분야	14	휴일	8H	월 1회 휴일근무	
2	시설 전 분야	14	시간외	17.3H	월 17.3시간 시간외근무 (평균 주 4회 1시간(6PM~7PM))	명시하고 있지 않음

주: 1. 2024년 위탁계약서 내에 명시된 내용임

2. (시설분야) [채채], [매매], [인인], [해해], [새새]

○○공항은 2023년 5월 국제선 및 국내선 정기편 운항이 중단된 이후로 부정기편만 운항하고 있으며, 국내선은 2023년 8월 ○○과 □□·○○간 부정기편 운항 이후 현재까지 미운항 중이며 국제선은 2023년 12월부터 2024년 8월까지 9개월 동안 총 83회의 부정기편만을 운항하였다. 더욱이 시간외근무 현황을 파악하기 위해 2024년 6월 내역을 샘플로 요청했으나 6월은 부정기편도 없어 단 한편의 운항도 없었던 시기임에도 [표 3]과 같이 시설 일근자 전원이 일상 업무처리 및 점검 등을 위해 시간외근무를 시행하였다고 근무일지에 기록해 놓았다.

[표 3] ○○공항 시설분야 일근자 고정 시간외근무 현황(2024년 6월)

연번	직무	이름	시간외근무 실적 (고정 17.3H 반영)	근무 주요내용	비고
1	채채	KK	16.5H	현장점검, 행정업무	
2	채채	LL	-	확인 불가	
3	채채	MM	17.5	행정업무(파트장)	
4	채채	NN	18	PSM자체감사 수검 관련 항공유 저장소 관련 등	
5	채채	OO	17	하수처리장 수처리 운용 관련	
6	KK	PP	18	컴퓨터 바이러스 감염 여부 변전실·점등상태·시스템 점검 등	
7	해해	QQ	16.5	행정업무 및 시설점검	
8	해해	RR	-	노조활동으로 근로면제	
9	아아인인	SS	17.5	예초기 등 장비 점검 및 정비 배수로 포장상태·내부도로 점검 등	
10	아아인인	TT	17	"	
11	아아인인	UU	15.5	"	
12	아아인인	WW	15.5	"	
13	아아인인	XX	16.5	"	
14	아아인인	YY	15.5	"	

자료: ☆☆주 제출자료 재구성

또한, ΣΣ지점 ○○공항 역시 시간외근무 시간의 산출근거를 명시하고 있지 않아 적정한 시간이 산정되었는지 확인할 수 없는데도 □□시설 지점과 동일하게 일근자 직원들이 17시간의 일정한 고정적 시간외근무를 반영하고 있었다.

나. 시간외근무 운영 및 관리에 관한 사항

☆☆주는 근무계획 및 실적 관리, 관련 기록 등 시간외근무의 운영 및 관리에 대해서도 이를 제대로 이행하지 않고 있었다.

1) □□시설 지점의 현황 및 문제점

이에 대해 구체적으로 살펴보면, [표 4]의 □□시설 지점 연번 10, 11, 13(KK, ㉠㉠, ㉡㉡)의 현장에서는 각 직원별 월별 고정적인 시간외근무가 어떻게 운영될지에 대한 근무체계와 근무계획은 관리하지 않고 사후 실적만 관리하고 있었다. 그 중 연번 10 KK 현장에서는 몇시간의 시간외근무를 했는지만 기재되어 있고 어떤 유지보수나 점검 등으로 인해 시간외근무를 시행했는지에 대한 내역이 없었고, 연번 11 ㉠㉠ 현장에서는 시간외근무 시행 내역은 근무일지 등에 기재되어 있으나 전자기록으로 등록된 바 없이 현장에서만 수기¹⁰⁰⁾로 관리하고 있었으며, 매월 일정한 17시간의 시간외근무를 부여하고도 개인별 월 시간외근무 총 시간 등을 파악할 수 있는 자료가 없는 등 관리가 미흡했다.¹⁰¹⁾

근무계획을 수립하고 있는¹⁰²⁾ 연번 4, 7, 12(㉢㉢, ㉣㉣, ㉤㉤) 현장 역시 단순히 시간 실적만 관리하고 있었고, [표 4]에 명시한 바와 시간외근무 세부 실적은 현장 수기 근무일지에만 기록되고 전자적으로 등록·보고된 바 없거나, 시간외근무 실적이 구분되어 있지 않아 어떤 업무를 시간외근무로 시행했는지 알 수 없거나, 실적 세부 내용 기록이 전혀 없는 등 근무실적 관리가 미흡했다.

특히 연번 4번 ㉢㉢현장은 수기로 작성하고 있는 출퇴근기록부 상 시간과 시간외근무 시간이 불일치 하였지만 ☆☆(주)에서 공식 양식으로 지정하고 있지 않는 별도의 시간외근무 일지¹⁰³⁾를 근거로 들어 수당이 지급되고 있었다.

또한 연번 8 ㉥㉥현장에서는 상세 투입인원과 날짜 구분 없이 계획이 수립되어

100) 이행실적을 전자적으로 등록·보고하지 않고 수기로만 관리할 경우 향후 조작 등 부정이 발생할 확률이 있음

101) 다만 근무일지 상의 시간을 별도로 합산하면 월 17시간 내외로 총 시간을 산출할 수는 있음

102) 근무계획 역시 일상 유지보수라는 이유로 인력투입에 대해서만 기재되어 있고 어떤 업무를 시행하겠다는 내용은 없음

103) 제출된 시간외근무 일지는 ㉢㉢ 현장에서만 사용하고 있는 양식으로 전자적으로 보고되거나 본사 또는 감독부서로 보고된 바 없는 근무일지 임

있었고¹⁰⁴⁾, 실적 역시 동일하게 되어 있어 누가 어떻게 시간외근무를 했는지 확인할 수 없었다.

[표 4] □□공항 시설분야 현장별 일근자 고정 시간외근무 계획 관리 현황

연번	직무	일근자 (명)	시간외근무 (H/M)	시간외근무 관리 여부 ¹⁾		비고 ²⁾
				근무계획	근무실적	
1	RsRs	20	20.21	○	○	시설물 보수 계획이 당일 결정되어 당일 계획서를 제출하고 있음 ³⁾
2	PtsPts	22	20.21	○	○	
3	₩₩	25	20.21	○	○	
4	인인	27	17.33	○	▲	실적이 전자기록으로 등록된 바 없음 수기 출퇴근기록부와 근무내역 불일치
5	국내 차차	22	27.50	○	○	
6	국제 차차	14	27.50	○	○	
7	카카	4	13.67	○	▲	실적 세부내용 없음 (시간외근무실적 구분 X)
8	ดด	8	24.67	▲	▲	계획, 실적 인원내 대한 세부내용 없음 (상세 투입인원, 날짜 구분 X)
9	사사	2	-	-	-	실적 세부내용이 없어 확인한 결과 POST 운영조서서 오기 ⁴⁾
10	KK	24	21.00	X	▲	실적 세부내용 없음
11	파파	7	21.00	X	▲	실적이 전자기록으로 등록된 바 없음 월 시간외근무 총 시간 파악 X
12	하하	18	17.33	○	▲	실적 세부내용 없음
13	₩₩(물재생센터)	4	17.33	X	○	

- 주 : 1. ○ 시간과 내용 관리를 하고 있는 경우 / ▲ 시간 관리 등 일부만 하고 있는 경우 / X 시간과 내용 관리를 하지 않고 있는 경우
2. 비고란의 실적 세부내용에 관한 사항은 위 [표 1]의 근무형태에서 기술된 내용 중 진한글자에 밑줄처리된 사항에 관해서임
3. RsRs-PtsPts-₩₩ 현장은 근무체계 및 계획 관리가 미흡함을 지적하였으나 현장 상황상 유지보수 업무가 당일 결정되는 경우가 많아 사전 근무계획 관리가 어려운 현장으로 인정함
4. 사사 현장의 경우 계획 및 실적 관리를 전혀 파악할 수 없어 확인해보니 교대근무자의 시간외근무를 일근자의 것으로 POST 운영조서서 상에 잘못 반영되어 계약 변경이 필요한 사항임. 단 산출내역서에는 바르게 기재되어 있어 금액 변경은 없음

자료 : ☆☆(주) 자료 재구성

104) “특별근무 : 일근자 중 특별근무 편성자 / 근무날짜 및 시간 : 2024.4.15.~5.31. 기간 중 18:30~21:30(3시간) 연장근무”로 기재되어 있는데 특별근무 편성내역은 확인할 수 없었고 인원별 시행날짜도 확인할 수 없었음

2) ΣΣ지점 ●●공항의 현황 및 문제점

ΣΣ지점 ●●공항 시설 현장에서도 직원별 월별 고정적인 시간외근무가 어떻게 운영될 지에 대한 근무체계와 근무계획은 관리하지 않고 근무일지 상에 사후 실적만 1~2줄로 간략히 기술하고 있었다.

또한 [표 3]에서 기재한대로, 연번 8번 직원은 노조활동으로 근로면제가 되었고 주 근무지가 ●●공항이 아님에도 고정적인 시간외근무가 계약 산출내역서에 반영되어 있었으며¹⁰⁵⁾, 연번 2번 직원은¹⁰⁶⁾ 근무일지 상 시간외근무에 대한 실적을 확인할 수 없었는데도 이에 대한 수당이 지급되었다.

이와 관련하여 ΣΣ지점 ●●공항은 연번 2번 직원이 실제로 시간외근무를 수행하였으나 실적 결과서 작성자의 실수로 누락이 되었다고 하였다. 그런데 작성자 역시 개인별 업무 내역을 확인하고 업무일지를 작성하는 것인데, 연번 2번 직원이 소속되어 있는 ㉠㉠분야 5명 중 연번 2번 직원을 제외한 4명의 해당 월 실적은 주기적으로 업무실적 보고서에 구분·기재되어 있었으나 연번 2번 직원의 실적만 단 하루도 기재되어 있지 않은 점 등을 감안 시, 업무일지를 신뢰할 수 있는 기록으로 인정하기 어려우며 더욱이 이렇게 허술한 수기 업무일지를 시간외근무의 유일한 증빙으로 삼고 수당을 지급하는 것은 타당하지 않다.¹⁰⁷⁾

다. 감사결과 미이행에 관한 사항

●●는 2022년, 2023년 수당지급 적정성, 현장근무자 근태관리 내부통제 등

105) 실제 수당이 지급되지는 않았음

106) 2024년 5월 7일자로 본사에서 ●●공항으로 발령받아 근무중임

107) 전자적으로 계획 및 실적이 관리되지 않는 상황에서 수기 업무일지에만 시간외근무 실적을 기록하는 경우 투입 인력·시간 등에 대한 허위 작성, 조작 등 부정이 발생할 수 있는 가능성이 큼

에 대한 감사 결과로 ☆☆(주)에 전산 근태 시스템의 마련을 촉구한 바 있으나 ☆☆(주)는 노조 반대 등의 이유를 들어 3년째 감사 결과를 이행하지 않고 있으며 공사 3개 자회사 중 유일하게 전산 근태 시스템을 마련하지 않고 있다¹⁰⁸⁾. 이번 감사에서도 일부 현장에서 시간외근무에 대한 뚜렷한 산출근거 없이 고정적으로 일정 시간을 부여하고 그에 대한 운영 및 관리도 제대로 이행하고 있지 않음을 확인하였으나 ☆☆(주)는 수당을 그대로 지급하는 등 내부통제가 미흡하였다.

이러한 기관 자체의 내부통제 의지 부족은 향후 더 큰 문제를 발생시킬 우려가 있고 몇 년간 처분요구한 내용에 대해 조치가 이행되고 있지 않으므로 강력한 처분이 필요하다고 판단된다.

관계기관 의견 및 검토결과 “가. 시간외근무 적정성”에 관하여 ☆☆(주) □□시설 지점은 공사 감독부서와의 사전 협의¹⁰⁹⁾를 거쳐 자회사 주관부서와의 계약을 통해 확정된 사항으로써, 계약 전 사전 검토가 충분히 이루어진 상황에서 계약이 체결되고 있어 그 산출근거에 대해서는 구체적으로 명시하고 있지 않을 뿐이며 현장별로 [표 5] 와 같은 사유로 시간외근무를 하고 있다고 하였다.

108) ○○은 2023년 9월부터 ★★는 2024년 4월부터 전산 근태관리 시스템을 마련하여 운용하고 있음

109) 고정적인 시간외근무 관련하여서는 일부 현장에서 산출근거가 명확하지 않음에도 공사 감독자가 승인하였으므로 감독자에게도 별도의 처분요구를 이행함.

[표 5] 시간외근무 적정성에 대한 관련자 의견

연번	직무	일근자 (명)	시간외 근무 (H/M)	시간외근무에 대한 의견 (공사 확인사항)
1	RsRs	20	20.21	활주로 및 구내도로 주변 상시 보수 시 야간작업 필요함. 주 5일 중 3~4일 야간작업이 발생하고 있고 시간을 특정할 수 없어 당일 작업 전 상세한 업무계획을 감독자에게 메일로 송부하고 작업 결과에 업무량과 시간 등을 기록 중 (●●●■공항 동일하게 시행 중)
2	PtsPts	22	20.21	
3	■	25	20.21	
4	인인	27	17.33	감독부서의 요청으로 고정 시간외 근무 시행 중 (●●●■공항 동일하게 시행 중)
5	국내채채	22	27.50	냉·난방 준비·점검 등 계절적으로 발생하는 특수업무와 교대근무자의 출퇴근에 따른 교대근무 업무 인수인계 시 일근자가 업무파악 등 위해 고정 시간외 필요 (●●●■공항 동일하게 시행 중이나 □□공항 시간이 2.2배임)
6	국제채채	14	27.50	
7	카카	4	13.67	상하반기 특별정비 시간 총150시간(12.5시간/월)을 고정근무로 편성, 이에 대비한 지원 및 정비 업무수행을 위해 월단위 시간 편성 (지원 및 정비 업무수행에 대한 명확한 산출근거 미제시)
8	드드	8	24.67	
9	사사	2	18.12	실제 교대근무를 하고 있는 자를 일근자로 Post 운영 조사서에 오기재하였고 산출내역서는 현황대로 작성함 (일근자 시간외 근무가 없음을 확인하였고 Post 운영조사서 수정 필요)
10	KK	24	21.00	(의견을 제시하지 않음)
11	파파	7	21.00	월 17시간 고정근무는 현장점검 및 행정업무, 교대근무자 인수인계 등에 필요한 시간 (명확한 산출근거 미제시) ¹¹⁰⁾
12	하하	18	17.33	(의견을 제시하지 않음)
13	도도(물재생센터)	4	17.33	(의견을 제시하지 않음)

자료: ☆☆☆ 관련자 의견 재구성

그러나 본 건 지적의 요지는 타 주요공항과 동일하게 고정적인 시간외근무를 시행하고 있는 RsRs·PtsPts·■·인인현장 등의 시간외근무에 관한 사항을 논하는 것이 아니라 다른공항에 비해 고정적인 시간외근무를 현저하게 많이 하고 있거나 □□공항만 시간외근무를 하고 있는 현장에 대해 산출근거가 명확하지 않은 점을 지적한 것인데 정작 그 점에 대해서는 의견을 제시하지 않고 있어 지적에 대한 의견으로 인정하기 어렵다.¹¹¹⁾

110) 법적 점검 등에 대하여 시간을 산출하여 월 4시간 고정적인 시간외근무를 하는것에 대한 부분은 지적하지 않았으나 4시간에 대해서만 다시 상세하게 업무별 소요시간을 근거로 들어 의견서를 제출하였으며 정작 산출근거가 명확하지 않다고 지적한 17시간의 경우는 산출내역을 제시하지 않음.

111) 인인현장은 감사기간 타 공항 역시 동일한 사유로 시간외 업무를 수행하고 있음을 확인하였고, 사사현장의 경우 POST 운영조사서를 오기재한 것으로 확인되어 본 건 지적에서 제외되었으나 채채현장은 주요공항 모두 동일 사유로 시간외 업무를 하고 있으나 □□시설 지점만이 27.5시간으로 타 공항 대비 2배 이상의 고정 시간외근무를 시행하고 있는 특별한 사정에 대한 의견 제시가 없었고, 카카·드드현장의 경우 특별정비로 인한 시간이 총 150시간(월12.5시간) 소요된다고 하였으나 이에 대한 지원, 정비를 위해 추가로 시행되는 시간외근무에 대한 산출근거는 명확히 제시하지 않았으며 파파현장의 경우도

ΣΣ지점 ●●공항 관련하여서는 운항이 없어도 “운영직군”과는 달리 “시설직군”은 시설물 유지보수와 법정관리 업무는 지속적으로 행하여지며, 대규모 공항과 달리 중규모 공항은 원활한 과업수행 및 정상적인 현장 운영을 위해서 시간외근무가 필요하며 정원보다 4명이 부족한 상태로 운영중이어서 타 공항 대비 인력이 부족한 상황이라는 의견을 제시하였다.

그러나 [표 3] 시간외근무 실적 내용을 살펴보면 정상근무 시간 내 수행할 수 있는 업무가 대부분이었고, 일근자의 유지보수와 법정관리 업무는 정상근무 시간 내 수행가능하도록 설계된 본원의 업무이므로 시간외근무가 발생할 수 밖에 없다는 의견은 받아들이기 어렵다.

또한 해당 업무를 시간외근무로 시행해야 하는 사유를 명확히 제시한 적이 없으며 월 17시간에 대한 산출근거도 제시하지 않은 채 단순히 중규모 공항이라는 이유로 시간외근무가 필요함을 주장하는 것은 인정하기 어렵다,

특히 정원대비 현원이 4명 부족하다는 의견에 대해서는 ●●공항의 경우, 22년 말 시설분야 정원을 40명에서 45명으로 5명 증원 후에 2023년에는 운항편수가 전년대비 58% 감소, 2024년에는 운항편수가 전년 대비 91% 감소하는 등 현저히 줄었고¹¹²⁾ 시설분야 정원을 증가시키기 전인 2021년도와 비교해서도 운항편은 95% 감소한 상황에서 오히려 인원은 1명 더 많이 보유하고 있음에도

월 17시간이 점검 및 행정업무 인수인계 등에 따라 시간외근무가 발생한다고 하였으나 왜 17시간이 발생하는지에 대한 명확한 근거는 제시하지 않음. 그 외 KK·HH·MM 현장에 대한 시간외근무에 대해서도 의견을 제시하지 않고 있음.

112) ●●공항 운항현황(2021년 1월~2024년 8월)

구분	국내선			국제선			총합	전년대비 증감율	비고
	정기	부정기	합	정기	부정기	합			
21년(1월~12월)	2,257	124	2,381	0	0	-	2,381		
22년(1월~12월)	2,484	153	2,637	251	93	344	2,981	25%	시설정원 5명 증가
23년(1월~12월)	618	64	682	553	26	579	1,261	-58%	
24년(1월~8월)	-	-	-	-	72	72	72	-91%	남은기간(9월~12월)에 월 평균 횟수를 합산하여(총 108편) 연간 증감을 산출

불구하고¹¹³⁾, 정원대비 현원이 부족하다고 주장하는 것은 공항 여건을 고려하지 않은 주장이라고 판단된다.

현재와 같이 정기 운항편이 없고 부정기편만 있는 경우는 필요한 경우 별도의 계획 및 실적 보고를 통해 시간외근무를 시행하고 그에 대한 수당을 청구·지급하면 되는 것이지 공항의 사정 고려 없이 매년 고정적으로 일정 시간을 시간외근무로 부여하는 것은 타당하지 않다¹¹⁴⁾.

“나. 시간외근무 관리에 관한 사항”에 대해서는 시간외근무 확인 및 관리방식은 회사별로 다양한 방식을 취할 수 있는 것으로 전산 근태 시스템을 도입하지 못하여 수기로 출퇴근기록부를 작성하고 있으며 현장 사업소의 시간외근무는 소장의 사전 승인(월간 근무스케줄 또는 개별 시간외근무 승인) 및 지점장의 사후 확인을 통해 본사 인사팀에서 시간외근무 수당을 지급하고 있다고 하였다.

또한 특수과업내용서 제4조 제3항의 내용에 따른 별도의 근무조 편성 관련 하여서는 반드시 항상 또는 별도 근무조를 편성해야 한다는 의미는 아닐 것이며 반드시 편성해야 한다는 내용이라면 오히려 인력관리의 효율성을 떨어뜨릴 수 있어 개선이 필요함을 제기하였다.

그리고 시간외근무는 월 실적 상에 기록, 모회사에 보고하고 있는데 그 세부내용이 없다고 하는 것은 과한 지적이며 필요하다면 행정절차를 개선하겠으나 현장 행정 업무 인력이 없는 상황이라 현장 행정인력을 충원하는 방안이 고려되어야 한다고 의견을 제시하였다.

113) 2021년 시설분야 정원(40명)보다 2024년 현재 계약인원(41명)이 더 많음.

114) 정기운항이 있었던 22년 23년에도 고정적인 시간외업무를 동일하게 시행했었음.

아울러 ㉠㉠현장의 출퇴근 기록부와 시간외근무 시간 상의 불일치 관련하여서는 실제 출퇴근 내용과 수기 출퇴근 기록이 다르다는 이유만으로 인정받지 못한다면 선의의 피해자가 발생할 수 있으므로 CCTV나 출입기록장치를 통해 확인해야 하는 사항이라고 의견을 제시하였다.

그러나 규정의 준수 범위 내에서 시간외근무를 관리하는 방식에는 차이가 있을 수 있으나 본 건은 자체 규정에서 정하고 있는 시간외근무에 대한 근무계획 관리나 수당을 지급함에 있어 실적 확인이 미흡함을 지적한 것으로 위 주장은 받아들이기 어렵다.

☆☆(주)에서 근거로 들은 근무계획과 실적 관리에 대해서 구체적으로 살펴보면 현장 소장의 사전 승인은 일부 현장의 경우 확인할 수 없거나 근무계획 관리로 인정할 수 없고,¹¹⁵⁾ 지점장의 사후 확인 역시 급여내역을 작성함에 있어 개별로 시간외근무를 몇시간 했는지 숫자로 표시한 근무결과표 상 서명한 것에 불과하여 [표 4]에 언급한대로 세부실적을 기재하고 있지 않은 것에 대한 타당한 사유로 인정할 수 없다.

또한 별도 근무조의 의미는 추가로 근무조를 편성하라는 의미가 아니라 시간외근무를 수행하기 위해 일부 인원이 필요에 의해 특정날짜에 투입될 것이므로 그것에 대한 계획을 수립하여 시행하라는 의미이며, 월 시간외근무를 평균적으로 17시간 이상 계약에 반영하면서도 일부 현장에서 해당 실적을 전혀 기록하지 않거나, 일반 실적과 구분·기재하지 않아 시간외근무로 시행한 업무를 확인하기

115) 사전 승인 관련 월간 근무스케줄 또는 개별 시간외근무 승인을 근거로 들었는데 월간 근무스케줄은 [표 3]에서 기재한대로 현장 13개 중 4개 현장이(RsRs-PtsPts-장비 3개 현장은 당초 포함되어 있었으나 특수성을 인정하여 제외함) 월간 근무스케줄 상 시간외근무 사항이 기재되어 있지 않았으며, 나머지 월간 근무스케줄 역시 일자별 시간외근무 여부 또는 시간만 숫자로 기재되어 있을 뿐 원칙적인 근무계획으로 보기에 충분하지 않고, 개별 시간외근무 승인은 구두 승인 또는 업무일지에 기록했음을 의미한다고 하였는데 본 건 지적 요지는 근무계획의 관리에 관한 사항으로 구두 승인은 사전 근무계획을 관리하고 있다고 볼 수 없으며, 업무일지는 사후 기록에 불과함

어렵거나, 현장에서 관리하는 수기 근무일지에만 기록하고 공식 문서상에는 찾아볼 수 없는데도 실적을 구분·기재 등 관리하려면 행정인력의 충원이 선행되어야 한다는 의견은 기본 의무와 기본 통제를 이행하지 않으면서 월 일정시간을 근무로 인정해 달라는 의견과 동일하여 이 또한 받아들일 수 없다.

그리고 수기 출퇴근부와 시간외근무 시간이 일치하지 아니하여 시간외근무를 인정받지 못한다면 반드시 CCTV 등 개인정보 등을 통해 확인해야 한다고 하였는데 이는 ☆☆(주) 스스로가 관련 문제 발생 시에 수기 출퇴근부에 대해 신뢰하지 않고 있음을 반증하는 것이며¹¹⁶⁾, 현장 사업소의 소장 사전 승인 및 지점장의 사후 확인 역시 출퇴근기록에 근거하여 수기로 진행하는 절차이므로 이를 근거로만 수당을 지급하는 것은 타당하지 않다.

116) □□공항 일부현장의 시간외근무수당 부당 수령에 대해 국민신문고로 제보가 들어와 ☆☆(주) 감사기구에 이첩하여 감사요청을 한 바 있으나, 시간외근무수당 부당 수령 관련한 사실관계는 파악하지 않은 채 해당직원에게 수기 출퇴근부 기록 미비에 따른 “주의”처분만 한 사례가 있어 공사에서 제조사 요청함. 본 처분요구건 관련해서 ☆☆(주)는 피감인으로서 정당함을 주장할때는 수기 출근부를 신뢰하지 않고 출입기록 등 확인을 요청하고 국민신문고 이첩 건에 대해서는 감사인으로서 수기 출근부만을 근거로 하여 감사를 종결하는 등 사안에 따라 다른 입장을 보이고 있음

조치할 사항 ☆☆(주) 대표이사는

① 근태 및 수당 지급 관련 전산시스템 도입에 대한 구체적 계획을 수립하여 추진하시기 바라며, 시간외근무 운영 및 관리방안을 마련하여 계획과 증빙없이 수당을 청구·지급받는 일 등이 없도록 소속 직원에 대한 교육을 실시하고 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

② 또한 2024년 계약건 중 □□시설 지점 ㉠㉠ 현장의 POST 운영조사서를 현황에 맞게 수정하여 계약에 반영하고, ΣΣ지점 ●●공항에서 근로가 면제된 직원에 대한 고정적 시간외근무는 기성검사 시 감액·정산될 수 있도록 하시기 바라며, 2025년 계약 시에는 시간외근무에 대한 필요성, 적정성을 철저히 검토하고 산출근거를 명확히 하여 계약에 반영하시기 바랍니다. (기관경고)

주 의 · 시 정 요 구 및 통 보

34

제 목 자회사의 고정적 시간외근무 설계 및 확인 미흡

관 계 부 서 □□공항

구 분 위탁관리

내 용

1. 업무개요

우리 공사는 위탁 계약을 통해 ☆☆(주)에 중부권역 공항운영 및 시설관리 분야 현장 서비스를 위탁하고 있으며, □□공항은 ☆☆(주) □□국제공항지점(이하 “자회사”라 한다)의 인원, 계약, 평가 등을 관리·운영하고 과업이행을 감독한다.

2. 관계규정 및 판단기준

「자회사 위탁관리 계약 및 운영예규」 제5조 및 제7조에 따라 감독부서는 자회사 위탁관리 계약 시행 계획 및 시행 결의에 대한 주관부서¹¹⁷⁾의 업무를 지원하여 원가계산서를 작성한다. 같은 예규 제15조에 따르면 원가계산서는 고정비와 변동비로 구성되고 고정비의 경우 노무비, 경비, 일반관리비, 이윤 등으로 구분하여 작성하며, 위탁현장 운영현황, 산정기준 등을 면밀히 검토하여 작성하도록 하고 있다.

감독부서에서 원가계산서 작성 시, 인력투입에 대해서는 POST 운영조사서¹¹⁸⁾에

117) 「자회사 위탁관리 계약 및 운영예규」 제3조 6호에 따르면 “주관부서”란 출자회사관리규정 제3조에 따라 출자회사의 설립 및 운영 전반을 관리하는 본사 담당부서로 자회사 위탁관리 정원, 계약, 평가 등을 총괄 관리하는 부서로서 현 ββ부를 일컬음.

118) 일반과업내용서 제2조 제9항에서 POST 운영조사서는 현장별, 직종별, 시간대별 POST운영내용(운영시간, 인력 투입 등)

반영하고 있으며 POST 운영조사서는 공사와 자회사 간 상호 협의하여 약정하며, 향후 계약 시 POST 운영조사서를 기반으로 자회사에서 산출내역서¹¹⁹⁾를 작성하고 있다.

POST 운영조사서의 경우 POST별로 고정적인 인력 투입이 필요한 사항과 변동적 투입이 발생할 수 있는 사항에 대해서 구분하여 작성되었고, 고정적인 인력 투입은 기본 스케줄에 따른 정시근무와 정시근무 이외의 고정적 시간외, 야간, 휴일 근무¹²⁰⁾(이하 “시간외 등 근무”라 한다)로 구분되며 이와 관련한 세부 기준과 절차에 대해서는 「일반과업내용서」와 「특수과업내용서」에 정하고 있다.

「특수과업내용서」 제4조 제3항에 따르면 자회사는 정시근무 이외의 휴일 및 시간외근무 시에는 효율적 인력관리를 위하여 별도의 근무조를 편성하도록 하고 있고, 「일반과업내용서」 제10조, 「특수과업내용서」 정기보고체계에 따르면 자회사는 월간 업무계획 및 실적을 월 1회 공사 감독부서에 보고하도록 하고 있다.

한편 감독자는 「자회사 위탁관리 감독지침」(2022. 1. 19. 개정 시행 이후의 것) 제7조(감독자의 의무)에 따라 해당 위탁관리 업무가 계약문서의 내용대로 이행되는지를 확인해야하고, 같은 지침 제11조(과업 수행)에 따라 과업내용서, 산출내역서, 과업수행계획서 등과 일치하게 과업이 수행되는지를 확인하고 적정하지 못하다고 인정되는 경우 필요한 조치를 하여야 하며 제16조(위탁관리업무 관련 서류검토·보고)에 따라 자회사가 과업과 관련되어 제출하는 서류를 검토하고 필요시 의견을 첨부하여 감독부서의 장에게 보고하여야 한다.

을 공사와 자회사간 상호 협의하여 약정한 것이라고 정하고 있음

119) 용역계약일반조건 제4조에서 산출내역서는 이 조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급 시에 적용할 기준으로서 계약문서의 효력을 갖는다고 정하고 있음

120) 현장별로 일근자가 순번을 정해 시행하고 있는 휴일 당직근무, 주기가 정해져 있는 정기적 법적 점검 등을 고정적 시간외 등 근무에 반영하고 있음

따라서 자회사 감독부서는 기본 근무 외 추가적인 인력투입이 필요하다고 인정되는 경우, 그 산출근거를 명확히 하여 POST 운영조사서에 반영하여야 하고 특히 고정 인건비에 대해서는 과다 설계되지 않도록 현장상황을 면밀히 검토하여야 한다. 그리고 계약 후에는 그러한 인력투입이 적정하게 이루어지고 있는지 확인하고, 적정하지 못하다고 인정되는 경우 필요한 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□공항 시설 감독부서는 2024년도 인력투입과 관련하여 [표 1]과 같이 자회사 시설 각 현장에서 일상적인 공항 유지보수를 위해 조기출근 또는 오후 연장이 필요하다는 이유로 일근자의 고정적 시간외근무를 POST 운영조사서에 반영하고 있다.¹²¹⁾.

그런데 ●●●■■■ 등 타 주요공항에서는 기본 근무시간 외에 주기적 법적 점검 등이 필요할 경우 그 시간을 산출하여 고정적으로 시간외근무를 반영한 데 비하여, □□공항은 [표 1]과 같이 특정 점검으로 인해 산출근거를 명시한 일부 현장을 제외하고는 일상 유지보수를 위해 매월 일정시간의 시간외근무를 반영하고 있었으나, 대부분의 현장이 시간외근무 시간의 산출근거를 명시하지 않고 있어 시간외근무 필요성과 적정한 시간이 산정되었는지 여부 등을 확인할 수 없었다.

특히 ㉠㉠ 현장의 경우 ●●●■■■ 등 주요 공항은 일근자의 고정 시간외근무가 반영되어 있지 않은데 비하여 □□공항은 3개 공항 중 유일하게 고정 시간외근무가 월 17시간 반영되어 있었고, ㉠㉠·KK·€€ 현장에서는 ●●●■■■공항과 비교해서 2

121) 주 4회 1시간씩 근무 또는 주 1회 오후 6시 이후에 3~4시간 정도의 고정적이고 주기적인 시간외근무를 2024년 계약서 내 POST운영조사서 및 산출내역서에 반영하였음.

배에서 5배 이상 더 많은 고정 시간외근무 시간이 반영되어 있으나 특별한 사유를 파악할 수 없었다.

[표 1] □□공항 시설분야 현장별 일근자 고정 시간외근무 현황

연번	직무	일근자 ¹⁾ (명)	시간외근무 (H/M)	근무형태	산출근거(계약서 내)
1	RsRs	20	20.21	주1회 시간외 10H = 월 43.3H (7PM~익일 6AM, 1H 휴게시간) ※ 익일 대휴(8H) 반영 시 20.21H (산식) 10-(8/1.5))*4.33=20.21H	명시하고 있지 않으나 □□ ●● ■■ 동일하게 ②②분야에서 주1회 유지보수 야간근무 시행 중
2	PtsPts	22	20.21		
3	NN	25	20.21		
4	인인	27	17.33	주 1회 시간외 4H = 월 17.33H	명시하고 있지 않으나 □□ ●● ■■ 동일하게 조기출근, 오후연장 시행 중
5	국내차차	22	27.50	월 평균13.75일 2H 시간외 ²⁾ 주 3~4회 2H 시간외 (법정·일상 점검 등 연330H/12월=27.5H/M)	명시함 (고정 시간외 ●●■■ 12.5H)
6	국제차차	14	27.50		
7	카카	4	13.67	1) 주 1회 시간외 3H = 월 13H 2) 반기 1회 시간외 (4H) = 월 0.67H	명시하고 있지 않음(1)항목)
8	다다	8	24.67 ³⁾	1) 주 1회 시간외 3.5H = 월 15.17H 2) 재고조사 등 인당 시간외 (9.5H)	명시하고 있지 않음(1)항목)
9	사사	2	-	시간외근무 없음	POST 운영조사서 오기 ⁴⁾
10	KK	24	21.00	1) 주 4회(월~목) 시간외 1H = 월 17H 2) 소방점검 등 인당 시간외 (4H)	명시하고 있지 않음(1)항목) (고정 시간외 ●● 4H, ■■ 없음)
11	파파	7	21.00	1) 월 시간외 17H 2) 운영증명 등 인당 시간외 (4H)	명시하고 있지 않음(1)항목) (고정 시간외 ●● 4.4H, ■■ 없음)
12	해해	18	17.33	주 4회 시간외 1H = 월 17.33H	명시하고 있지 않음 (고정 시간외 ●●■■ 없음)
13	물(물재생센터)	4	17.33	주 1회 시간외 4H = 월 17.33H	명시하고 있지 않음

주: 1. 2024년도 착수계획서 상 ‘인력운영계획’ 자료 재구성(현 근무인원과 다를 수 있음)

2. 국내·국제 차차현장의 경우 시간외근무가 필요한 점검 등 총 시간을 산출(연 330H)하여 12개월 평균함(월 27.5H)
(POST 운영 조사서 상으로는 평균 월 13.75일 2시간씩 시간외근무 시행)

3. 재고조사 등 인당 시간외 9.5H은 반장 및 종사원 일부가 시간외근무를 하고 있어 총 월별 소요시간에 일근자 인원
(8명)을 나누어 평균한 시간임

4. POST운영조사서에는 일근자가 고정적인 시간외근무를 한다고 반영되어 있으나, 감사기간 중 일근자의 시간외근무
내역이 전혀 없어 확인해 본 결과 교대근무자의 시간외근무 내역을 일근자로 오기제한 것으로 POST운영조사서 수정이
필요함

또한 과업내용서에 따라 자회사는 시간외 등 근무 시 별도의 근무조를 편성
하고 해당 내용을 월간 실적에 구분하여 보고하며¹²²⁾, 감독자는 이를 확인하여
계약서에 약정한대로 시행되지 않을 경우 별도의 조치를 취해야 하나, 자회사가

122) 고정 시간외근무에 대한 내용을 월간 실적에 포함하여야 한다는 명시된 지침은 없지만, 적게는 월 13시간에서 많게는 43시
간의 고정적인 시간외근무는 필요에 의해 추가로 시행하는 근무이므로 이에 대한 실적은 구분·보고되어야 함이 타당함.

감독부서로 제출하는 월간 보고서를 확인한 결과 고정적인 시간외근무 관련하여서는 일부 현장에서 월별 계획 또는 실적 시간에 대해서만 간단히 숫자로 명시하고 있을 뿐 감독자가 확인할 수 있는 내용이 없는 현장이 많았고, 감독자는 이에 대한 별도의 조치를 취하지 않고 있었다.

이를 구체적으로 살펴보면, [표 2]의 □□시설 지점 연번 10, 11, 13(KK, ☐☐, ☐☐)의 현장에서는 각 직원별 월별 고정적인 시간외근무가 어떻게 운영될 지에 대한 근무체계와 근무계획은 관리하지 않고 사후 실적만 관리하고 있었다. 그 중 연번 10 KK 현장에서는 몇시간의 시간외근무를 했는지만 기재되어 있고 어떤 유지보수나 점검 등으로 인해 시간외 근무를 시행했는지에 대한 내역이 없었고, 연번 11 ☐☐ 현장에서는 시간외근무 시행 내역은 근무일지 등에 기재되어 있으나 전자기록으로 등록된 바 없이 현장에서만 수기¹²³⁾로 관리하고 있었으며, 매월 일정한 17시간의 시간외근무를 부여하고도 개인별 월 시간외근무 총 시간 등을 파악할 수 있는 자료가 없는 등 관리가 미흡했다.¹²⁴⁾

근무계획을 수립하고 있는¹²⁵⁾ 연번 4, 7, 12(㉠㉠, 카카, 해해) 현장 역시 실적의 단순 시간만 관리하고 있었고, [표 2]에 명시한 바와 같이 시간외근무 세부 실적은 현장 수기 근무일지에만 기록되고 감독자에게 보고된 바 없거나, 시간외근무 실적이 구분되어 있지 않아 어떤 업무를 시간외근무로 시행했는지 알 수 없거나, 실적 세부 내용 기록이 전혀 없는 등 근무실적 관리가 미흡했다.

연번 8 dd현장에서는 상세 투입인원과 날짜 구분 없이 계획이 수립되어 있었고¹²⁶⁾, 실적 역시 동일하게 되어 있어 누가 어떻게 시간외근무를 했는지 확인할

123) 이행실적을 전자적으로 등록·보고하지 않고 수기로만 관리할 경우 향후 조작 등 부정이 발생할 확률이 있음

124) 다만 근무일지 상의 시간을 별도로 합산하면 월 17시간 내외로 총 시간을 산출할 수는 있음

125) 근무계획 역시 일상 유지보수라는 이유로 인력투입에 대해서만 기재되어 있고 어떤 업무를 시행하겠다는 내용은 없음

수 없었고, 연번 9 [사사] 현장의 경우 POST 운영조사서 상에는 일근자가 고정적 시간외근무를 18시간 하는 것으로 기재되어 있으나 확인결과 특수일근자의 시간외근무를 일근자의 시간외근무로 잘못 기재한 것으로 계약내역 수정이 필요했으나¹²⁷⁾ 그간 감독부서의 별도 조치가 없었다.

[표 2] □□공항 시설분야 현장별 일근자 고정 시간외근무 계획 관리 현황

연번	직무	일근자 (명)	시간외근무 (H/M)	시간외근무 관리 여부 ¹⁾		비고 ²⁾
				근무계획	근무실적	
1	RsRs	20	20.21	○	○	시설물 보수 계획이 당일 결정되어 당일 계획서를 제출하고 있음 ³⁾
2	PtsPts	22	20.21	○	○	
3	##	25	20.21	○	○	
4	인인	27	17.33	○	▲	실적이 보고된 바 없음
5	국내차차	22	27.50	○	○	
6	국제차차	14	27.50	○	○	
7	카카	4	13.67	○	▲	실적 세부내용 없음 (시간외근무실적 구분 X)
8	ddd	8	24.67	▲	▲	계획, 실적 인원에 대한 세부내용 없음 (상세 투입인원, 날짜 구분 X)
9	[사사]	2	-	-	-	실적 세부내용이 없어 확인한 결과 POST 운영조사서 오기
10	KK	24	21.00	X	▲	실적 세부내용 없음
11	파파	7	21.00	X	▲	실적이 전자기록으로 등록된 바 없음 월 시간외근무 총 시간 파악 X
12	해해	18	17.33	○	▲	실적 세부내용 없음
13	물(물재생센터)	4	17.33	X	○	

- 주 : 1. ○ 시간과 내용 관리를 하고 있는 경우 / ▲ 시간 관리 등 일부만 하고 있는 경우 / X 시간과 내용 관리를 하지 않고 있는 경우
2. 비고란의 실적 세부내용에 관한 사항은 위 [표 1]의 근무형태에서 기술된 내용 중 진한글자에 밑줄처리된 사항에 관해서임
3. RsRs·PtsPts·## 현장은 근무체계 및 계획 관리가 미흡함을 지적하였으나 현장 상황상 유지보수 업무가 당일 결정되는 경우가 많아 사전 근무계획 관리가 어려운 현장으로 인정함

126) “특별근무 : 일근자 중 특별근무 편성자 / 근무날짜 및 시간 : 2024.4.15.~5.31. 기간 중 18:30~21:30(3시간) 연장근무”로 기재되어 있는데 특별근무 편성내역은 확인할 수 없었고 인원별 시행날짜도 확인할 수 없었음
127) 다만, 산출내역서상에는 특수일근자만 대상으로 시간외근무를 반영하여 계약금액의 차이는 없음

감사기간 중 감독부서는 협력업체때부터 고정적인 시간외근무를 반영해주고 있었다고 하였으며, ☆☆(주)는 고정적 시간외근무의 경우 감독부서와의 사전 협의를 거쳐 계약을 통해 확정된 사항으로 변동비와는 달리 산출 근거에 대해서 구체적으로 명시하고 있지 않을 뿐이며 산출근거를 향후 필요 시 명시하겠다는 의견을 제시하였다.

☆☆(주)에서는 □□공항 현장의 고정적 시간외근무가 모·자회사 양자간 협의·확정된 사항이라고 하나, 감독부서도 위에서 지적하고 있는 □□공항만의 특별한 사정이나 산출근거에 대해서 의견을 제시하지 않았으며, ☆☆(주) 역시 향후 산출근거를 확실히 하겠다는 의견만 제시할 뿐 정작 산출근거에 대해서는 제시하지 않았다.

자회사 위탁관리비용은 자회사 설립 이후 정원 증가, 대가 기준 인상 및 처우 개선 등을 사유로 매년 지속적으로 증가하고 있고 영업비용에 가장 큰 부담으로 작용¹²⁸⁾하고 있으므로 그 어느 때보다 비용에 대한 효율적 관리가 필요하며 불필요한 비용이 발생하지 않도록 해야한다.

그런데 타 주요공항에서는 산출근거가 명확한 점검 등을 제외하고는 발생주의 원칙에 따라 발생 시 마다 계획 및 실적보고 후 변동비를 집행하고 있는데 □□공항 다수 현장에서는 산출근거도 명확하게 제시하지 못한채 고정적으로 일정시간의 시간외근무를 반영해 놓고 시간외근무가 제대로 이루어지는지 확인도 미흡한 상황으로 불필요한 비용을 지속 발생시킬 우려가 있다.¹²⁹⁾

128) 자회사 위탁관리비용역비는 2020년부터 매년 2.3~7.3% 증가하여 2024년 현재 전체 비용예산(11,050억원)의 25.5%(2,824억원)를 차지하고 있음

129) 더욱이 ☆☆(주)는 3개 자회사 중 근태관리에 대한 전산시스템 도입을 하지 않은 유일한 자회사로 사후 업무일지나 월 총 근무시간을 숫자로 기재한 근무표만을 유일한 근거로 삼아 수당을 지급하고 있으며 실제로 최근 □□공항 일부현장에서 고정 시간외근무를 이행하지 않고 수당만 집행되고 있다는 국민신문고 제보가 접수되었으나 ☆☆☆가 수기 출퇴근기록부 기록 미비에 따른 “주의”처분만 시행하고 자체 종결하는 등 내부통제가 전혀 이루어지지 않고 있음

관계기관 의견 □□공항 관련부서에서는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① ○○실장은 자회사 위탁관리 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 주의 조치
하시기 바랍니다. (주의)

[관련자] □□공항 dd단 ㉠㉠시설부 5급 GG

□□공항 dd단 ㉡㉡시설부 3급 EE

□□공항 ff단 ㉢㉢시설부 3급 HH

□□공항 ff단 ㉣㉣부 3급 II

□□공항 ff단 항공㉤㉤부 3급 JJ

② □□공항장은 □□공항 ㉦㉦ 현장의 POST 운영조사서를 현황에 맞게 수정하여
하반기 설계변경 계약에 반영하시고, 2024년 POST 운영조사서에 따른 인력투입을
확인하여 불필요하거나 부적정하게 이루어지고 있는 사항에 대해서는 조치하시기
바라며, (시정)

③ 2025년 계약 시에는 불필요하거나 과도한 시간외근무가 설계되지 않도록
시간외근무에 대한 필요성, 적정성을 철저히 검토하고 산출근거를 명확히 하여
계약에 반영하시기 바랍니다. (통보)

주 의 · 시 정 요 구 및 통 보

35

제 목 자회사의 고정적 시간외근무 설계 및 확인 미흡

관 계 부 서 〇〇공항

구 분 위탁관리

내 용

1. 업무개요

우리 공사는 위탁 계약을 통해 ☆☆(주)에 중부권역 공항운영 및 시설관리 분야 현장 서비스를 위탁하고 있으며, 〇〇공항은 ☆☆(주) ΣΣ지점 〇〇공항(이하 “자회사”라 한다)의 인원, 계약, 평가 등을 관리·운영하고 과업이행을 감독한다.

이번 자회사 노무 및 계약이행 특정감사와 관련하여 자회사 시간외근무 및 수당 지급의 적정성을 확인하기 위하여 각 공항별 시간외근무 현황을 조사하였고, 〇〇공항 시설 감독부서에서 아래 [표 1]과 같이 자회사 시설분야 일근자 14명 전원에 대해 고정적 휴일근무 및 평일 시간외근무를 POST 운영조사서¹³⁰⁾에 반영하였음을 확인하였다.

130) 일반과업내용서 제2조 제9항에서 POST 운영조사서는 현장별, 직종별, 시간대별 POST 운영내용(운영시간, 인력 투입 등)을 공사와 자회사 간 상호 협의하여 약정한 것이라고 정하고 있음

[표 1] ●●공항 시설분야 일근자 고정 시간외 등 근무 현황

연번	직무	일근자 (명)	구분	시간외 등 (월)	근무형태	산출근거(계약서 내) ²⁾
1	시설 전 분야 ¹⁾	14	휴일	8H	월 1회 휴일근무	
2	시설 전 분야	14	시간외	17.3H	월 17.3시간 시간외근무 (평균 주 4회 1시간(6PM~7PM))	명시하고 있지 않음

주 : 1. (시설분야) [채채], [매매], [인인], [해해], [사사]

2. 2024년 위탁계약서 내에 명시된 내용임

자료 : ☆☆주 ΣΣ지점 ●●공항 시간외근무 현황 자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「자회사 위탁관리 계약 및 운영예규」 제5조 및 제7조에 따라 감독부서는 자회사 위탁관리 계약 시행 계획 및 시행 결의에 대한 주관부서¹³¹⁾의 업무를 지원하여 원가계산서를 작성한다. 같은 예규 제15조에 따르면 원가계산서는 고정비와 변동비로 구성되고 고정비의 경우 노무비, 경비, 일반관리비, 이윤 등으로 구분하여 작성하며, 위탁현장 운영현황, 산정기준 등을 면밀히 검토하여 작성하도록 하고 있다.

감독부서에서 원가계산서 작성 시, 인력투입에 대해서는 POST 운영조사서에 반영하고 있으며 POST 운영조사서는 공사와 자회사 간 상호 협의하여 약정하며, 향후 계약시에 POST 운영조사서를 기반으로 자회사에서 산출내역서¹³²⁾를 작성하고 있다.

POST 운영조사서의 경우 POST별로 고정적인 인력 투입이 필요한 사항과 변동적 투입이 발생할 수 있는 사항에 대해서 구분하여 작성되었고, 고정적인 인력 투입은 기본 스케줄에 따른 정시근무와 정시근무 이외의 고정적 시간외, 야간, 휴일 근무¹³³⁾로 구분되며 이와 관련한 세부 기준과 절차에 대해서는 「일반과업내용서」와

131) 「자회사 위탁관리 계약 및 운영예규」 제3조 6호에 따르면 “주관부서”란 출자회사관리규정 제3조에 따라 출자회사의 설립 및 운영 전반을 관리하는 본사 담당부서로 자회사 위탁관리 정원,계약,평가 등을 총괄 관리하는 부서로서 현 ββ부를 일컬음

132) 「용역계약일반조건」 제4조에서 산출내역서는 이 조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급 시에 적용할 기준으로서 계약문서의 효력을 갖는다고 정하고 있음

133) 현장별로 일근자가 순번을 정해 시행하고 있는 휴일 당직근무, 주기가 정해져 있는 정기적 법적 점검 등을 고정적 시간외

「특수과업내용서」에 정하고 있다.

「특수과업내용서」 제4조 제3항에 따르면 자회사는 정시근무 이외의 휴일 및 시간외근무 시에는 효율적 인력관리를 위하여 별도의 근무조를 편성하도록 하고 있고, 「일반과업내용서」 제10조, 「특수과업내용서」 정기보고체계에 따르면 자회사는 월간 업무계획 및 실적을 월 1회 공사 감독부서에 보고하도록 하고 있다.

한편 감독자는 「자회사 위탁관리 감독지침」(2022. 1. 19. 개정 시행 이후의 것) 제7조(감독자의 의무)에 따라 해당 위탁관리 업무가 계약문서의 내용대로 이행되는지를 확인해야하고, 같은 지침 제11조(과업 수행)에 따라 과업내용서, 산출내역서, 과업수행계획서 등과 일치하게 과업이 수행되는지를 확인하고 적정하지 못하다고 인정되는 경우 필요한 조치를 하여야 하며 제16조(위탁관리업무 관련 서류검토·보고)에 따라 자회사가 과업과 관련되어 제출하는 서류를 검토하고 필요시 의견을 첨부하여 감독부서의 장에게 보고하여야 한다.

따라서 자회사 감독부서는 기본 근무 외 추가적인 인력투입이 필요하다고 인정되는 경우, 그 산출근거를 명확히 하여 POST 운영조사서에 반영하여야 하고 특히 고정 인건비에 대해서는 과다 설계되지 않도록 현장상황을 면밀히 검토하여야 한다. 그리고 계약 후에는 그러한 인력투입이 적정하게 이루어지고 있는지 확인하고, 적정하지 못하다고 인정되는 경우 필요한 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●●공항은 2023년 5월 국제선 및 국내선 정기편 운항이 중단된 이후로

부정기편만 운항하고 있으며, 국내선은 2023년 8월 〇〇과 □□·〇〇간 부정기편 운항 이후 현재까지 미운항 중이며 국제선은 2023년 12월부터 2024년 8월까지 9개월 동안 총 83회의 부정기편만을 운항하였다.

2023년 5월부터 정기편이 없는 상황에서 자회사 감독자는 불필요한 시간외 근무가 발생하지 않도록 설계를 하여야 하고, 계약 후에는 POST 운영조사서대로 인력투입이 이루어지고 있는 지 등을 확인해야 한다.

그런데 〇〇공항 감독부서는 명확한 산출근거 없이 일상적 유지보수라는 이유로 자회사 시설분야 일근자 14명 전원에 대하여 월 17.3시간의 평일 시간외근무¹³⁴⁾를 계약서에 반영하고도 자회사에서 별도의 근무조를 편성하거나 월간 업무계획에 보고하지 않고¹³⁵⁾ 근무일지 상에 사후 실적만 1~2줄로 간략히 기재하고 일부 계약내역과 다르게 현장을 운용하고 있었음에도 별도의 조치를 취하지 않았다.

이를 구체적으로 살펴보면, 감사기간 중인 2024년 6월 자회사 근무일지를 요청하여 시간외근무 내역을 확인한 결과 [표 2]와 같이 시간외근무의 주요 내용으로 현장점검, 행정업무, 분야별 시설 점검, 컴퓨터 바이러스 감염 여부 점검, 장비 점검 등이 기재되어 있었는데 일근자 근무시간인 아침 9시에서 오후 6시 이내에 시행하지 못할 특별한 사유가 없었고, 더욱이 2024년 6월은 부정기편 운항도 없어 운항 실적이 전혀 없던 시기였는데 일근자가 근무시간 외에 연장으로 근무해야 할 필요성을 확인할 수 없었다.

특히 ㉠㉠ 현장의 RR은 노조활동으로 근로면제가 되었고 주 근무지가 〇〇

134) POST 운영조사서 상으로는 일근자 전원이 오후 6시부터 7시까지 평균 주 4회 시간외근무를 하는 것으로 되어 있음

135) 별도의 근무조를 편성하라는 의미는 추가적인 근무조를 편성하라는 의미가 아니라 필요에 의해 시간외근무를 수행하기 위해서는 일부 인원이 특정날짜에 투입될 것이므로 그것에 대한 계획을 수립하여 시행하라는 의미이며, 월간 업무계획에 시간외근무가 포함되어야 한다는 지침은 없지만 고정적으로 17.3시간이라는 시간을 시간외근무로 반영한 경우는 주기적으로 시간외근무의 필요성이 있는 경우이므로 그에 대한 계획이 포함되어야 함이 타당함

공항이 아님에도 고정적인 시간외근무를 계약 산출내역서에 반영하고 있었으며, ㉠ ㉠ 현장의 LL¹³⁶⁾에 대한 고정 시간외근무 실적을 확인할 수 없었는데도¹³⁷⁾ 감독자는 별도의 조치를 취하지 않았다.

[표2] ㉠㉠공항 시설분야 일근자 고정 시간외근무 현황(2024년 6월)

연번	직무	이름	시간외 근무 실적 (고정 17.3H 반영)	근무 주요내용	비고
1	㉠㉠	KK	16.5H	현장점검, 행정업무	
2	㉠㉠	LL	-	확인 불가	
3	㉠㉠	MM	17.5	행정업무(파트장)	
4	㉠㉠	NN	18	PSM자체감사 수검 관련 항공유 저장소 관련 등	
5	㉠㉠	OO	17	하수처리장 수처리 운용 관련	
6	KK	PP	18	컴퓨터 바이러스 감염 여부 변전실·점등상태·시스템 점검 등	
7	㉠㉠	QQ	16.5	행정업무 및 시설점검	
8	㉠㉠	RR	-	노조활동으로 근로면제	
9	㉠㉠㉠㉠	SS	17.5	예초기 등 장비 점검 및 정비 배수로 포장상태·내부도로 점검 등	
10	㉠㉠㉠㉠	TT	17	"	
11	㉠㉠㉠㉠	UU	15.5	"	
12	㉠㉠㉠㉠	WW	15.5	"	
13	㉠㉠㉠㉠	XX	16.5	"	
14	㉠㉠㉠㉠	YY	15.5	"	

자료 : ☆☆(주) 제출자료 재구성

136) 2024년 5월 7일자로 본사에서 ㉠㉠공항으로 발령받아 근무중임

137) 이에 대해 자회사에서는 작성자의 단순 실수로 누락되었다고 하나, LL가 소속되어 있는 ㉠㉠분야 5명 중 LL를 제외한 4명의 해당월 실적은 주기적으로 업무실적 보고서에 구분·기재되어 있었으나 LL의 실적만 유독 하루도 기재되어 있지 않은 점 등을 감안 시, 자회사의 업무일지를 신뢰할 수 있는 기록으로 인정하기 어려웠음

관계부서 의견 및 검토결과 ○○공항 시설 감독부서에서는 ○○공항 ‘24년 6월 경항공기 출·도착 통계는 644편으로 교육용 경항공기를 주로 운항하고 있고 공항 주변 선회 및 이착륙 통계는 이보다 많을 것으로 추정되며 오전 8시부터 오후 8시 시간대 이동지역 및 활주로 출입이 통제되어 원활한 업무처리가 곤란하고 시설분야 통합 배치 및 운영으로 타 공항 대비 배치된 정원이 적고 정기편 중단 이후로 ㉠㉠분야 3명, ㉡㉡ 분야 1명 채용 보류중이라는 의견을 제시하였다.

그런데 일근자 근무시간대에는 이동지역 및 활주로 출입이 통제되어 그 시간 외의 근무가 불가피하다고 하였으나 [표 2]의 근무 내용을 보면 이동지역 출입과 관계없는 행정업무, 장비 점검, 분야별 시설 점검 등이 주를 이루었고, 일근자만 있는 ㉠㉠㉠㉠ 현장을 제외하고는 교대근무자가 있는 상황으로 교대근무자에 의한 점검이 가능한 점, ㉠㉠㉠㉠ 현장 역시 이동지역 출입이 필요한 유도로, 계류장, 주기장 포장 파손상태 점검 등은 시간외근무 시간대가 아닌 오전 9시부터 오후 6시 사이에 시행하였다고 자회사의 근무일지에 기재된 점 등을 고려 시 위 주장은 받아들이기 어렵다.

또한 인원 부족과 관련하여서는 22년 말 ○○공항 자회사 시설분야 정원을 40명에서 45명으로 5명 증원 후에 2023년에는 운항편수가 전년대비 58% 감소, 2024년에는 운항편수가 전년 대비 91% 감소하는 등 현저히 줄었고¹³⁸⁾ 시설분야 정원을 증가시키기 전인 2021년도와 비교해서도 운항편은 95% 감소, 인원은 1명

138) ○○공항 운항현황(2021년 1월~2024년 8월)

구분	국내선			국제선			총합	전년대비 증감율	비고
	정기	부정기	합	정기	부정기	합			
21년(1월~12월)	2,257	124	2,381	0	0	-	2,381		
22년(1월~12월)	2,484	153	2,637	251	93	344	2,981	25%	시설정원 5명 증가
23년(1월~12월)	618	64	682	553	26	579	1,261	-58%	
24년(1월~8월)	-	-	-	-	72	72	72	-91%	남은기간(9월~12월)에 월 평균 횟수를 합산하여(총 108편) 연간 증감을 산출

더 많은 상황임에도¹³⁹⁾, 인원 부족을 사유로 2022년, 2023년에 이어 2024년에도 일근자의 고정적 시간외근무를 지속적으로 반영하는 것¹⁴⁰⁾은 공항 여건을 고려하는 노력이 부족한 것으로 판단된다. 현재와 같이 정기 운항편이 없고 부정기편만 있는 경우는 필요한 경우 별도의 계획 및 실적 보고를 통해 시간외근무를 시행하면 되는 것이지 공항의 사정 고려 없이 매년 고정적으로 일정 시간을 시간외근무로 부여하는 것은 타당하지 않다.

더욱이 자회사 위탁관리비용은 자회사 설립 이후 정원 증가, 대가 기준 인상 및 처우 개선 등을 사유로 매년 지속적으로 증가하고 있고 영업비용에 가장 큰 부담으로 작용¹⁴¹⁾하고 있으므로 그 어느 때보다 비용에 대한 효율적 관리가 필요하며 불필요한 비용이 발생하지 않도록 해야한다.

그런데 ○○공항 시설 자회사 감독부서는 산출근거도 명확하게 제시하지 못한 채 노조활동으로 근로가 면제되는 인원까지 포함하여 고정적으로 월 17.3시간이라는 일정시간의 시간외근무를 위탁계약에 반영해 놓고, 일부 인원의 시간외근무 기록이 없음에도 별도의 조치를 취하지 않는 등 시간외근무가 제대로 이루어지는지 확인도 미흡한 상황으로 불필요한 비용을 지속 발생시킬 우려가 있다.

139) 2021년 정원(40명)보다 2024년 현재 계약인원(41명)이 더 많음

140) 정기운항이 있었던 22년 23년에도 고정적인 시간외업무를 동일하게 시행했었음

141) 자회사 위탁관리용역비는 2020년부터 매년 2.3~7.3% 증가하여 2024년 현재 전체 비용예산(11,050억원)의 25.5%(2,824억원)를 차지하고 있음

조치할 사항

① **○○실장**은 자회사 위탁관리 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 주의 조치 하시기 바랍니다. (주의)

[관련자] ●●공항 dd부 3급 ZZ

② **●●공항장**은 ☆☆(주) ●●공항지점에서 근로가 면제된 직원에 대한 고정적 시간외근무를 기성검사 시 감액·정산하시고, 2024년 POST 운영조사서에 따른 인력투입을 확인하여 불필요하거나 부적정하게 이루어지고 있는 사항에 대해서는 조치하시기 바라며, (시정)

③ 2025년 계약 시에는 불필요하거나 과도한 시간외근무가 설계되지 않도록 시간외근무에 대한 필요성, 적정성을 철저히 검토하고 산출근거를 명확히 하여 계약에 반영하시기 바랍니다. (통보)

주 의 · 개 선 요 구 및 권 고

36

제 목 자회사 계약 설계 기준과 계약 내역서 검토 소홀

관 계 부 서 ♠♠실

구 분 계약

내 용

1. 업무개요

ββ부는 「자회사 위탁관리 계약 및 운영예규」에 따른 출자회사의 설립 및 운영 전반을 관리하는 본사 담당부서인 ‘주관부서’로서 자회사 위탁관리 정원, 계약, 평가 등을 총괄 관리하고 있다.

ββ부는 2023년 6월 ‘자회사 종합 개선대책’¹⁴²⁾을 수립하면서 자회사 관리의 효율성을 제고하고 실제 권역 총괄부서(□□·●●·■ ■공항 00부)에서 수행하던 자회사 업무의 한계¹⁴³⁾ 등을 고려, 권역별 자회사 위탁관리 기능을 ββ부로 이관하는 방안을 포함시켰고, 2023년 12월 1일부로 직제규정이 개정되어 [표 1]과 같이 계약관리 업무가 본사로 일원화되었으며, ββ부에 최종 1명이 증원되었다. 이에 따라 감독부서가 소관업무로써 자회사 위탁관리 인원, 계약, 평가 등을 운영하고, 권역 내 총괄부서 없이 주관부서인 ββ부가 자회사 위탁관리 정원, 계약, 평가 등을 총괄함으로써 관리기능을 강화하고자 하였다.

142) ♠♠실-2374(2023.06.23.) 「자회사 경영안정성 강화를 위한 종합관리대책 시행 계획(안)」

143) 권역 내 정원 조정 한계, 감독 및 계약관리에 대한 전문성 부족

[표 1] 직제규정 개정(2023.12.1.)에 따른 자회사 위탁관리 변경 사항

구 분	현 행	변 경	비고
00부 (□□●●■■■)	• 권역 내 자회사 위탁분야 감독 총괄(정원 및 계약관리 등)	• 삭 제 (본사 ββ부 이관)	정원 △3 명 (권역별 △1 명)
ββ부 (본사)	• 자회사 위수탁 방안 수립 및 계약관리 총괄 • (신 설)	• (좌 동) • 계약관리 총괄 및 업무지원	정원 +1 명

자료: '자회사 종합 개선대책' 자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「자회사 위탁관리 계약 및 운영예규」(예규 제172호, 2023. 12. 31. 개정 시행, 이하 '예규'라 한다) 제5조(차년도 계약금액 사전검토) 및 제7조(시행계획 및 시행결의)에 따르면 자회사 위탁관리 계약은 계약금액의 사전검토 단계부터 계약의 체결 단계까지 본사 주관부서가 담당하여 시행한다.

본사 주관부서는 매년 자회사 위탁관리 계약 사전 준비자료(POST 운영조사서, 원가계산서, 과업내용서 등) 작성을 감독부서에 요청하고 있는데, 이때 본사 주관부서는 감독부서로부터 제출받은 사전 준비자료에 대해 예산이 과다하게 편성·집행되지 않도록 2차 점검을 철저히 하는 것이 타당하다. 구체적으로는 공항 운영상의 특별한 사유가 없다면 일관된 기준이 제대로 적용되었는지, 유사 규모 공항 간의 유사 현장을 비교해보며 설계 내용이 특정 공항에 과대·과소 계상되지 않았는지, 고정비와 변동비의 연도별 추이를 살펴 전년대비 과다하게 작성되지 않았는지, POST 운영조사서의 입력투입 내용대로 원가계산서가 작성되었는지 등을 검토하여야 한다.

더욱이 위에서 언급한대로 2023년 12월 1일부로 감독부서의 계약 관련 행위를 통제할 수 있는 주관부서의 계약관리 총괄 기능이 강화된 만큼 계약 내역에 대해 더욱 면밀히 검토하여 설계 오류로 비용 누수가 발생하지 않았는지, 계약 내역서 간 상충되는 부분은 없는지, 동일한 기준이 필요한 사항이 없는지 등을 검토·확인 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 자회사 노무 및 계약이행 특정감사를 진행하면서 POST운영 조사서 및 원가 설계에 기반한 산출내역서¹⁴⁴⁾를 확인한 결과, 다음과 같은 문제점이 발견되었다.

가. 공항별·연도별 고정비 및 변동비 기준 상이

1) 공항별 기준 상이

「자회사 위탁관리 계약 및 운영예규」 제15조에 따르면 위탁관리 원가는 고정비와 변동비로 구성하고 고정비는 노무비, 경비, 일반관리비, 이윤 등으로 구분하여 작성하며, 위탁현장 운영현황, 산정기준 등을 면밀히 검토하여 작성하여야 하고, 변동비는 고정비 외에 공항운영 상 위탁관리 업무수행을 위해 추가로 필요하다고 인정되는 항목에 대하여 반영하도록 하고 있다.

3개 주요공항 □□·●●·■ ■공항의 2024년 고정비 및 변동비 구성 항목을 살펴보면 □□공항의 경우 다수 현장에서 시설분야 일근자에 대해 17시간 이상의 고정적인 연장근무를 설계하고 있었는데 산출근거가 명확하지 않은 상황에서

144) 산출내역서는 계약상대자인 자회사가 작성하는 것이 원칙이나 인건비의 경우 POST 운영조사서의 입력투입 내용대로 산출 되기에 원가 설계를 기반으로 작성된다고 말할 수 있음

고정적으로 시간외근무를 반영하였고, ■■공항은 차차·RsRs·인인¹⁴⁵⁾ 현장을 제외하고는 일근자의 고정 시간외근무가 설계되어 있지 않았고, ●●공항은 법적 점검 등 연간 계획이 가능하고 소요시간 산정이 가능한 업무만을 고정적인 시간외근무로 반영하는 등 3개 공항이 모두 다르게 운영되고 있었다.

이에 따라 [표 2]에서 볼 수 있듯이 3개 주요공항의 동일 현장임에도 고정 연장 근무 시간이 적게는 2배에서 많게는 5배까지 차이가 나며¹⁴⁶⁾, KK·과과·하하 현장은 ■■공항의 경우는 고정 연장 시간이 설계되어 있지 않은데 비하여 □□공항은 17시간에서 21시간까지, 하하 현장의 경우는 □□공항만 유일하게 고정 연장시간이 설계에 반영되어 있었다.

[표 2] 2024년 □□·●●·■■공항 시설 일부 현장 일근자의 월 고정 연장근무 시간¹⁾

구 분	차차	KK ²⁾	과과 ²⁾	하하	비고
□□공항	27.5H	21H (17H+4H)	21H (17H+4H)	17.33H	진한글씨 및 밑줄 처리된 시간은 일상 유지 보수를 위한 고정 연장 시간임
●●공항	12.5H	4H	4H	0H	
■■공항	12.5H	0H	0H	0H	

주 1. 현장별로 산출근거가 명시되어 있지 않은 경우가 많아 일부 현장의 현황만 예시로 제시함
 2. □□공항 KK 및 과과 현장에서는 법적 점검 등으로 인한 고정 연장시간 4H(산출근거 명시)에 일상 유지보수를 위한 17H(산출근거 미명시)을 더하여 총 21H의 고정 연장 시간을 설계함
 자료 : 2024년 계약서 자료 재구성

3개 주요공항 외에도 ☆☆(주) 권역 공항은 정기 운항편이 없는 ●●공항까지도 일근자의 고정적 연장근무를 17시간 반영하고 있으며, 17시간의 연장근무에 대한 산출 근거는 제시되어 있지 않았다.¹⁴⁷⁾

145) 차차·RsRs·인인 현장은 3개 주요공항 모두 고정적인 시간외근무를 반영하고 있었음
 146) ■■공항은 고정 시간외근무가 반영되어 있지 않은 현장이 많아 ●●공항과 □□공항을 비교했을 때의 수치임
 147) ●●공항에서는 전임 노조활동으로 근로가 면제되고, 주 근무지가 ●●공항이 아닌 직원에게도 시간외근무 17시간을 반영하였음

2) 연도별 기준 상이¹⁴⁸⁾

2023년 하반기 종합감사에서 확인된 2022년 ++공항 자회사 직원들의 특별근무수당 부정 수령¹⁴⁹⁾ 관련 2023년 대비 2022년 특별근무에 대한 변동비가 월등히 높은 이유¹⁵⁰⁾에 대해 ++공항은 일근자에 대한 시간외·야간근무수당 등 특별근무수당이 2021년까지는 고정비로 계약되어 왔으나 2022년 주관부서에서 통합계약을 체결하면서 변동비로 변경되었고, 2023년 다시 고정비로 변경되었다고 설명하였다. 또한 ++공항에서는 2022년 변경사항에 대해 직접적으로 명확한 고지가 없었음에 따라 2022년 6월경 ●●공항에서 1분기 변동비 청구서 확인요청 시에 변동비로 해당사항이 편성되어 있었음을 비로소 알게되었다고 답변하였다.

이에 ★★(주)가 위탁업무를 수행하고 있는 ●●●■■■ 공항 등을 살펴본결과 그간 고정비로 설계되어 왔던 일근자의 연장 수당 등이 2022년도에만 변동비로 반영되어 있었고 2023년도부터 다시 고정비로 반영된 것을 확인하였다.

감사기간 중 2022년도에만 ★★(주)의 고정비 편성 내역이 변동비로 이동한 사유에 대해 주관부서에서는 2021년 수행한 자회사 위탁관리 개선 연구용역에서 산출내역서 작성은 자회사가 원칙적으로 작성하며 자율성을 부여하는 것이 타당하다고 검토결과가 나왔고, ★★(주)에서 고정 인건비를 많이 증가시켜 계약금액이 대폭 증가¹⁵¹⁾되어 조정이 불가피하였으며, 그 후 자회사별로 고정비 및 변동비 기준을 달리 적용하는 것은 맞지 않다고 판단하여 2023년부터는 다시 고정비

148) 2023년 12월 1일부로 계약관리 총괄 기능이 강화되었지만 그 이전에도 계약관리 총괄 기능을 수행하고 있었으므로 최근 몇 년간의 연도별 기준을 검토·기술함

149) 44실-123/125(2024.01.10., 자회사 종합감사 결과 통보) 처분요구 각 연번 9번(자회사 처분) 및 연번 3번(공사 감독자 처분) 사항임

150) 2022년에는 1월부터 12월까지 31명이 4,934시간 연장근무 및 4,901시간 야간근무하여 141,630,578원을 청구하였으나 2023년에는 1월부터 6월까지 10명이 21시간 연장근무 및 17시간 야간근무를 하여 484,308원을 청구하였음

151) 고정 인건비의 증가는 간접비(일반관리비, 이윤)의 증가를 수반하기에 동일 사항이라도 변동 인건비보다 계약금액 증가분이 더 큼

로 반영하였다고 답변하였다.

「자회사 위탁관리 계약 및 운영예규」에 따른 고정비 및 변동비의 정의와 해석은 2022년부터 2024년까지 변경된 적이 없으나, 주관부서는 연구용역 수행사의 의견을 그대로 받아들여 고정비 및 변동비 기준을 연도별 자회사별로 다르게 적용하였다.

게다가 이 사항을 각 공항에 명확히 알리지 않아 ■■공항에서 자회사로 긴급하게 변동비 집행에 대한 문서¹⁵²⁾를 송부하는가 하면, ●●공항 및 ◆◆공항에서는 2022년에는 정전작업에 대한 연장 및 야간 수당이 변동비로 반영되었다가 2023년 다시 고정비로 되면서 고정비로 반영되어 있는데도 2022년과 동일하게 변동비로 청구하여 해당 근무에 대한 수당을 이중 청구하는 일이 발생하는 등 각 공항 현장에 혼란을 가중시켰다.

산출내역서는 발주자가 교부한 물량내역서에 단가를 기재하는 서류로 계약 단가를 어떠한 기준에 따라 결정할 것인지 여부는 자회사의 재량에 속한다 할 것이나, 그 물량을 정함에 있어 감독부서에서 자회사 현장과 협의하여 고정적인 인력투입과 변동적인 인력투입을 산출하였는데 자회사 본사에서 그 기준을 변경하여 산출내역서를 제출하고 공사 계약관리 주관부서에서 이를 승인함은 자율성의 범위를 벗어나는 행위라고 판단된다.

또한 불가피한 사정으로 변동비와 고정비 내역이 계약 당시 변경되었다 하더라도 그 변경내역을 소속기관에 명확히 알려 향후 변동비 집행 절차에 혼선이 없도록 조치했어야 하나 그 행위를 하지 않았다.

152) ■■dd단-6548(2022.05.17., 시설점검 종사원 제수당 발생분에 대한 변동비 청구 알림) : 자회사 직원에 대한 제수당(연장 및 휴일근로수당)이 2022년에는 고정비에 미반영 됨에 따라 제수당 발생분(1월~5월)에 대하여는 변동비(특별근무_연장)로 청구하여야 함을 자회사에 알림

나. 변동비 등 비용통제에 관한 사항

자회사 계약은 위탁용역계약으로 인건비가 계약에서 차지하는 비율이 상당히 크며, 고정적 인건비 및 변동적 인건비 추이를 관찰하여 해당년도에 특이사항이 없다면 인건비가 불필요하게 과다 설계되었는지 확인할 필요가 있다. 그런데 위가. 내용대로 동일 현장, 동일 업무에 대해 연도별, 공항별로 고정비 및 변동비 기준이 다르고, 이에 따라 [표 3]과 같이 2024년 주요공항의 변동비 1인당 평균 금액이 6배 정도까지 상이하여 비목별로 연간 소요비용을 추정하기가 어려울 뿐만 아니라 비용 통제도 어려운 상황이다.

[표 3] 2024년 □□·●●·■■공항 운영·시설분야 변동비 1인당 평균 금액

구 분	특별근무 변동비 총액	인원	1인 평균 변동비 ¹⁾
□□공항	438,394,637원	862명	508,578원
●●공항	781,022,001원	413명	1,891,094원
■■공항	1,554,721,945원	524명	2,967,027원

주 1. 변동비는 특별근무수당 및 대체근로수당을 포함함.

자료 : 2024년 산출내역서 상 변동비 자료 재구성

다. 동일 현장에 대한 휴게시간 설계 상이

「자회사 위탁관리계약 예정가격 산정 기준」에 따르면 주야비(2조 3교대) 근무 시 야간 휴게시간은 아래 [표 4]와 같이 5시간으로 정하고 있고 근로시간 및 휴게시간은 근로기준법 등 관련 법률이 정하는 바에 따르며, 해당 위탁업무의 근무특성을 감안하여 적용할 수 있도록 하고 있다.

[표 4] 자회사 3조 2교대 교대근무자 근로시간 및 휴게시간

근무체계	근로시간	휴게시간
주야비 (3조 2교대)	· 주간 : 09:00 ~ 18:00 · 야간 : 18:00 ~ 익일 09:00	· 주간 : 1시간 · 야간 : 5시간 - 18:00 ~ 22:00(30분) - 22:00~익일 06:00(4시간 30분)

자료 : 「자회사 위탁관리계약 예정가격 산정 기준」 재구성

그런데 [표 5]에서 볼 수 있듯이 전국공항 자회사 현장 중 일부(144개 중 6개) 현장이 POST 운영조사서에 교대근무자의 야간 휴게시간을 산정기준에서 정한 5시간이 아닌 3.5시간으로 적용하여 타 현장 대비 1.5시간의 고정 연장 및 야간 근로수당을 더 많이 청구·지급받고 있는 사실을 감사기간 중 확인하였고, 감사기간 동안 자회사 상반기 설계변경 일상감사 의뢰가 있었는데 3개 현장이 추가로 휴게시간 단축을 요청하였다.

[표 5] 휴게시간(5시간→3.5시간) 단축 현장(2024년 8월 기준)

기존 현장(6개)	· □□·●●·■■ 3개 공항 ㅍㅍ 현장 · ■■공항 ㅌㅌ·ㄷㄷ·ㅅㅅ 현장
추가요청 현장(3개)	· □□공항 ㅌㅌ, ■■공항 ㄷㄷ·ㅅㅅ

자료 : 자회사 상반기 설계변경 일상감사 의뢰 자료 재구성

현장상황을 감안하여 근로시간 및 휴게시간은 운영할 수 있지만, 휴게시간 단축은 관련 법령 또는 규정 위반 여부를 검토해야 하는데 각 현장에서 충분한 검토가 이루어지지 않았고, 다른 현장에서도 연쇄적으로 요청할 가능성이 있어 고정 인건비 증가에 막대한 영향을 미치므로 주관부서는 이것이 반드시 필요한 상황인지, 그리고 유사규모 공항 동일 현장과 비교하여 특별한 사정이 없는 한 동일 기준으로 적용할 수 있는지 등에 대한 검토를 해야한다. 설령 해당 분야에

대한 현장 상황, 근로시간 기준 등 검토가 어렵다면 해당 분야 총괄 사업부서로 내용을 검토하게 하는 등의 노력은 했어야 했다.

그런데 주관부서에서는 3개 주요공항 동일현장에서 휴게시간을 달리 적용하고 있고, 계속적으로 다른 현장에서도 휴게시간 단축을 요청하고 있지만 별도 검토없이 현장 의견을 100% 그대로 반영하여 계약을 체결하고 있다.¹⁵³⁾

라. POST 운영조사서와 산출내역서 상이

□□공항 사사·카카·dd, 궤궤 현장에서는 2024년 POST 운영조사서 상 일근자가 월 1회 휴일 당직근무를 시행하고 있는데, 산출내역서 상으로는 연 12회가 아닌 13.57일, 15.43일로 각각 기재되어 있어 확인해 본 결과, 주관부서에서 교대근무자를 대상으로 한 휴일근로 산식을 산출내역서에 기본값으로 반영하였으나, 감독부서에서 일근자 기준으로 조정·반영하지 않아 잘못된 휴일근무 일수로 인건비가 산출되었다.

또한 □□공항 하하 현장에서는 2024년 POST 운영조사서 상 기본 스케줄에 따른 직급별 인원, 고정적 연장 투입에 명시된 직급별 인원, 그리고 산출내역서 상 직급별 인원이 모두 달랐다. 그 사유를 확인해 보니 2023년 대비 2024년 직급별 인원엔 변동이 있었음에도 관행적으로 2023년 POST 운영조사서를 그대로 적용하였고, 우리 공사 설계기준상의 직위와 자회사 현장에서 실제 직위가 조금씩 차이가 있어 POST 운영조사서는 자회사 직위 기준으로, 산출내역서는 공사 설계 기준으로 직급별 인원이 반영된 것이라고 하였다.

153) 그간 6개 현장이 휴게시간을 단축하여 POST 운영조사서에 반영하고 있었고 추가로 3개 현장이 휴게시간 단축을 요청하였으나 통일된 기준에 대한 별도의 검토를 진행한 바 없음. 44설에서는 이에 대한 자문 등을 시행한 바 있으며(2024년 8월, 감사기획부), 추가 3개 현장의 휴게시간 단축에 관련하여서는 최종 감사결과가 나온 후 결정하기 위하여 해당사항에 대한 일상감사를 반려했던 상황이며 감독부서에는 발생할 경우 변동비로 우선 집행할 것을 요청하였음

이렇듯 POST 운영조사서와 산출내역서는 모두 계약문서로 효력이 있는 문서인데 각기 다르게 작성되고 있음에도 주관부서에서는 이를 통제하지 않고 있었다.

마. POST 운영조사서 및 산출내역서 수치 산출근거 미 명시

「자회사 위탁관리 계약 및 운영예규」 제5조 및 제7조에 따라 각 공항의 감독 부서는 자회사 위탁관리 계약 시행계획 및 시행 결의에 대한 주관부서의 업무를 지원하며 원가계산서를 작성하도록 하고 있으며, 주관부서는 계약관리를 총괄하고 있다. 감독부서는 원가계산서를 작성하고 자회사가 원가계산서의 물량에 기반한 산출내역서를 제출하면 이를 검토·승인하며, 계약관리를 총괄하는 주관부서는 감독 부서의 행위가 절차상, 내용상 하자가 있다면 이에 대한 조치를 취해야 한다.

그런데 이번 감사기간 동안 전국공항의 POST 운영조사서와 산출내역서를 확인 해 본 결과 [표 6]의 사례와 같이 일부 감독부서에서 수치에 대한 근거를 전혀 명시하지 않은 채 POST 운영조사서와 산출내역서를 주관부서로 제출하고 있는데도 주관부서는 이에 대한 조치없이 그대로 계약서에 반영하고 있어 해당 산출내역이 적정한지에 대한 확인이 어려웠다.

[표 6] 2024년 계약문서(POST 운영조사서 및 산출내역서) 산출근거 미명시 내역

연번	사례	비고
1	□□공항, ●●공항 시설분야 일근자 고정 연장(월 17시간), ✕✕ 고정 연장(월 8시간)에 대한 산출근거가 기재되어 있지 않음 → □□공항의 경우 “월 17시간 반드시 필요”라고만 기재되어 있을 뿐 17시간이 필요한 이유와 산정근거 등이 없음	☆☆ 권역 공항 시설 현 장
2	- POST 운영조사서 상 [애애] 일근자 반장 3명 종사원 22명이 월 1회 연장야간 근무 투입 시 각각 1.7명, 13명이 투입되도록 기재되어 있는데 1.7명 및 13명에 대한 산출근거가 기재되어 있지 않음 → 現 자회사 감독자도 수치의 근거를 제시하지 못하여 前 자회사 감독자, 자회사 담당자 등에게 문의하여 1주일만에 산출근거를 밝혀서 제출함	■ ■ Rs Rs
3	- 산출내역서 상 연장 및 야간 근무 내역에 현장구분을 하지 않고 있어 어느 현장의 내역인지 확인하기 어려움 → 이번 감사기간 동안 현장이 구분된 산출내역서를 다시 제출 받음	서 울 □□ dd 단 đ đ · 꺾 꺾 · ㅅ ㅅ

자료: ☆☆(주) 제출자료 재구성

관계부서 의견 및 검토결과 ββ부에서는 자회사 종합개선 대책 수립 및 업무분장과 관련하여 2023년 이전 권역별 ㄱㄱ부에서도 감독부서의 원가계산서 작성 검토 및 통제기능을 수행하지 않았으며, 2023년 12월 ββ부 추가업무에도 포함되지 않았다¹⁵⁴⁾고 하며 「자회사 위탁관리 계약 및 운영예규」 제5조 제2항에 따른 주관부서의 역할은 차년도 위탁관리 예산(안) 마련이고, 예산범위 내 원가계산서의 작성 및 검토·확인 주체는 감독부서이며 주관부서는 감독부서의 작성 내용 취합 후 시행계획 및 시행결의를 이행하는 역할을 하고 있다는 의견을 제시하였다.

본문상에 적시된 세부 문제점에 대해서는 다음과 같은 의견을 제시하였다.

가. 공항별·연도별 고정비 및 변동비 기준이 상이

고정적 연장근무에 대해서는 공항·현장별 여건에 따라 달리 적용할 수 있으나, 특별한 사유없이 과도하게 차이나는 부분 등에 대해서는 산출근거를 명확히 할 수 있도록 개선할 계획이며 연도별 기준 상이 관련하여서는 '22년에는 '21년도 시행한 연구용역 결과를 반영하여 자율적으로 산출내역서를 작성하도록 하였으나 '23년에는 계약관리 시 혼선 방지를 위해 자회사와 사전 협의를 통해 적정성 여부를 확인하고 있다고 하였다

나. 다. 라. 변동비, 휴게시간 설계, POST운영조사서 산출내역서 상이 관련

공항 규모가 유사하더라도 공항별, 현장별 여건이 상이하여 변동비 계상시간, 야간근로시간 설계가 다를 수 있어, 적정 근무시간을 판단, 설계하고 현장을 운영하는 것은 감독부서의 역할이며 주관부서는 감독부서로부터 제출받은 POST 운영

154) 다만, ββ부 담당자별제량에 따라 제한적으로 검토하고 있다고 의견을 제시함

조사서, 원가계산서, 산출내역서를 취합하여 계약절차를 진행하고 있다고 하였다.

다. 기타 의견

ββ부는 자회사 위탁관리 주관부서로서 제한된 인력으로 위탁계약 상 누수가 없도록 최선을 다하고 있으나 감독부서에서 작성한 원가계산서 오류, 동일기준 적용 여부 등 계약 실질사항에 대한 세부내용은 현실적으로 확인 및 통제가 불가능한 실정이며, 위탁계약서 상 근무시간 관련, 현장별로 고정비와 변동비 적용 상이 등과 관련하여서는 근로시간 기준 수립에 대한 분야별 사업부서의 검토가 필요한 것으로 사료되며 현재 진행중인 “자회사 위탁계약 및 관리체계 개선 연구용역”에서도 동 사항을 검토할 예정이라고 하였다. 한편, 원가계산서에 대한 예산낭비 요인 등에 대한 2차 확인 및 검증 기능에 대해서는 업무분장 상 그 근거 및 세부내용이 부재한 실정으로, 조직 역할·기능 등의 재조정을 통해 개선되어야 할 사항으로 판단된다는 의견을 제시하였다.

그런데 ββ부는 자회사 종합개선 대책을 수립하면서 권역별 총괄기획부가 자회사 관련 전문성이 부족하고 실제 이행하지 않는 업무 등이 있어 이를 개선하고자 계약관리 업무를 본사로 일원화하였다.¹⁵⁵⁾ TF부에서 잘 수행하지 못한 계약관리를 전문성 있는 본사 주관부서로 일원화하였으므로 주관부서는 감독부서의 원가계산 등 내용을 단순 취합하여 시행계획 및 시행결의를 하는 것이 아니라, 예산(안)을 마련하면서 수립하였던 기준으로 적용이 되었는지, 유사규모 공항 동일 현장 중 설계 내용이 특별히 차이나는 곳이 있는지, 계약 내역서간 상

155) 다만, 개선대책(안)에는 계약체결 및 관리, 기성 등을 총괄하여 효율적으로 관리할 수 있는 위탁관리TF 신설 계획이 담겨져 있고 TF팀을 포함한 총 정원이 3명 증가 계획이 담겨져 있으나 실제 이행되지 못함

충되는 내용이 없는지 등을 살펴봄이 타당하다.

또한, 가. 공항별 변동비 기준 상이, 나. 다. 라. 변동비, 휴게시간 설계, POST 운영조사서 산출내역서 상이에 관련하여서도 감독부서의 역할이며 주관부서는 설계된 내역을 취합만 한다고 하였는데 지적의 요지는 감독부서의 설계 검토 기능을 β부에서 전적으로 해야 한다거나 모든 설계 오류, 상이점에 대해서 통제하라는 것이 아니다. 본문에 적시된 문제점은 특별한 사유없이 현저하게 차이가 나는 점을 밝혀 말한 것¹⁵⁶⁾으로 자회사 관리 총괄 주관부서로서 통합계약을 3년째 하고 있으면서 그 차이점을 인지하고 있지 않았거나 인지하고도 별도의 조치를 취하지 않음은 현 자회사 관리 문제점에 대해 개선 노력이 부족했음을 의미한다.

더욱이 각 공항 감독부서는 소속된 공항의 현황에 대해서만 잘 인지하고 있어, 관행적 행위나 잘못된 설계에 대해 문제라고 인식하기 힘들 수도 있으나 총괄 계약관리자는 전국 공항의 설계 내역을 파악할 수 있어 비교·판단이 가능하므로 총괄 계약관리자의 역할을 단순 취합에 국한시키는 것은 인정할 수 없다.

다만 ‘연도별 기준 상이’에 관련한 문제점은 2023년도에 시정을 하였고, 다. 기타의견에서 밝힌 제한된 인력으로 계약실질 세부내용 통제의 현실적 어려움에 대해서는 현 인력 구조¹⁵⁷⁾, 자회사 종합개선 대책을 수립하면서 3명의 증원을 요청하였으나 1명만 증원된 점, 설계와 계약 관련하여서는 현재는 자회사별로 3명이 수행하고 있지만 2023년 10월 이전에는 1명이 수행하고 있었던 점, 계약 관련 기준 수립 시에는 자회사 반발이 항시 존재하여 2024년 계약 및 2024년 상반기 설계변경이 상당히 지연¹⁵⁸⁾되는 등 β부의 노력에도 불구하고 불가피한 상황이

156) 예를 들어 변동비의 경우는 매년 체결하는 산출내역서의 공항별 집계표 금액에서도 바로 확인할 수 있는 내용이지만 차이가 나는 사유에 대해 검토한 적이 없음

157) 설계과정에서 공항별 사정에 대해서는 직렬별 시설별로 총괄적인 검토가 필요하나 현재 시설직렬의 경우 KK, ㉠㉠뿐임

존재하는 점을 고려 시 ββ부와 담당직원에게만 책임을 묻는 것은 불합리한 면이 있다.¹⁵⁹⁾ 하지만 ββ부는 자회사 관리 주관부서로서 기타의견에서 밝힌 사업부서의 역할 강화, 조직 재설정 관련해서 대외적·공식적으로 의견을 제시한 적이 없으면서도 본 건 지적에 관한 답변으로 지금의 구조가 업무를 수행하기에는 제한적이고 현실적인 어려움이 있다고만 주장하는 것은 현 자회사 관리의 문제점을 소극적인 태도로 바라보고 있다고 판단되며 문제점을 개선하기 위해 더욱 적극적인 노력을 할 필요가 있다.

조치할 사항

① ♡실장은 자회사 계약관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대해 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자] ××본부 ♠♠실 ββ부 4급 ΩΩ

② ♠♠실장은 공항별 고정비와 변동비 기준이 현저하게 차이나는 점에 대하여 공항별 상황을 진단하여 관리기준을 마련하고, 그 기준을 반영하여 2025년 설계(안)을 마련하시기 바랍니다, 또한 2025년 계약 시에는 POST 운영조사서 및 산출내역서 수치 등 산출근거 명시를 의무화하고, POST 운영조사서와 산출내역서 등 계약 내역서간 상충되는 내용이 없도록 각 감독부서에 검토 매뉴얼을 작성·배포, 교육하고 2차 확인을 하는 등 관리 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (개선)

158) 연간 계약은 전년 12월, 상반기 설계변경계약은 6월 내 체결되어야 하나, 자회사에서 계약금액 정산 기준 등에 합의하지 않아 2024년 계약은 2월 말, 2024년 상반기 설계변경계약은 9월에 체결됨

159) '기관운영 주요업무(인사·조직) 특정감사'(44실-2724, 2024.09.23.)에서 '자회사 위탁관리 업무'와 관련한 문제점이 많이 발견되어 기획조정실장에게 위탁관리 전 과정 위험에 대한 진단 및 구체적인 위기관리 과제 재설정을 요구하였음

③ 휴게시간 등 관련하여서는 해당 직렬별 사업부서의 검토가 필요하다고 판단 시, 적정성 검토를 의뢰하여 진행 후 2025년 계약에 반영하고, 본 지적과 관련하여 ββ부가 직면하고 있는 문제점을 개선하기 위한 인력·조직 개선계획을 수립하여 적극 개선하시기 바랍니다. (권고)

경 고 · 주 의 요 구

37

제 목 지급자재 사용 처리 부적정

관 계 부 서 ☆☆(주)

구 분 물품

내 용

1. 업무개요

☆☆(주)(이하 “자회사”라 한다)는 ●●와 위탁 계약을 체결하여 □□공항의 시설 관리를 수행하고 있으며, □□공항 ㉠㉡시설부(이하 “감독부서”라 한다)로부터는 위탁관리 계약에 따라 ㉢㉣시설 유지보수에 소요되는 연간 단가 자재 및 분기 자재를 감독부서에 청구하고 물품 불출 및 사용처리를 [표 1]과 같이 시행하고 있다.

[표 1] 보수자재 관리 절차

구 분	물품 구매	물품 불출	물품 사용
감독 부서	① 물품 구매요청(계약부서) ② 물품 검사 및 검수 ③ 중앙창고 ¹⁶⁰⁾ 입고	① 물품(불출)요구서 확인 ② 매주 월요일 중앙창고에서 불출 (긴급시 당일 불출)	① 매주 금요일 물품(사용) 확인서 확인 ② 전산 사용처리
자회사	① 연간 단가 및 분기 소요자재 구매요청(감독부서)	① 물품(불출)요구서 제출 * 다음주 사용 예정 자재를 전주 금요일에 제출	① 물품(사용)확인서 제출 * 50만원 이상 물품은 사용 사진 첨부

자료: ●● □□공항 제출자료 재구성

160) ㉠㉡시설부에서 물품 입고 후 보관하는 창고

2. 관계법령 및 판단기준

「일반과업내용서」 제3장 제10조 및 제35조에서는 시설물 유지보수에 소요되는 보수자재는 자회사의 청구에 의하여 감독부서가 공급하고, 자회사는 시설물 유지보수에 지장이 없도록 사전에 유지보수 자재의 소요계획을 제출하여야 하며 물품의 청구, 사용, 철거 발생품 처리 등에 대하여 감독부서가 정하는 절차에 따르도록 하고 있으며, 위탁관리 비용 청구 시 첨부하여야 할 서류는 보수자재 또는 물품 사용내역을 첨부하도록 하고 있다.

또한 특수 과업내용서 제2장 제2절 2-4. 제1조, 제2조 및 제3조에서는 계약 상대방은 위탁시설 관리를 위하여 시설물 보수자재의 소요과약 및 사용계획을 포함한 매년 종합적인 위탁분야 수행계획을 수립·시행하도록 하고 있고, 물품 출납에 관한 서류를 비치하도록 하고, 자재 사용실적을 포함한 월간 업무계획 보고 및 실적을 제출하도록 하고 있다.

자회사에서는 [표 1]과 같이 매주 금요일 감독부서에 물품(불출)요구서를 제출하고 차주 월요일에 중앙창고에서 물품을 불출하여 현장창고¹⁶¹⁾로 불출 후 ㉔㉔시설 유지관리 및 보수 작업에 사용하고, 사용 후에는 금요일에 물품(사용)확인서를 감독부서에 제출하고 있으며, 위탁관리 비용 청구 서류인 월간 업무계획 보고 및 실적에도 물품(자재) 사용 실적을 포함하여 제출하고 있다.

161) 항공지원센터 1층 ㉔㉔실 내 창고

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 현장창고 및 불출자재 관련 서류를 확인한 결과 자회사에서는 그 동안 불출받은 자재를 유지관리 및 보수 작업에 사용하였다고 물품(사용)확인서를 감독 부서에게 제출하였으나, 현장창고 내에는 유지관리 및 보수 작업에 사용되고 남은 자재와 건설공사 잉여자재¹⁶²⁾를 함께 보관하고 있으며, 2015년 이후부터 [표 2]와 같이 약 313종 3,655개 물품을 보관하고 있다.

[표 2] 현장창고 내 물품 보유현황

구 분	품명 및 규격	수량 (EA)	비 고
Vbelt류	V-Belt, A-52 등 43종	396	-
베어링류	볼베어링, 6203 등 33종	111	-
배관류	장니플, 25A 등 135종	1,181	-
펌프류	월로펌프, RS2016 등 5종	23	-
자동제어	덕트용 습도검출기, GDH-110 등 7종	34	-
전 기	교류전자 개폐기, MC-12b 등 20종	52	-
소 방	결합금속구, 40A 등 34종	703	-
공 통	셋트앵커, 200mm 등 36종	1,155	-
합 계		3,655	-

자료: ☆☆주 제출자료 재구성

자회사에서는 감독부서로부터 보수자재를 불출 후 유지관리 및 보수 작업에 사용되고 남은 자재를 향후 작업에 사용할 목적으로 중앙창고에 반납없이 현장 창고에 보관 후 불출받은 자재 전부에 대하여 사용하였다고 한 사용 확인서를 매주 금요일에 제출하고, 월간 업무계획 보고 및 실적 제출시에도 동일한 사용 실적을 제출하여 부적정한 물품 사용처리를 하였다.

162) 건설공사 후 시공사가 남기고 철수한 사용가능한 자재

관계기관 의견 ☆☆(주)는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항 ☆☆(주) 대표이사는

① 지급자재에 대하여 사용 처리를 부적정하게 한 관련자에 대해 경고 조치하시고,
(경고)

[관련자] □□시설지점 ㉠㉠사업소 3급 ZZ

② 업무 관리감독을 소홀히 한 관련자에 대해서는 주의 조치하시고 소속 직원에
대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를
철저히 하시기 바랍니다. (주의)

[관련자] □□시설지점 ㉠㉠사업소 2급 aa